課程名稱：行政法04

00:00:04 - 00:00:05
好，大家晚安喔。

00:00:06 - 00:00:10
然後，行政法的學習是一週兩堂課，

00:00:10 - 00:00:15
所以我要講的重點是，它的速度會慢慢地在你不知不覺當中累積，

00:00:16 - 00:00:20
所以你可以看到我們感覺沒上很久，其實就已經到165頁，

00:00:20 - 00:00:23
雖然當然中間包含了一些我們先暫且跳過的部分。

00:00:24 - 00:00:25
但其實已經累積了快100頁,

00:00:26 - 00:00:29
所以呢,這邊大家就要自己按照我們的進度去複習,

00:00:30 - 00:00:32
那怎麼複習那是你的策略,我就不多談了,

00:00:33 - 00:00:38
我只想提醒的是,每次是在我們每一屆上課的時候,一開始都覺得啊沒什麼,才剛開始對不對,

00:00:39 - 00:00:44
那呼嚕呼嚕火車過站,就累積很多素材,請你自己多加留意

00:00:44 - 00:00:47
不要一回頭已是百年身，這是很痛苦的。

00:00:48 - 00:00:52
好，我們來複習一下前面的進度，然後拉到這次要講的新東西。

00:00:53 - 00:00:55
好，那我們之前在前幾堂一直談到法源，

00:00:55 - 00:01:00
所以行政這個怪獸，你需要有一個法去約束它，

00:01:00 - 00:01:02
所以我們有很多的法源。

00:01:03 - 00:01:05
但為什麼我們要去用法律來約束它?

00:01:05 - 00:01:07
這是因為我們希望看到一個結構。

00:01:08 - 00:01:08
什麼結構？

00:01:09 - 00:01:11
原來行政是必須依從法律的。

00:01:12 - 00:01:20
也就是讓它鑲嵌在，如果說行政是一個拼圖，我們希望它鑲嵌在紅色的這個框架。

00:01:20 - 00:01:21
這個框架就叫依法行政,

00:01:22 - 00:01:24
它必須依照這樣的指令來做事,

00:01:25 - 00:01:28
而為了完成這個依法行政呢,我們就提到兩個很重要的觀念,

00:01:29 - 00:01:30
上次提到了法律優位,

00:01:31 - 00:01:36
也就是說,行政跟法律相比,如果指令相衝的話,就以法律為主,

00:01:36 - 00:01:40
所以這樣的一個以法律為主的概念,叫做法律優位。

00:01:40 - 00:01:42
然後我們上次也講到它的考試的情境,

00:01:44 - 00:01:46
也就是說如果他想要考法律優位這件事情,

00:01:46 - 00:01:53
他就會告訴你,啊行政當中做了一些事情,他做了一件事情,what這樣子,

00:01:54 - 00:01:58
然後呢他就跟我們的題目中的參考法條有所不一致,

00:01:59 - 00:01:59
那

00:02:00 - 00:02:01
上次就提到說,

00:02:01 - 00:02:03
我們的這個勞工保險,

00:02:03 - 00:02:07
你明明就是投保發生保險給付事由就可以去領給付,

00:02:08 - 00:02:10
就沒想到我們的這個函呢,

00:02:10 - 00:02:13
就跟我們的這個勞保相關條例產生了衝突，

00:02:13 - 00:02:16
所以這邊呢就要把這個事情給描繪出來，

00:02:16 - 00:02:20
行政他做的某某事情跟參考法條的東西抵觸，

00:02:20 - 00:02:22
然後去描繪出法律優位的問題。

00:02:23 - 00:02:23
好，

00:02:24 - 00:02:26
那我們就多來看看,這樣類似的情境,

00:02:26 - 00:02:28
就是說題目中的故事,

00:02:28 - 00:02:31
他的行政行為跟參考法條抵觸。

00:02:32 - 00:02:34
上次看到的是一個地特類的考題,

00:02:34 - 00:02:36
我們來看一下二四類的考題

00:02:36 - 00:02:38
也是一樣會有這樣的東西。

00:02:39 - 00:02:42
所以請各位先優先看一下167頁。

00:02:43 - 00:02:45
來167頁。

00:02:46 - 00:02:48
那左邊那個題目我們就不講，

00:02:48 - 00:02:49
因為有附你答案。

00:02:49 - 00:02:51
這邊也是依法行政的問題,

00:02:51 - 00:02:52
那我們就先不管它。

00:02:52 - 00:02:52
來，

00:02:52 - 00:02:53
你看一下167頁。

00:02:54 - 00:02:56
167頁你可以看到這邊的經典試題,

00:02:56 - 00:02:59
它這邊考的是我們所謂二式的考題喔,

00:03:40 - 00:03:41
所以二式也有這樣的情境喔。

00:03:42 - 00:03:43
那我們長話短說,

00:03:43 - 00:03:46
所以請大家先看一下167頁這樣的內容,

00:03:46 - 00:03:47
我畫個圖給你看,

00:03:47 - 00:03:48
這樣比較快，

00:03:48 - 00:03:49
你先大概看一下。

00:04:00 - 00:04:00
你做什麼法？

00:04:00 - 00:04:03
這樣你才能夠知道我們在考法律優位嘛。

00:04:03 - 00:04:03
好。

00:04:04 - 00:04:07
那某甲因為他這個在地上放一些東西,

00:04:07 - 00:04:08
就被主管機關認為說怎麼樣?

00:04:08 - 00:04:13
違反了廢清法所授權出來的公告。

00:04:14 - 00:04:16
那這個公告本質上是一個法規命令,

00:04:16 - 00:04:18
所以他依照這個公告就是你不能做什麼事。

00:04:19 - 00:04:19
好,

00:04:19 - 00:04:23
那這個公告其中有個不能做的事情就是你不能夠破壞市容,

00:04:23 - 00:04:26
就是這個都會的這樣的一個外觀,

00:04:26 - 00:04:27
你不能去破壞它的整體性。

00:04:27 - 00:04:28
好。

00:04:28 - 00:04:30
所以他這樣子亂擺設東西,

00:04:30 - 00:04:32
亂擺設東西,

00:04:33 - 00:04:34
被認定說破壞市容,

00:04:35 - 00:04:36
該當的破壞市容的構成要件,

00:04:36 - 00:04:37
然後就開罰了。

00:04:38 - 00:04:39
到目前為止有沒有問題?

00:04:39 - 00:04:40
沒有問題嗎?

00:04:40 - 00:04:40
好。

00:04:41 - 00:04:42
那我先講結論喔。

00:04:44 - 00:04:46
看似在問這個懲罰的問題。

00:04:46 - 00:04:48
但我請問各位一個很簡單的連結

00:04:49 - 00:04:51
這個處罰的依據是什麼?最直接的依據。

00:04:51 - 00:04:54
他最直接的依據當然是公告啊,對不對?

00:04:54 - 00:04:56
那我再問一次,這個公告是誰做的?

00:04:56 - 00:04:58
行政機關,所以答案是這個。

00:04:59 - 00:05:01
這個行政機關所做的行為,

00:05:01 - 00:05:03
也就是公告的內容,

00:05:03 - 00:05:06
它牴觸了我們參考法條所講的法。

00:05:06 - 00:05:06
好,

00:05:06 - 00:05:09
那我先跟各位確認一下他為什麼在問這件事情。

00:05:10 - 00:05:11
請大家幫我看一下,

00:05:11 - 00:05:13
你看167頁的倒數第四行。

00:05:14 - 00:05:15
某乙開始。

00:05:16 - 00:05:19
意指於該公告這個清除區域內,

00:05:20 - 00:05:22
未經核准於人行側邊張掛相關的抗議。

00:05:22 - 00:05:24
blahblahblah,

00:05:24 - 00:05:26
請看到倒數第二行中間,

00:05:26 - 00:05:29
他被認為是嚴重影響市容的廣告物,

00:05:29 - 00:05:30
以違反前開規定,

00:05:30 - 00:05:32
按照50條三款開罰1200,

00:05:32 - 00:05:33
好,

00:05:33 - 00:05:34
請看下一頁。

00:05:35 - 00:05:37
然後請順著念哦,題目要出現了哦。

00:05:38 - 00:05:40
以不服提起訴願,

00:05:40 - 00:05:42
並於訴願遭駁回後提起行政訴訟

00:05:42 - 00:05:45
若以在訴訟中主張假意所做的公告，

00:05:45 - 00:05:46
預約無法之授權增加，

00:05:46 - 00:05:48
無法所得的限制，

00:05:48 - 00:05:49
是其處分違法，

00:05:49 - 00:05:50
並主張其有無理由。

00:05:50 - 00:05:52
好，各位，請告訴我這三行。

00:05:53 - 00:05:56
這三行話跟我剛才講的重點哪邊是一致的？

00:05:56 - 00:05:58
在第二行，我們再念最後一次。

00:05:58 - 00:06:00
假政府

00:06:00 - 00:06:01
所謂的公告

00:06:01 - 00:06:02
請把公告圈起來,

00:06:02 - 00:06:03
然後請寫上四個字,

00:06:03 - 00:06:04
行政行為,

00:06:04 - 00:06:06
它也是一個行政行為啊。

00:06:06 - 00:06:08
那它為什麼牴觸我們的參考法條？

00:06:08 - 00:06:10
他為什麼抵觸我們的參考法條？

00:06:10 - 00:06:12
因為他說逾越母法的授權範圍。

00:06:13 - 00:06:13
好，

00:06:13 - 00:06:14
我這邊解釋一下好了。

00:06:14 - 00:06:15
請看一下黑板。

00:06:15 - 00:06:17
什麼叫做逾越母法的授權範圍？

00:06:18 - 00:06:19
雖然我們還沒有詳細講，

00:06:19 - 00:06:21
但是我們都知道一個現象，

00:06:22 - 00:06:23
法律它有時而窮，

00:06:23 - 00:06:25
它不可能針對所有事情做規範。

00:06:26 - 00:06:27
所以它會把這個,

00:06:28 - 00:06:31
立命令的權利授權給我們行政機關,

00:06:31 - 00:06:34
讓它去用命令來補充法律的不足。

00:06:34 - 00:06:35
目前為止有沒有聽不懂的？

00:06:35 - 00:06:36
好。

00:06:36 - 00:06:40
那他當他授權出去給行政機關做行政命令的同時，

00:06:41 - 00:06:42
他會授權一個範圍。

00:06:43 - 00:06:44
他這次授權的範圍，

00:06:44 - 00:06:45
等一下會詳細講，

00:06:45 - 00:06:47
他授權的範圍是衛生事項。

00:06:48 - 00:06:48
衛生事項。

00:06:49 - 00:06:49
可是呢，

00:06:49 - 00:06:51
你可以看到這個公告的內容呢，

00:06:51 - 00:06:52
在結果論上，

00:06:52 - 00:06:53
它除了規範衛生之外，

00:06:54 - 00:06:55
他也去規範了所謂的市容

00:06:56 - 00:06:56
我就問

00:06:56 - 00:06:57
一個東西衛不衛生

00:06:58 - 00:07:00
跟一個東西有沒有破壞市容是同一件事情嗎？

00:07:01 - 00:07:02
所以你會說一個人很醜

00:07:02 - 00:07:03
所以他不衛生嗎?

00:07:04 - 00:07:05
所以一個東西好不好看,

00:07:05 - 00:07:07
跟他衛不衛生是沒有關係的嘛,

00:07:07 - 00:07:08
對不對?

00:07:08 - 00:07:08
所以呢,

00:07:09 - 00:07:10
他授權的是A方案，

00:07:11 - 00:07:12
結果他連這個B方案都做了，

00:07:13 - 00:07:18
所以這個東西顯然就逾越了母法所給他的指示。

00:07:19 - 00:07:19
逾越就是超過，

00:07:19 - 00:07:20
就是沒有遵守嘛。

00:07:21 - 00:07:22
那沒有遵守的話是什麼意思？

00:07:23 - 00:07:24
公告就違反了這樣的法律嘛，

00:07:24 - 00:07:25
不是嗎？

00:07:25 - 00:07:25
好，

00:07:25 - 00:07:27
我們來驗證這件事情。

00:07:28 - 00:07:28
請你看一下,

00:07:29 - 00:07:30
這個參考法條。

00:07:31 - 00:07:31
參考法條,

00:07:31 - 00:07:33
請看一下你的第27條,

00:07:33 - 00:07:34
來,

00:07:34 - 00:07:35
請看168的27條。

00:07:36 - 00:07:38
在指定區域內嚴禁有下列行為。

00:07:38 - 00:07:41
請幫我看一下你隔壁頁的第11款。

00:07:41 - 00:07:42
第11款。

00:07:42 - 00:07:47
第11款叫做其他經主管機關公告之汙染環境行為。

00:07:47 - 00:07:48
請把汙染環境四個字畫底線。

00:07:49 - 00:07:50
所以這個時候,

00:07:51 - 00:07:54
他授權出去的範圍是基於什麼關鍵字?

00:07:55 - 00:07:56
這個汙染環境嘛。

00:07:57 - 00:07:58
那一個東西有沒有汙染環境,

00:07:58 - 00:08:00
跟這個東西醜不醜

00:08:00 - 00:08:01
是同一件事情嗎？

00:08:01 - 00:08:02
顯然的不是。

00:08:03 - 00:08:05
尤其它的公告就是給予這個市容嘛,

00:08:05 - 00:08:06
你再回去看一下。

00:08:06 - 00:08:08
來167頁，再回來關一下。

00:08:09 - 00:08:09
好。

00:08:10 - 00:08:12
你可以看到167頁的第二段。

00:08:12 - 00:08:15
第二段，請看第一行，假設。

00:08:15 - 00:08:19
假設政府據此授權稅為下列公告。

00:08:19 - 00:08:22
那這個公告的內容，請幫我看一下你們的第四行。

00:08:24 - 00:08:30
他方法設置廣告物，嚴重影響環境衛生或市容者，

00:08:30 - 00:08:32
請你把市容兩個字圈起來。

00:08:32 - 00:08:37
所以我請問各位，你現在圈起來的東西有沒有逾越母法給他的授權範圍？

00:08:37 - 00:08:38
有吧。

00:08:38 - 00:08:44
人家叫你弄衛生，弄汙染環境，你給予什麼，你擴及於所謂的市容，

00:08:44 - 00:08:46
就是一個超過的動作。

00:08:46 - 00:08:47
超過就沒有遵守嘛，

00:08:47 - 00:08:49
沒有遵守就違反了嘛，

00:08:49 - 00:08:49
對不對？

00:08:50 - 00:08:50
好,

00:08:50 - 00:08:53
所以此時此刻呢,請你拉回黑板這邊。

00:08:54 - 00:08:55
所以這一題要怎麼寫?

00:08:56 - 00:08:58
這一題呢,請注意喔,有兩個部分喔,

00:08:58 - 00:08:59
我用紅色來給你標。

00:09:00 - 00:09:02
第一個部分，請大家要點名。

00:09:03 - 00:09:03
點出來什麼？

00:09:04 - 00:09:06
點出來它哪邊這個授權超過。

00:09:07 - 00:09:13
點出授權超過的點就是，你要點出母法的東西是什麼，然後呢公告是如何違反。

00:09:13 - 00:09:16
這兩件事你做完之後呢，你第一個部分才寫完。

00:09:17 - 00:09:18
點名預約的部分。

00:09:19 - 00:09:22
好，點名預約的部分之後呢，接著你就可以做結尾了。

00:09:23 - 00:09:27
說明完預約完之後呢，就可以說，那麼這個接連所為的，

00:09:28 - 00:09:30
接連的處分就會跟著違法。

00:09:30 - 00:09:33
這有點像是毒樹果實嘛，如果你的處分依據有問題，

00:09:33 - 00:09:37
那麼你接著做的處分也會跟著怎麼樣？跟著就違法了。

00:09:37 - 00:09:39
那這樣這一題就寫完了，OK？

00:09:39 - 00:09:39
好，

00:09:40 - 00:09:42
如果我沒有記錯的話，我有寫你的，

00:09:42 - 00:09:45
所以這邊請大家不用急著抄，來看169頁最下面。

00:09:46 - 00:09:47
來，最下面的你答。

00:09:48 - 00:09:49
請看第一行，

00:09:49 - 00:09:51
請感受一下我們怎麼鋪陳。

00:09:51 - 00:09:56
來，假借所謂之公告預約母法授權範圍，增加法律所無的限制，是其處分違法。

00:09:56 - 00:09:58
來，試就爭點分析如後。

00:09:58 - 00:10:00
請看隔壁頁170。

00:10:00 - 00:10:00
事業。

00:10:01 - 00:10:06
170頁的部分請看括號一，「母法授權範圍的探究」，來請問各位為什麼我們需要寫這件事？為什麼我們需要寫括號一？

00:10:10 - 00:10:13
因為你不點出他的授權範圍，你憑什麼說人家後面超過，對不對？

00:10:13 - 00:10:15
所以邏輯上你得先寫嘛。

00:10:15 - 00:10:16
好。

00:10:16 - 00:10:18
那這邊呢,我要提醒大家,請看第一行。

00:10:19 - 00:10:22
關注廢棄物清理法第一條之立法理由。

00:10:23 - 00:10:25
應該說他就第一條有寫嘛。

00:10:25 - 00:10:34
還有請看一下第二行後面,同法27條第二款之禁止行為,可知本法規範課題僅限於有礙環境衛生與國民健康的廢棄物。

00:10:35 - 00:10:39
若非屬廢棄物，則造成環境汙染，亦或破壞景觀等等，亦不可作為規範內容，停。

00:10:40 - 00:10:45
這一段是大家在考場上，在當年的二試考場上必須自己寫的。

00:10:45 - 00:10:47
等於俗稱我一直講的瞎掰。

00:10:48 - 00:10:57
也就是母法的授權範圍，他就在考你能不能臨場看到法條，然後去怎麼講，自己吐出生成這麼多的一個授權意志的論述。

00:10:57 - 00:10:59
這個就是考點，沒有別的了。

00:10:59 - 00:11:01
你說老師怎麼那麼篤定？

00:11:01 - 00:11:04
因為這個題目就是改編那個事字啊。

00:11:04 - 00:11:04
你看看註腳。

00:11:04 - 00:11:05
註215。

00:11:05 - 00:11:07
他就改編事字第734啊。

00:11:07 - 00:11:09
連意見書的東西都可以直接拿來當你答。

00:11:10 - 00:11:11
他就直接改編了。

00:11:11 - 00:11:13
所以人家就是這樣寫的，就是這樣考。

00:11:13 - 00:11:14
再強調一次。

00:11:15 - 00:11:20
公法行政法的老師很喜歡臨場叫大家去閱讀法條並做分析。

00:11:20 - 00:11:22
這個是考點之一，所以大家不要覺得為什麼會考這麼直白。

00:11:24 - 00:11:25
就是這樣子。

00:11:25 - 00:11:27
好，請看內文的括號二。

00:11:27 - 00:11:30
細則公告如何預約授權範圍。

00:11:30 - 00:11:31
好，第一行。

00:11:31 - 00:11:35
將經常違反環境衛生或市容之廣告物列為禁止對象。

00:11:36 - 00:11:36
好。

00:11:36 - 00:11:37
請看第四行，第三行，對不起。

00:11:38 - 00:11:47
擴張其汙染現象者，並從對影響環境衛生國民健康之物品延伸至破壞市容，且公告方式及預約前述無法授權為增加法律所無的限制。

00:11:48 - 00:11:48
所以。

00:11:48 - 00:11:50
你就可以這樣寫，怎麼寫？

00:11:50 - 00:11:51
再看一次黑板，我們來濃縮一下。

00:11:52 - 00:11:54
點名預約的範圍在哪邊？

00:11:54 - 00:11:55
以及執法是如何超過。

00:11:56 - 00:11:59
最後就可以接著說處分是接連著違法，就結束這回合。

00:12:00 - 00:12:00
好嗎？

00:12:00 - 00:12:01
這是這題的完整的回答

00:12:01 - 00:12:03
我們就寫在你的版上給你參考了

00:12:03 - 00:12:04
好

00:12:04 - 00:12:09
那我們就順順的來看一下黑板做個總結，然後講新進度

00:12:11 - 00:12:17
為了確保這個法律是能夠控制行政，達到所謂的依法行政

00:12:17 - 00:12:21
所以天字第一號的邏輯就是要建立一個觀念叫做法律優位

00:12:22 - 00:12:24
那法律優位的其中一個考法就是什麼？

00:12:24 - 00:12:28
在這個故事的情境裡面，我們的行政行為會跟我們的參考法條不一致

00:12:28 - 00:12:31
所以我們就要把這個不一致

00:12:31 - 00:12:35
把它點出來，不一致包含了就是這個老保的函，跟參考法條怎麼不一樣

00:12:35 - 00:12:40
包含了母法的授權範圍是A，結果我們的執法的這個公告就做得比它還多

00:12:40 - 00:12:42
這個就是它的一個考法

00:12:42 - 00:12:45
然後講行政行為跟我們的法條不一致，你要把它點出來

00:12:46 - 00:12:48
然後呢，接著我們來看黑板

00:12:49 - 00:12:52
為了達成依法行政，現在有個新的東西

00:12:52 - 00:12:56
我們不只是說行政不能夠抵觸這個法律

00:12:56 - 00:12:58
我們現在還加碼

00:12:58 - 00:12:58
怎麼加碼呢？

00:12:59 - 00:13:03
我們還說非得先有法律不可

00:13:04 - 00:13:08
然後呢，我們的行政呢，才能夠去做後面的動作

00:13:08 - 00:13:13
所以這個東西是一個更怎麼講，更前進、更積極的做法

00:13:13 - 00:13:18
因為原本只是講說既有的行政不要去違反既有的法規

00:13:19 - 00:13:22
所以有時候非得先有法律在前面不可

00:13:22 - 00:13:25
我們這個行政才能夠有動作

00:13:25 - 00:13:27
所以反過來講,如果沒有法律呢?

00:13:28 - 00:13:30
沒有法律的話,行政是動都不能動

00:13:30 - 00:13:30
懂了

00:13:30 - 00:13:35
這樣子就可以進一步把依法行政的這個做法給拉高

00:13:36 - 00:13:40
行政是很被動的,它是非有法律不可,是不能有任何動作的

00:13:40 - 00:13:42
所以它是非常非常被動

00:13:42 - 00:13:44
就進一步強化了所謂的依法行政

00:13:45 - 00:13:45
來，不是廢話

00:13:46 - 00:13:48
這樣子請注意我的用詞喔

00:13:48 - 00:13:56
這樣子把一些事情的規範保留給立法者先有一個東西，再讓行政機關有所動作

00:13:56 - 00:13:59
這樣的一個規範模式就叫做法律保留

00:14:00 - 00:14:06
它可以讓行政更進一步的契合或貼合法律的這樣的一個精神，這個叫法律保留。

00:14:07 - 00:14:08
好，所以我們來濃縮一下。

00:14:09 - 00:14:10
剛才這樣跟你講。

00:14:11 - 00:14:12
它的意義是什麼，你要順順的就把這個定義把它背起來。

00:14:15 - 00:14:16
請問法律保留的定義是什麼？

00:14:17 - 00:14:18
法律保留的定義就是：

00:14:19 - 00:14:21
在特定的事物範圍之內，

00:14:22 - 00:14:24
在某些事物範圍之內，

00:14:25 - 00:14:30
非由法律保留給它做依據，行政機關不能有所動作。

00:14:30 - 00:14:32
一種規範模式，這個就叫法律保留嘛。

00:14:32 - 00:14:34
那這個講義都有，先專心聽。

00:14:35 - 00:14:41
既然法律保留的定義就是，有一些事項非得保留給立法者不可，再讓行政機關動作的話。

00:14:41 - 00:14:42
來，我請問各位。

00:14:43 - 00:14:45
我們為什麼要發明這件事？

00:14:46 - 00:14:49
除了可以控制行政機關之外，為什麼我們要發明法律保留？

00:14:50 - 00:14:52
你可以很清楚的看到一個就是流動。

00:14:53 - 00:14:58
某個事物，它是保留給立法者的，行政機關才能夠去做動作，其實這就是一個什麼？

00:14:59 - 00:15:00
分工合作。

00:15:01 - 00:15:07
我們在事情的分配上，有一些事情會先分配給立法者，然後再讓行政機關去動作，所以你有沒有看到分工合作？

00:15:09 - 00:15:11
而且這個分工合作是憲法等級的。

00:15:12 - 00:15:14
它不是隻發生在行政跟法律之間。

00:15:14 - 00:15:17
這個法律保留的分工合作，它是憲法等級的。

00:15:17 - 00:15:22
來，請教各位，最近有沒有看修法，比方說法院組織法修正，法庭直播。

00:15:23 - 00:15:27
那如果司法院這邊跟立法院這邊對於法庭直播意見不一樣，請問針對法庭直播的規定。

00:15:29 - 00:15:30
誰來做會比較恰當。

00:15:31 - 00:15:34
那從結果論來講，還沒有教你的標準來講。

00:15:34 - 00:15:37
這個事情在結果論上應該是保留給立法者來做。

00:15:40 - 00:15:44
所以法庭直播這件事情好不好，我們先不管，但是法庭直播這事是誰來做？

00:15:44 - 00:15:45
在結果論上。

00:15:45 - 00:15:45
會保留給立法者。

00:15:45 - 00:15:48
所以它其實就是一種分工合作的動作。

00:15:49 - 00:15:51
好，所以我們來稍微結論一下。

00:15:52 - 00:15:54
為了達到依法行政。

00:15:55 - 00:15:59
我們會讓行政機關遵守法律，並且等待法律的規範。

00:15:59 - 00:16:00
這個叫做依法行政。

00:16:00 - 00:16:01
所以這件事情憲法等級啊,

00:16:02 - 00:16:03
所以請問有沒有依法審判？

00:16:04 - 00:16:04
有啊,

00:16:05 - 00:16:08
所以這時候這邊把它抽換成司法也說得通啊。

00:16:08 - 00:16:10
司法機關不能違反法律嘛,

00:16:10 - 00:16:14
而且有些審判你必須要等到立法者來做才能做,

00:16:14 - 00:16:16
比方說刑法的處罰,

00:16:16 - 00:16:17
這個罪刑法定主義嘛,

00:16:18 - 00:16:19
或者是處罰法定主義嘛,

00:16:19 - 00:16:20
非得有法律才能做，

00:16:21 - 00:16:23
所以司法也會有法律保留要面對的問題，

00:16:24 - 00:16:26
因為它是一種分工合作。

00:16:26 - 00:16:27
好，我們來看這兩件事，

00:16:27 - 00:16:28
來看講義。

00:16:33 - 00:16:36
請看一下你的第170頁，請看標題

00:16:36 - 00:16:38
小寫二，法律保留原則

00:16:39 - 00:16:40
好，請看右邊（一）

00:16:41 - 00:16:47
法律保留指的是特定領域的國家事務，應保留給立法者用法律規定的一種要求

00:16:47 - 00:16:48
這是一種要求喔

00:16:49 - 00:16:50
所以行政機關不能違反喔,

00:16:51 - 00:16:51
法院也不能違反喔,

00:16:52 - 00:16:54
有些事情就是立法者要先做就對了,

00:16:54 - 00:16:55
好,

00:16:55 - 00:16:59
那這樣的目的呢,請看一下,請看一下你的第二行後面,

00:17:40 - 00:17:43
司法院釋字第614號即表示,

00:17:44 - 00:17:47
憲法上的法律保留原則乃現代法治國原則的具體表現,

00:17:48 - 00:17:53
不止規範國家跟人民的關係,也涉及行政立法兩權的權限分配,

00:17:53 - 00:17:55
所以請把權限分配畫底線。

00:17:55 - 00:17:59
其實法律保留它不是一個很呆板的所謂的分配而已,

00:17:59 - 00:18:00
它更是國家權力之間的這樣的任務分配

00:18:00 - 00:18:04
他今天立了一個法叫警察法，而這個法是正式存在的。

00:18:04 - 00:18:07
警察法裡面規定說警察有維護治安的這樣的一個任務的權限。

00:18:07 - 00:18:15
那請問任何警察只要抓著維護治安的這個規定，他就什麼跟維護治安有關的動作都能做嗎？

00:18:15 - 00:18:16
認為是的舉手。

00:18:17 - 00:18:18
認為不是的舉手。

00:18:18 - 00:18:19
非常好，你們都還醒著。

00:18:20 - 00:18:22
所以這個時候問題就在於

00:18:22 - 00:18:23
警察法的這個規範，

00:18:23 - 00:18:26
為什麼不能當成去打擊犯罪的

00:18:26 - 00:18:27
其他具體行動依據，

00:18:27 - 00:18:30
為什麼不能夠到那個層次？

00:18:30 - 00:18:34
因為我們法律保留的實際做法，它會分成兩個層面。

00:18:34 - 00:18:38
如果我們規定它有一些任務，這個叫做組織法。

00:18:38 - 00:18:41
我們會透過組織法來劃分它的管轄權。

00:18:41 - 00:18:44
可是組織法並不能夠當作它實際行動的依據。

00:18:45 - 00:18:54
我們必須要具體規定到就是警察機關可以做什麼事，我們必須讓每一個機關包含警察機關，它具體行為有具體的依據。

00:18:55 - 00:18:56
那這種法規就叫做行為法。

00:18:57 - 00:18:58
所以請一層一層看。

00:18:59 - 00:19:02
法律保留指的是特定事情要保留給立法者。

00:19:02 - 00:19:03
那是為了要分工合作。

00:19:03 - 00:19:09
而在分工合作之餘，我們讓行政機關要動作的時候，他的動作必須是出於什麼法？

00:19:10 - 00:19:11
必須是出於行為法。

00:19:12 - 00:19:15
每一個行為都要有具體的依據，他才能夠去做那個行為。

00:19:15 - 00:19:20
不能夠用空泛的組織法，不能用空泛的管轄權，就讓他動，這是絕對不可以的。

00:19:21 - 00:19:22
這個是有實力的。

00:19:22 - 00:19:26
這個在民國80幾年的時候，有一個可歌可泣的故事。

00:19:26 - 00:19:28
這個東西我忘記具體的號碼。

00:19:28 - 00:19:29
對，4530了。

00:19:31 - 00:19:34
4530，就是那個臨檢的那個詞。

00:19:34 - 00:19:35
如果號碼錯，原諒我。

00:19:35 - 00:19:38
但是這個詞就是在講那個臨檢。

00:19:39 - 00:19:40
臨檢。

00:19:41 - 00:19:44
好，各位現在騎機車或開車有沒有被臨檢過？

00:19:44 - 00:19:46
在民國80幾年之前呢，臨檢是沒有任何法律依據的。

00:19:48 - 00:19:51
換句話說警察想臨檢什麼就臨檢什麼。

00:19:51 - 00:19:54
所以呢在當時呢，法律保留就是一個笑話。

00:19:54 - 00:19:57
但是呢這個可歌可泣的點就是啊，大家知道那個申請人是誰嗎？

00:20:00 - 00:20:00
名字當然不是

00:20:00 - 00:20:02
名字我也不知道了，但是他的申請人是世警小明

00:20:04 - 00:20:08
臺北市喔，有一個人叫某甲，他住在社子島那邊

00:20:09 - 00:20:13
好，那住在社子島這邊呢，他常常跑去附近的重陽大橋去散步

00:20:14 - 00:20:19
那散步吃完飯總是會穿得比較隨性一點喔，穿著吊嘎拖鞋，就這樣上去散步了

00:20:19 - 00:20:23
可是呢，他散步穿吊嘎這樣，拖鞋漫步的時候呢，那是車水馬龍啊

00:20:23 - 00:20:28
所以警察這樣騎摩托車，看到有一個人在車水馬龍的旁邊人行道在那邊

00:20:29 - 00:20:30
一副很閒，

00:20:30 - 00:20:31
不知道幹嘛的樣子，

00:20:31 - 00:20:32
就去臨檢他。

00:20:32 - 00:20:35
可是呢，那個某甲呢，他本身患有一些精神官能的狀況。

00:20:35 - 00:20:42
所以當警察去，叫他把身份證掏出來的時候，他就覺得不服氣啊，我在這邊幾十年第一次碰到人這樣做

00:20:43 - 00:20:47
所以兩邊就是一言不合就吵起來，然後那個某甲就快樂地問候他老媽

00:20:47 - 00:20:48
所以這個時候呢，就觸發什麼

00:20:49 - 00:20:50
觸發戰鬥邀請嘛

00:20:50 - 00:20:54
觸發戰鬥邀請之後呢，警方就回擊了，回擊什麼，回擊這個妨礙公務罪嘛

00:20:54 - 00:20:59
好，可是這件事情從妨礙公務罪，為什麼會延伸到所謂的警察臨檢的要件呢？

00:21:00 - 00:21:03
這邊就會涉及到你們憲法課所學的“視線要件”。

00:21:04 - 00:21:06
這件事情為什麼到最後會變成“視線要件”？

00:21:07 - 00:21:10
你視線的標的原則上是審判所適用的法律嘛？

00:21:10 - 00:21:10
不是嗎？

00:21:11 - 00:21:12
聽不懂沒關係，憲法課會教

00:21:12 - 00:21:18
但是視線原則上要針對最後審判所直接適用的法條，照理說是妨礙公務罪啊

00:21:19 - 00:21:21
可是這邊就有一個視線的小技巧了

00:21:22 - 00:21:24
視線的時候，我們可以針對視線標的的前提啊

00:21:25 - 00:21:26
什麼叫視線標的的前提

00:21:27 - 00:21:29
請問妨礙公務罪的前提是什麼

00:21:29 - 00:21:30
你的公務要合法啊

00:21:30 - 00:21:32
但你公務為什麼合法

00:21:32 - 00:21:32
臨檢要合法

00:21:32 - 00:21:35
所以臨檢有沒有合法這件事情就變成是戰場了嘛

00:21:35 - 00:21:36
而且是最前面的戰場

00:21:36 - 00:21:38
好，所以臨檢到底有沒有合法呢

00:21:39 - 00:21:40
大法官後來發現，幹

00:21:40 - 00:21:44
怎麼這邊的那個警察職權行使法是隻有

00:21:45 - 00:21:46
只有

00:21:46 - 00:21:47
只有

00:21:47 - 00:21:48
只有組織法

00:21:49 - 00:21:51
他沒有任何一個臨檢的具體行為依據

00:21:51 - 00:21:59
所以他就在四字，忘記530幾號吧，反正就把警察職權行使法罵了一頓，然後要求立法者在多久之內要修正

00:22:00 - 00:22:01
那是民國80幾年的事。

00:22:02 - 00:22:09
所以自此而後，我們才有新修正的職權行使法，在從第六條以下左右，開始有很多條的具體行為依據。

00:22:09 - 00:22:14
包含了為什麼我們常常在騎車開車會看到橋的下面或上面會有臨檢站。

00:22:14 - 00:22:19
這些東西都是警察職權行使法，藉由行為法的設計所付出來的東西。

00:22:19 - 00:22:20
所以我們來看一下講義。

00:22:22 - 00:22:25
當然講義沒有寫那麼多故事啦，他是講一些重點而已。

00:22:25 - 00:22:30
請看一下你的171頁的倒數第二段，反白那邊。

00:22:31 - 00:22:36
那麼就要接著問了，法律保留的法，它是作用法還是組織法，就是行為法。

00:22:36 - 00:22:38
答案是因為作用法，

00:22:38 - 00:22:39
這時候順著念，

00:22:39 - 00:22:41
這時候因為組織法不止，

00:22:41 - 00:22:43
只不過是抽象分配組織權限，

00:22:43 - 00:22:47
並非如同作用法針對具體個案設定種種條件跟效果。

00:22:47 - 00:22:53
人民也很難從組織法事先獲悉行政機關未來會做出何種行為。

00:22:53 - 00:22:54
也就會有影響法安定性的疑慮。

00:22:54 - 00:23:01
因為如果警方只按照維護治安四個字，就到處開無雙，到處隨便做事情。

00:23:01 - 00:23:04
你看到維護治安，你怎麼會知道他具體做什麼事？

00:23:04 - 00:23:08
所以這個不行啊，我們不能拿組織法來做，就是因為它太泛了。

00:23:08 - 00:23:10
好，那我跟各位講一下考點，來請看一下黑板。

00:23:12 - 00:23:17
這個行為法為主的，這個地方在前幾年的24被考出來過，先講一下它具體怎麼考。

00:23:19 - 00:23:20
故事背景我們省略。

00:23:20 - 00:23:22
我們直接講抽象一點，某甲他被行政機關要求做某個事情。

00:23:25 - 00:23:30
結果呢，行政機關要求某甲做一些事情，結果他拿的依據是組織法。

00:23:31 - 00:23:31
這就誤用了，所以呢，當機關只拿組織法的這樣的一個法來要求某甲的時候。

00:23:37 - 00:23:40
並沒有滿足法律保留原則的要求。

00:23:40 - 00:23:41
所以在對比一次，雖然我們一直講。

00:23:44 - 00:23:46
行政機關做事情之前要有法律。

00:23:47 - 00:23:49
可是這個法並不能夠只滿足於組織法。

00:23:49 - 00:23:54
必須及於具體規範行為的，規範某個行為的行為法或是作用法才可以。

00:23:55 - 00:23:55
這樣OK嗎？

00:23:55 - 00:23:57
所以我們來看一下這邊的閃電命中。

00:23:59 - 00:24:00
好，閃電命中最善良。

00:24:00 - 00:24:00
電。

00:24:01 - 00:24:05
這類題目常在考政府是不是拿對的法來限制人民。

00:24:05 - 00:24:10
很多時候機關會說我有法法律依據啊。

00:24:10 - 00:24:15
可是實際上拿出來的只是組織法。

00:24:15 - 00:24:20
裡面只寫的說他辦理某項業務,沒有說具體的,可以做到什麼具體的處分。

00:24:20 - 00:24:26
要注意,限制人民權利一定要有明確的作用法授權才可以。

00:24:26 - 00:24:32
當年的這一題就是考這件事情,好嗎,所以我們來複習一下。

00:24:32 - 00:24:35
我們來看黑板。

00:24:37 - 00:24:39
新東西老師會講比較慢。

00:24:40 - 00:24:42
大家會反覆講。

00:24:42 - 00:24:42
當我反覆講的時候，

00:24:42 - 00:24:45
你就把它背起來。

00:24:45 - 00:24:51
也就是說法律保留的意義是我們保留給這個立法者來做設計，主要是為了分工合作。

00:24:51 - 00:24:58
而這個保留給他設計是希望讓行政機關有法可循。

00:24:58 - 00:25:04
有一個行為法可循，而不只是停留在組織法的依據，否則這樣人民會過度無法適從。

00:25:04 - 00:25:06
這邊會太過寬泛。

00:25:06 - 00:25:11
好，那最後一個法律保留的東西呢，我們直接來看講義，來看隔壁頁。

00:25:18 - 00:25:20
好，隔壁頁的部分呢。

00:25:20 - 00:25:22
就是他的例子。

00:25:22 - 00:25:23
請看一下172頁。

00:25:23 - 00:25:24
他只是例子而已。

00:25:24 - 00:25:25
來請看第一行。

00:25:25 - 00:25:27
對，四字535。

00:25:27 - 00:25:28
不是536，講錯了。

00:25:28 - 00:25:29
好，我們來看第一行。

00:25:30 - 00:25:33
這樣以作用法為主的思考可參照570，

00:25:33 - 00:25:38
其表示內政部固得依法職權發布警察命令，

00:25:38 - 00:25:42
然警察命令若內容涉及到人民自由權利，

00:25:42 - 00:25:44
因受法律保留的拘束，

00:25:44 - 00:25:49
而警察法第九條第一款有依法發布警察命令之職權，

00:25:49 - 00:25:52
僅據組織法之劃定跟管轄事務的性質，

00:25:52 - 00:25:54
欠缺行為法之功能，

00:25:54 - 00:25:58
不足以發表限制人民自由權利的授權依據。

00:25:59 - 00:26:00
什麼意思？

00:26:03 - 00:26:10
那麼待會接下來的大概20分鐘左右，會講一些基本觀念，就跟你再學英文的時候要學ABC一樣。

00:26:10 - 00:26:15
所以考題當然不會是在ABC字母的那個地方,會在什麼後面狄克生片語之類的嘛。

00:26:16 - 00:26:21
所以等一下的20分鐘會講一些基本概念,可是沒有基本概念,沒有ABC字母,你後面也不會學啊。

00:26:21 - 00:26:24
所以這是一個比較需要耐心的階段,我會盡量講有趣,會講快一點。

00:26:26 - 00:26:28
好,所以請看黑板。

00:26:29 - 00:26:35
我們的,這個法律保留強調的是特定事情要保留給立法者去做。

00:26:35 - 00:26:40
好，所以最後的一個問題就是，

00:26:40 - 00:26:46
應該說目前為止最新的一個問題就是，

00:26:46 - 00:26:50
請問我們分配的標準？

00:26:51 - 00:26:59
對某些事情要交給立法者來做，可是那我們怎麼知道哪些事情該分配給立法者呢？

00:27:00 - 00:27:01
這不就是問題中的問題嗎？

00:27:02 - 00:27:02
喔。

00:27:03 - 00:27:05
定義要保留給立法者。

00:27:05 - 00:27:07
第二，什麼事情保留給立法者？

00:27:07 - 00:27:09
這邊就會涉及到分配標準。

00:27:09 - 00:27:09
好。

00:27:10 - 00:27:11
你請接著看黑板。

00:27:11 - 00:27:14
等一下黑板講的東西講義都有，所以先專心聽。

00:27:14 - 00:27:15
第一，侵權。

00:27:17 - 00:27:21
從歷史發展的軌跡上面，從皇權時代一直到現在民主時代。

00:27:21 - 00:27:24
我們都會發現到說，國王作為行政權。

00:27:24 - 00:27:26
他常常不受控制。

00:27:26 - 00:27:29
動不動就徵稅，動不動就是人民徵兵嘛。

00:27:29 - 00:27:30
所以不分古今中外。

00:27:30 - 00:27:34
很多革命或者是鬧事，都基於說政府行政權做太誇張了。

00:27:34 - 00:27:35
所以呢，最起碼的起點就是：

00:27:37 - 00:27:40
立法者基於權力分立可以控制行政。

00:27:41 - 00:27:45
那我們就規定侵害人民權利的事情就一定要有法律依據，這絕對沒錯。

00:27:46 - 00:27:48
可是請問大家都是學過法律的。

00:27:48 - 00:27:53
請問我們如果把法律保留只限定在侵權的話，會不會太窄？

00:27:55 - 00:27:56
會。

00:27:56 - 00:27:56
絕對會太窄，為什麼？

00:27:57 - 00:27:59
請問三倍券怎麼來的？

00:27:59 - 00:28:00
請問最近普發一萬怎麼來的？

00:28:00 - 00:28:02
僅限於侵害人民權利。

00:28:03 - 00:28:04
那鐵定就太窄了嘛。

00:28:04 - 00:28:05
所以請接著看喔。

00:28:06 - 00:28:09
所以這個如果太窄的話，在學說上就會反動。

00:28:09 - 00:28:11
講反動太嚴肅,就是反彈,

00:28:12 - 00:28:13
有點像股票谷底反彈嘛,

00:28:14 - 00:28:18
所以當我們這邊限定侵權才能夠讓立法者來做規定的話,

00:28:18 - 00:28:19
接下來就會反彈,

00:28:19 - 00:28:21
這一說叫做全面保留說,

00:28:22 - 00:28:23
全面保留說,

00:28:23 - 00:28:26
政府大小事情全部都交給立法者來做,

00:28:26 - 00:28:30
可是你用膝蓋想也知道,請問臺灣,全臺灣有多少立法委員?

00:28:30 - 00:28:31
113個立法委員,

00:28:32 - 00:28:36
而且要扣掉那些跑紅白場的,跑到那些不知道去哪邊,這個放假的,

00:28:36 - 00:28:38
所以全面保留說可不可行？

00:28:38 - 00:28:41
理論上很美好，但現實很骨感。

00:28:41 - 00:28:42
所以這個不可行嗎？

00:28:43 - 00:28:47
法律裡面，常常有假說，最後一說是折衷說？

00:28:47 - 00:28:48
折衷說。

00:28:48 - 00:28:50
所以這個太窄，這個太寬，所以折衷是什麼？

00:28:51 - 00:28:53
實質上的折衷說就是這個，

00:28:54 - 00:28:56
重要性這一說。

00:28:57 - 00:28:59
好啦，侵權的再規範太窄了，

00:28:59 - 00:29:00
全面規範太寬了。

00:29:00 - 00:29:02
我們只規範什麼？折衷、重要的。

00:29:03 - 00:29:04
那這一說很重要，

00:29:05 - 00:29:05
為什麼？

00:29:06 - 00:29:09
因為重要的才要保留分配給立法者來做規範，

00:29:10 - 00:29:11
這一說是臺灣的通說。

00:29:11 - 00:29:13
那至於為什麼是通說，我們等下詳細再講。

00:29:14 - 00:29:15
所以我們看一下講義。

00:29:17 - 00:29:19
請看一下，172頁。

00:29:19 - 00:29:21
172頁請看一下括號2。

00:29:22 - 00:29:23
括號2請看標題。

00:29:24 - 00:29:26
法律保留的範圍劃定。

00:29:26 - 00:29:28
好，這邊呢，請先看一下黑板喔，

00:29:28 - 00:29:29
忘記講一個重點。

00:29:30 - 00:29:35
這個分配標準，我是說後面的這幾個理論的討論呢，看似枯燥，

00:29:36 - 00:29:40
但它實際上呢會衍生出一個很重要的四字，叫做「事字443」。

00:29:40 - 00:29:43
然後從443這邊就會炸開很多考點

00:29:43 - 00:29:45
所以我剛剛前面一直講，這邊都是ABC字母

00:29:46 - 00:29:51
後面的這些累積出來的片語或者是怎麼樣的字句的發展，443的討論才是重要的

00:29:51 - 00:29:54
所以一定要一口氣聽完，然後去聽443的討論

00:29:55 - 00:29:59
總之，從分配標準這邊會炸開很多的二試國考考點

00:29:59 - 00:30:00
好,所以

00:30:00 - 00:30:01
我們拉回來請看一下。

00:30:02 - 00:30:03
請看括號二,第一行。

00:30:05 - 00:30:09
既然法律保留的觀念指出特定前提下要有法律保留的指示才能行動，

00:30:09 - 00:30:13
那麼什麼樣的事務要劃歸於法律來做,就有下面不同理論關心。

00:30:13 - 00:30:16
來，一干預保留說，就是侵害人民的權利才要。

00:30:17 - 00:30:17
好，所以你看定義。

00:30:18 - 00:30:21
本說認為國家想要幹預人民的權利時才要法律依據。

00:30:22 - 00:30:23
可是你看第二段。

00:30:23 - 00:30:28
本說恐難充分適應當代社會福利國家的實際需求。

00:30:28 - 00:30:31
因為公平發放資源也需要大量的標準來當作依據。

00:30:32 - 00:30:34
而且提供給付這件事也可能會侵害人民。

00:30:34 - 00:30:37
給人民好康為什麼會侵害人民？

00:30:37 - 00:30:41
假設你們是兩家公司，分別經營同一條公車路線。

00:30:41 - 00:30:46
那這一條公車路線分配給這邊，那你們這邊的公司就會受到影響嘛。

00:30:46 - 00:30:48
因為路線只有一條嘛，真相只有一個嘛。

00:30:48 - 00:30:51
所以這個時候如果路線分配給某甲，某乙就沒飯吃啊。

00:30:51 - 00:30:54
所以這個時候就算給東西，也會產生這個負面排擠效應嘛。

00:30:55 - 00:30:58
所以給東西要公平，給東西會產生排擠效應。

00:30:58 - 00:30:59
來，請看黑板。

00:31:00 - 00:31:02
需不需要有一個立法者來做規範，來做分配？

00:31:02 - 00:31:03
當然也需要嘛。

00:31:03 - 00:31:05
所以侵權行為會不會太窄？

00:31:05 - 00:31:06
侵權行為這樣的規範太窄了嘛。

00:31:06 - 00:31:07
所以拿回講義。

00:31:08 - 00:31:08
請看這邊。

00:31:10 - 00:31:12
請看這個，這個是173頁。

00:31:12 - 00:31:13
請看第二段。

00:31:13 - 00:31:21
因此若緊守幹預保留說，則形同立法者全面棄守給付標準的參與。

00:31:21 - 00:31:22
不免讓執法者逍遙法外。

00:31:22 - 00:31:22
所以。

00:31:22 - 00:31:23
因此司法院614才會指出。

00:31:24 - 00:31:24
給付行政。

00:31:25 - 00:31:28
如涉及到公共利益或實現人民基本權力的重大事項。

00:31:28 - 00:31:30
原則上仍應由法律或法律明確授權為依據。

00:31:31 - 00:31:32
這邊的614還不用背。

00:31:33 - 00:31:35
後面會詳細在該有的地方請你背，所以這邊只要看懂就好。

00:31:37 - 00:31:37
好。

00:31:37 - 00:31:39
所以我們先拉回到黑板一下。

00:31:42 - 00:31:42
所以。

00:31:42 - 00:31:43
分配的標準。

00:31:43 - 00:31:44
我們這個講完了。

00:31:44 - 00:31:45
這邊只是一個過場，為什麼？

00:31:45 - 00:31:47
因為它是所有討論的起點。

00:31:47 - 00:31:47
我們。

00:31:47 - 00:31:50
不能夠只陷於幹預來做保留。

00:31:51 - 00:31:51
可是。

00:31:52 - 00:31:54
幹預人民權力的事情，

00:31:54 - 00:31:54
需不需要依據？

00:31:54 - 00:31:55
當然需要，所以這個是所有問題的起點。

00:31:57 - 00:31:57
那麼。

00:31:57 - 00:31:59
我們先簡化我們的討論。

00:32:00 - 00:32:01
接下來看下面這裡說，來我們看講義。

00:32:02 - 00:32:05
待會會有幹預保留的細部討論，我們晚點再回來。

00:32:06 - 00:32:07
請看一下175頁。

00:32:13 - 00:32:16
好，這邊的標題幫我改一下，它的那個標號跑掉了。

00:32:16 - 00:32:18
我們先有耐心的先改一下標題。

00:32:18 - 00:32:19
請看一下173頁。

00:32:21 - 00:32:22
這邊標題幫我改一下。

00:32:22 - 00:32:23
這邊不用改，這邊不用改。

00:32:23 - 00:32:25
請看下面的括號一。

00:32:25 - 00:32:29
它是第一點的第一個子部分，所以是括號一。

00:32:30 - 00:32:30
這個沒有錯。

00:32:31 - 00:32:33
所以請幫我看你的隔壁頁175頁。

00:32:33 - 00:32:34
175頁。

00:32:35 - 00:32:38
175頁最上面的阿拉伯數字二不利類推，請把它改成括號二。

00:32:39 - 00:32:42
因為這個是我們等一下要回頭過來講的第二部分。

00:32:43 - 00:32:45
所以這邊阿拉伯數字二，請把它改成括號二。

00:32:47 - 00:32:47
好。

00:32:47 - 00:32:49
不好意思，校稿沒校到。

00:32:49 - 00:32:50
但是我這邊是不同的層次。

00:32:52 - 00:32:52
好。

00:32:53 - 00:32:59
接下來呢,175頁的最下面的阿拉伯數字三,請幫我把它改成阿拉伯數字二。

00:33:00 - 00:33:00
好。

00:33:01 - 00:33:02
這樣子我們才能夠繼續講。

00:33:02 - 00:33:06
來，請把175頁的下面的阿拉伯數字三改成阿拉伯數字二。

00:33:07 - 00:33:10
這樣子你們才能夠回去背標題的時候才不會跑掉。

00:33:11 - 00:33:11
好。

00:33:11 - 00:33:12
等大家一下。

00:33:21 - 00:33:21
好。

00:33:22 - 00:33:23
全面保留都知道對不對。

00:33:23 - 00:33:23
所以我們來看一下講義。

00:33:23 - 00:33:24
你看第一行。

00:33:25 - 00:33:28
相較前述只針對限制自由權力才發動，本說認為所有國家事務均應。

00:33:29 - 00:33:31
該由立法者做規定，而稱全面保留。

00:33:32 - 00:33:35
但這個說法顯然不切實際，所以麻煩你看下一頁。

00:33:37 - 00:33:38
176頁。

00:33:40 - 00:33:41
176頁的第一行。

00:33:42 - 00:33:47
不過顯而易見的，本說將使立法者承擔過度的任務，產生無法負荷的問題。

00:33:48 - 00:33:50
所以本說也無法取得這個正統主流地位。

00:33:51 - 00:33:51
好。

00:33:51 - 00:33:52
所以我們講完第二說了。

00:33:52 - 00:33:53
所以請來看黑板。

00:33:54 - 00:33:56
前面兩說不是過載就是過寬，對不對？

00:33:56 - 00:33:59
好像有點這個事情的兩端過於極端，所以這邊你來看。

00:34:00 - 00:34:01
重要性理論。

00:34:01 - 00:34:01
重要性理論是指，小的事情我不做，那全部的事情我也不做。

00:34:01 - 00:34:08
做中間的、重要的。

00:34:08 - 00:34:10
好，那我們現在理解兩件事。

00:34:10 - 00:34:14
第一個，這個重要性理論，重要的事情才要讓立法者來做。

00:34:14 - 00:34:18
這個東西誰講的，不是我講的，也不是其他老師講的，是443講的。

00:34:19 - 00:34:25
所以等一下第一個動作，請大家觀察443說了什麼，以至於我們有引用這個東西。

00:34:25 - 00:34:30
這個東西考試不會直接考，但這個是所有學行政法的人必知。

00:34:30 - 00:34:33
不然有人問你說為什麼我們採重要性理論。

00:34:33 - 00:34:37
你不知道啊，你不知道不就是死背嗎，作為一個律師司法官，你不希望死背吧。

00:34:38 - 00:34:43
好,再來第二個動作就是,443說重要的事情要交給立法者,這個依據我們找到了。

00:34:44 - 00:34:46
那麼至於說為什麼。

00:34:48 - 00:34:50
為什麼重要要交給立法者。

00:34:50 - 00:34:51
談,大家想一下。

00:34:51 - 00:34:55
請問蔡英文或者是前面的馬英九或者是現在的賴清德。

00:34:55 - 00:34:57
請問他們得票數，我是說獲票數有幾票？

00:34:57 - 00:34:59
動不動就四五百萬票嘛。

00:34:59 - 00:35:00
那我

00:35:00 - 00:35:00
就問一個問題。

00:35:01 - 00:35:02
立法委員一個有幾票？

00:35:02 - 00:35:04
一個了不起七八萬票就很多了。

00:35:04 - 00:35:06
紅夢凱全國最高好像十幾萬吧。

00:35:07 - 00:35:07
那也才十幾萬啊。

00:35:08 - 00:35:13
那賴清德如果有三四百萬的話，那為什麼一個三四百萬的要聽這些人。

00:35:13 - 00:35:17
所以重點就在於說，重要的固然給立法者做規範。

00:35:17 - 00:35:20
可是總統獲票這麼多，為什麼不能讓他也能決定？

00:35:21 - 00:35:23
這個東西，會有一套理論告訴你為什麼。

00:35:24 - 00:35:27
這個理論呢，是叫做功能區分理論。

00:35:27 - 00:35:29
大法官在釋字613號也有引進。

00:35:30 - 00:35:31
所以我們等一下來詳細講。

00:35:32 - 00:35:32
好。

00:35:33 - 00:35:33
先講第一個，請看黑板。

00:35:36 - 00:35:36
443

00:35:36 - 00:35:39
就把重要性理論放到臺灣，讓它發揚光大。

00:35:39 - 00:35:41
所以你要觀察的點是什麼？

00:35:41 - 00:35:43
重要的事情要給立法者。

00:35:43 - 00:35:44
重要重要重要，所以來看講義。

00:35:47 - 00:35:49
好，請看一下你的176頁。

00:35:49 - 00:35:50
請看阿拉伯數字四。

00:35:50 - 00:35:52
請看第一行，相較於前面說法。

00:35:52 - 00:35:54
有的過窄，有的過寬，我傾向折中。

00:35:55 - 00:35:59
其認為某一任務屬於國家重要事項就應交給立法者來做。

00:36:00 - 00:36:00
請接著看第二段。

00:36:01 - 00:36:03
那什麼是重要事項？

00:36:03 - 00:36:07
學理指出，這裡指的是對基本權實現有本質重要性者，請看括號。

00:36:07 - 00:36:12
注意，幹預行政要法律依據的基本理解依舊不變喔，它是起點喔。

00:36:12 - 00:36:13
好。

00:36:13 - 00:36:14
再來看第三段。

00:36:15 - 00:36:18
一般認為本說是被443號解釋理由書引進。

00:36:19 - 00:36:20
所以像是該理由書提到,

00:36:20 - 00:36:27
何種事項應於法律直接規範，或委由命令加以規定，應視其規範對象內容法益本身所限制之輕重。

00:36:29 - 00:36:31
而容許合理之差異，看到沒有？

00:36:31 - 00:36:33
這個差異是指什麼差異？

00:36:33 - 00:36:35
要不要交給立法者來做的差異。

00:36:35 - 00:36:36
所以它是看輕重。

00:36:37 - 00:36:37
再來順著念,

00:36:38 - 00:36:44
若僅執行法律之細節技術性的事項,就可以讓行政機關直接發布命令。

00:36:45 - 00:36:51
而給付行政自較限制人民權益寬鬆,但涉及公共利益的重大事項,

00:36:51 - 00:36:54
自應由法律之命令為依據之必要。

00:36:54 - 00:36:58
從前述行文都可以看到重要性理論在該號解釋的複雜痕跡。

00:36:58 - 00:37:06
所以呢，443很強調，我們看一件事情的重要與否，來決定要不要讓立法者分配給立法者來做更進一步的規範。

00:37:06 - 00:37:09
所以它是用重要性理論的痕跡非常明顯。

00:37:09 - 00:37:11
所以我們才可以說這件事，

00:37:11 - 00:37:13
然後才可以發展出後面的考點，什麼考點？

00:37:14 - 00:37:15
這邊先保密一下。

00:37:15 - 00:37:16
好。

00:37:16 - 00:37:17
請接著來看黑板，我們先把理論性東西快速收尾一下。

00:37:19 - 00:37:22
接下來就可以講剛才的那個小小謎團，它到底要怎麼考？

00:37:24 - 00:37:27
我是說，443及它後面的延伸考點。

00:37:28 - 00:37:29
好。

00:37:29 - 00:37:29
接著我們來看黑板。

00:37:30 - 00:37:31
這個地方。

00:37:32 - 00:37:35
為什麼重要的事要交給立法者？

00:37:35 - 00:37:39
賴清德、蔡英文、馬英九都得了很多票，為什麼他們不能決定重要的事？

00:37:40 - 00:37:40
這邊有個理論。

00:37:42 - 00:37:42
這個理論叫

00:37:46 - 00:37:47
功能罪是學理上的稱呼

00:37:47 - 00:37:50
是把德文直接翻過來的，我先解釋一下

00:37:51 - 00:37:56
然後呢，這個東西最後呢，在臺灣是被4613所承認，所以學者在七八十年代就講了

00:37:56 - 00:37:59
但是呢，其實

00:38:00 - 00:38:02
103號引進就奠定他的地位。

00:38:02 - 00:38:02
好,

00:38:02 - 00:38:04
先快速定義一下什麼是函數樣式,

00:38:04 - 00:38:05
講義有。

00:38:05 - 00:38:06
函數樣式意思就是說,

00:38:07 - 00:38:08
什麼事情，

00:38:08 - 00:38:10
要分配給誰去做，

00:38:10 - 00:38:11
我們就要看它的功能。

00:38:12 - 00:38:15
我們就把這某一件事情的分配，

00:38:15 - 00:38:17
按照它的功能。

00:38:17 - 00:38:19
去分配給最適合的。

00:38:20 - 00:38:22
所以用一句俗話就是把事情交給對的人來做，

00:38:22 - 00:38:24
這個叫做功能最適。

00:38:24 - 00:38:25
所以為什麼，

00:38:25 - 00:38:26
來我們看黑板。

00:38:26 - 00:38:30
行政跟立法超級比一比

00:38:31 - 00:38:34
為什麼有些事情交給行政來做不太適合

00:38:34 - 00:38:37
交給立法者來做理論上比較適合

00:38:37 - 00:38:38
適合。

00:38:39 - 00:38:42
就問一個簡單的問題跟臺灣的重大議題的討論

00:38:42 - 00:38:43
不是依據

00:38:43 - 00:38:44
重大討論

00:38:44 - 00:38:44
廢死。

00:38:45 - 00:38:46
請問廢死這件事情

00:38:46 - 00:38:51
你覺得交給行政機關，由比方說賴清德或蔡英文或馬英九一個人決定比較適合？

00:38:51 - 00:38:53
還是立法者決定比較適合？

00:38:53 - 00:38:54
你會

00:38:55 - 00:38:57
交給這個立法者來做，

00:38:57 - 00:38:58
可是詳細講，

00:38:59 - 00:39:03
為什麼立法在廢死的議題上比行政還要更具功能性呢？

00:39:03 - 00:39:04
為什麼？

00:39:04 - 00:39:06
他會從兩個地方來看。

00:39:06 - 00:39:09
這兩個參數請你稍微瞭解一下。

00:39:09 - 00:39:11
第一個組成。

00:39:13 - 00:39:15
請問立法院

00:39:17 - 00:39:22
立法院的組成當然是透過很多113個立法委員的選區或不分區來選嘛,

00:39:22 - 00:39:22
對不對?

00:39:23 - 00:39:24
那選區怎麼劃分?

00:39:24 - 00:39:26
全臺灣東西南北都有嘛,

00:39:26 - 00:39:27
所以它會湊集了,

00:39:28 - 00:39:29
像湊龍珠一樣,

00:39:29 - 00:39:32
湊出很多的多元意見。

00:39:32 - 00:39:33
好,

00:39:33 - 00:39:34
那行政機關是什麼組成的？

00:39:34 - 00:39:40
我們透過行政的總統為首去找行政院長，然後呢湊齊各種政務官。

00:39:40 - 00:39:43
然後呢那些事務官是透過考試來的,

00:39:43 - 00:39:44
所以扣掉事務官的話,

00:39:44 - 00:39:48
那些政務官他都是以這個某一個執政黨的色彩為主。

00:39:49 - 00:39:51
所以相較於立法院是比較單一的嘛。

00:39:51 - 00:39:52
好,

00:39:52 - 00:39:53
那我再問最後一個問題,

00:39:53 - 00:39:55
也是這個理論的最後一個點,

00:39:55 - 00:39:56
就是它決定的程序。

00:39:57 - 00:39:58
請問,

00:39:58 - 00:40:00
如果要交給立法

00:40:00 - 00:40:00
要走廢止的程序的話

00:40:00 - 00:40:03
他必須要把那個條文給廢掉嘛

00:40:03 - 00:40:05
所以他會經過立法的什麼程序

00:40:05 - 00:40:06
三讀嘛

00:40:07 - 00:40:10
那理論上啦

00:40:10 - 00:40:11
我們當然這邊要畫一個重大的

00:40:11 - 00:40:12
quote

00:40:12 - 00:40:17
理論上的話

00:40:17 - 00:40:22
這邊不會有所聞嘛

00:40:22 - 00:40:24
委員會都會正常開會嘛

00:40:24 - 00:40:26
都不會直接進復議嗎

00:40:26 - 00:40:27
也會好好的來討論嘛

00:40:27 - 00:40:28
所以

00:40:28 - 00:40:31
三讀理論上呢

00:40:31 - 00:40:35
就是要好好的來開每一次會

00:40:35 - 00:40:40
然後讓所有東西都能夠經過辯論

00:40:40 - 00:40:46
然後好好的出這個立法院來做三讀

00:40:46 - 00:40:49
所以這邊是相對理論上很完整的

00:40:49 - 00:40:49
可是

00:40:50 - 00:40:51
如果是行政呢

00:40:51 - 00:40:55
行政如果要去做廢止的話

00:40:55 - 00:40:59
比方說他要去弄一個行政命令來把這個東西廢掉

00:41:00 - 00:41:05
那請問行政命令的話

00:41:05 - 00:41:08
在行政程序法裡面

00:41:08 - 00:41:10
有任何具體的嚴肅的規定嗎

00:41:10 - 00:41:10
沒有啊

00:41:10 - 00:41:14
你去看法規命令的規定

00:41:14 - 00:41:18
他根本就沒有任何這個嚴肅的完整的細部規定

00:41:18 - 00:41:20
所以這邊是比較快的

00:41:20 - 00:41:22
要說簡便吧

00:41:22 - 00:41:23
簡便吧

00:41:24 - 00:41:24
好

00:41:24 - 00:41:27
那你再看一次他的結論

00:41:27 - 00:41:28
講義有喔

00:41:34 - 00:41:36
為什麼重要的要交給立法者

00:41:36 - 00:41:41
因為從結果論上

00:41:41 - 00:41:42
從組成分子上

00:41:42 - 00:41:46
跟辦事情的程序上面來看

00:41:46 - 00:41:48
我們的立法都會比行政

00:41:48 - 00:41:51
更適合去做重要事情的分配

00:41:51 - 00:41:56
因為立法者是比較多元的

00:41:56 - 00:42:00
它可以湊集大家的意見

00:42:00 - 00:42:00
那又為何

00:42:01 - 00:42:08
重要事項需交給立法者來設定規範，此可透過下述機關功能結構理論來解答。

00:42:08 - 00:42:11
阿拉伯數字五，機關功能結構理論，停，他這邊在臺灣又名為，叫做功能最適理論。

00:42:15 - 00:42:17
好,所以請看第一行,

00:42:17 - 00:42:20
本說認為特定事物到底應由法律或行政命令加以規範,

00:42:20 - 00:42:22
應從立法跟行政的特色觀察,

00:42:22 - 00:42:25
看看哪個部門的組成結構,決定方式跟程序比較適合,

00:42:25 - 00:42:27
所以他會有兩個參數,一個是

00:42:29 - 00:42:32
是組成的份子,一個是決定的程序。

00:42:32 - 00:42:40
好,所以往下念,換言之,如果想決定法律保留的範圍,可從法律跟行政命令的做成主體方式跟程序等差異點切入。

00:42:40 - 00:42:44
好,如同四字第613,停,613就引進這件事情,所以你看粗體字。

00:42:45 - 00:42:47
權力分立原則，

00:42:47 - 00:42:49
其一不僅在於權力的區分，

00:42:49 - 00:42:51
也要把所有國家事務分配，

00:42:51 - 00:42:52
由組織制度、

00:42:52 - 00:42:53
由功能等各方面，

00:42:53 - 00:42:54
叫適當、

00:42:54 - 00:42:56
適當之國家機關擔當履行。

00:42:56 - 00:42:59
以使國家決策更有效地達成正確之境地。

00:43:00 - 00:43:02
這個東西為什麼我說引進這個理論。

00:43:03 - 00:43:07
因為引進這個理論的人,不是別人,是許宗力老師,還有臺大的一些公法老師。

00:43:10 - 00:43:12
那他們在當年描述這個理論的時候。

00:43:13 - 00:43:16
跟你現在看到的文字有87%很像,所以你看過文獻之後再來看這個。

00:43:18 - 00:43:21
四字的解釋理由，你會覺得根本就是一模一樣嘛，一模一樣，那當然是沒問題嘛，就引進了嘛。

00:43:24 - 00:43:27
好，那麼這個就先給你保留在這邊。

00:43:27 - 00:43:28
你可以看一下例子，來看178頁。

00:43:31 - 00:43:33
178頁的第一段。

00:43:33 - 00:43:39
由於立法者經由全國不同地區選出，可以傳達四面八方的多元聲音，搭配謹慎反覆的三讀立法程序。

00:43:40 - 00:43:41
附註，這是理論上。

00:43:42 - 00:43:43
理論上。

00:43:43 - 00:43:49
實際上沒有這麼做，你透過去年一年的狀況，你可以自己用你自己的法學知識來判斷。

00:43:49 - 00:43:49
好。

00:43:50 - 00:43:54
理論上可就規範議題充分交鋒，交織周延穩健的規範內容，我都念得不好意思。

00:43:54 - 00:43:56
總之你回去自己再看一下，好，所以拉回來。

00:43:59 - 00:44:00
法律保留現在

00:44:00 - 00:44:02
還有幾個重點，請你快速複習一下，然後把它放回你腦海裡面，第一個，法律保留的意義是指說，特定的事情要保留給立法者，主要是基於分工合作，然後呢，分配的標準呢，就是從小到大，現在是基於43呢，就是建立在一個重要性理論的這個基礎之上。

00:44:15 - 00:44:18
而為什麼重要的要交給立法者來做分配，

00:44:18 - 00:44:20
主要是希望，不是希望，

00:44:20 - 00:44:22
是基於它的功能最是，

00:44:22 - 00:44:24
因為它組成分子很多元，程序很繁複，

00:44:24 - 00:44:27
所以相較於行政機關的這樣的特色，

00:44:27 - 00:44:30
它比較適合去扛這些重要的東西的規範。

00:44:30 - 00:44:33
好，以上是這個基本觀唸了。

00:44:33 - 00:44:36
就如同我剛剛講的，它是所有問題的起點，

00:44:36 - 00:44:38
所以我現在快速破題跟你講怎麼考，

00:44:38 - 00:44:40
來，你看一下黑板這邊，從這邊開始看，

00:44:41 - 00:44:46
既然重要的東西會分配給立法者來做，

00:44:46 - 00:44:54
那麼什麼東西是重要，就變成，從443以後，從它之後，很多實際大法官解釋的戰場。

00:44:54 - 00:44:55
所以呢,請注意喔,

00:44:55 - 00:44:58
既然443引進了重要性理論,

00:44:59 - 00:45:00
那什麼是重要呢,

00:45:01 - 00:45:03
就變成是更進一步的討論嘛,對不對,

00:45:03 - 00:45:04
那什麼是重要,

00:45:06 - 00:45:12
什麼是重要的話，就會被分成，按照過去的說法，就會被歸類成超級重要。

00:45:13 - 00:45:16
超級重要的話呢，就叫做絕對法律保留。

00:45:17 - 00:45:20
因為這件事情超級重要，只能交給立法者來[redacted] 。

00:45:21 - 00:45:24
那這件事情普通重要，它可以交給立法者來做。

00:45:25 - 00:45:29
也可以怎麼樣，交給行政機關授權出去做行政命令。

00:45:29 - 00:45:30
所以這件事情，

00:45:30 - 00:45:32
並沒有那麼絕對，所以這件事情叫相對法律保留。

00:45:33 - 00:45:37
那有些事情，根本就一點都不重要，根本就不要讓立法者規範，

00:45:37 - 00:45:38
行政機關可以自己單幹，

00:45:38 - 00:45:40
那這個東西叫做無須法律保留。

00:45:41 - 00:45:42
所以跟你講,這個就是考點,

00:45:42 - 00:45:43
為什麼這是考點,

00:45:44 - 00:45:49
因為當443引進了所謂的重要性理論之後,

00:45:49 - 00:45:57
而後的學者就在集中去爭吵說，這個事情的重要程度在光譜上什麼地方，它會被劃歸於哪個層次,

00:45:58 - 00:46:00
既然真實世界在吵說,

00:46:00 - 00:46:03
哪個事項被劃歸為一、二還是三？

00:46:03 - 00:46:06
那考試的時候就會考你，請問，

00:46:06 - 00:46:08
針對某一個題目中的事件，

00:46:09 - 00:46:10
它到底是屬於三，

00:46:10 - 00:46:11
屬於二？

00:46:11 - 00:46:12
還是屬於一

00:46:13 - 00:46:14
因為如果它是屬於二

00:46:15 - 00:46:17
你卻這個行政機關單幹

00:46:17 - 00:46:18
請問有沒有違反二的要求？

00:46:19 - 00:46:20
就違反二的要求了。

00:46:21 - 00:46:23
好，那我這邊舉個例子。

00:46:24 - 00:46:25
請這邊耐心點，

00:46:25 - 00:46:26
先跟著我看完。

00:46:28 - 00:46:31
根據釋字614，我們前面就有提過，

00:46:31 - 00:46:33
給付行政就是給好康的。

00:46:33 - 00:46:36
你一定要起碼符合相對法律保留,

00:46:36 - 00:46:37
請記得這件事情。

00:46:37 - 00:46:39
好，我們來看國考二試怎麼考。

00:46:40 - 00:46:40
好。

00:46:42 - 00:46:43
來，這是一個二試考題喔。

00:46:43 - 00:46:45
讓我老師翻一下給你看喔。

00:46:46 - 00:46:47
在後面一點點喔。

00:46:47 - 00:46:47
等我一下喔。

00:46:57 - 00:46:59
請幫我翻到你們的196頁。

00:47:01 - 00:47:02
好，這個不是二式喔。

00:47:02 - 00:47:04
但是我不想一直讓你們等，

00:47:04 - 00:47:05
所以我們先看這個考古題。

00:47:07 - 00:47:08
196頁，

00:47:08 - 00:47:09
來，

00:47:10 - 00:47:11
196頁的部分，

00:47:12 - 00:47:12
好,

00:47:12 - 00:47:13
等我一下,等我一下。

00:47:18 - 00:47:19
好,請看一下你的第一行喔。

00:47:20 - 00:47:22
196頁的這一題是身心障礙特考,

00:47:22 - 00:47:23
101年。

00:48:00 - 00:48:01
所以你回頭看黑板喔。

00:48:03 - 00:48:04
根據釋字614，

00:48:04 - 00:48:06
給好康的這件事情，

00:48:06 - 00:48:07
給獎勵跟補助這種事情，

00:48:07 - 00:48:10
他要有相對法律保留的依據，

00:48:10 - 00:48:12
他起碼要有相對法律保留，

00:48:12 - 00:48:13
就是政府要給依據。

00:48:13 - 00:48:17
所以這個時候你看講義的第一行後面，他是不是按照職權硬幹。

00:48:17 - 00:48:18
那這件事情有沒有違法？

00:48:19 - 00:48:22
就違法了，所以你在觀看題目的時候，你就會覺得怪怪的。

00:48:22 - 00:48:25
好，這時候請看題目的這個括號一。

00:48:26 - 00:48:33
該身心障礙宣導社會教育辦法是否滿足法律保留原則的要求，請從現行法規跟大法官解釋說明之。

00:48:34 - 00:48:34
所以你要怎麼說？

00:48:35 - 00:48:37
我們會詳細講，但是呢你看黑板。

00:48:37 - 00:48:39
這個時候你就要根據614號解釋。

00:48:41 - 00:48:46
一，先說614有關於社會福利的好康，要相對法律保留。

00:48:47 - 00:48:51
再說題目的第一行，這個辦法是單幹，直接用職權去做。

00:48:52 - 00:48:54
最後就說他違反法律保留結束。

00:48:54 - 00:48:56
別怕，這個只是暫時先舉例而已。

00:48:57 - 00:48:58
哦，所以請看黑板。

00:48:59 - 00:49:00
我們還沒有詳細講。

00:49:00 - 00:49:02
所以現在聽不懂真的沒關係。

00:49:02 - 00:49:04
但是呢，我現在開始的時候，你就跟著走。

00:49:05 - 00:49:09
我們現在在剛才講到法律保留的分配標準，對不對？

00:49:09 - 00:49:11
那分配標準我們停留在重要性理論，對不對？

00:49:12 - 00:49:15
那重要性理論之後，被引進之後呢，

00:49:15 - 00:49:17
就會有很多事跡。

00:49:17 - 00:49:20
發展出一個可以歸納的結果。

00:49:20 - 00:49:24
就是有些事情如果超重要，它就會被劃歸為所謂的絕對法律保留。

00:49:24 - 00:49:25
只能由立法者來做。

00:49:25 - 00:49:30
那有些事情是相對重要的話，它就會被劃歸為說立法者可以直接規範。

00:49:30 - 00:49:33
但是也可以授權出去讓行政機關做規範。

00:49:33 - 00:49:36
所以這種事情沒有那麼絕對，叫做相對法律保留。

00:49:36 - 00:49:38
好，所以考點在這個地方啊。

00:49:39 - 00:49:45
從重要性理論分出很多法律保留的這樣的設計的層次。

00:49:46 - 00:49:48
那這樣設計的層次，因為有很多層嘛。

00:49:48 - 00:49:51
所以這個考點就是重要名詞，叫做層級化的法律保留。

00:49:53 - 00:49:54
好，所以你看講義。

00:49:54 - 00:49:55
考點在這邊，往前翻。

00:50:02 - 00:50:02
來，

00:50:02 - 00:50:03
請看到178頁。

00:50:06 - 00:50:06
178頁，

00:50:06 - 00:50:08
請看一下（三），

00:50:08 - 00:50:10
我國之實踐，

00:50:11 - 00:50:12
層級化法律保留。

00:50:13 - 00:50:15
所以考點就在括號三。

00:50:16 - 00:50:16
好,

00:50:16 - 00:50:20
那我先把它考點的執行模式先跟你講喔。

00:50:20 - 00:50:20
來,

00:50:20 - 00:50:20
你看一下黑板喔。

00:50:22 - 00:50:26
正因為443引進的重要性理論，

00:50:26 - 00:50:27
所以呢，

00:50:27 - 00:50:28
接下來呢，

00:50:28 - 00:50:28
很多事蹟，

00:50:28 - 00:50:31
注意看我的黑板故意畫的地方喔。

00:50:31 - 00:50:34
很多釋字或者是未來的憲法判決呢,

00:50:34 - 00:50:38
就會用釋字把某些事情到底重要性有多高,

00:50:38 - 00:50:41
然後把它放到這三個層次裡面的某一下。

00:50:42 - 00:50:43
所以我們必須事前,

00:50:43 - 00:50:44
考試事前,

00:50:44 - 00:50:46
在二次之前,

00:50:46 - 00:50:49
把很多事死背起來,

00:50:49 - 00:50:49
為什麼?

00:50:50 - 00:50:50
不是被當分哦。

00:50:51 - 00:50:53
請問你在背誦是為了什麼?

00:50:53 - 00:50:54
我再問一次,

00:50:54 - 00:50:56
為什麼你們要背刑法條文,

00:50:56 - 00:50:57
多少都要背,

00:50:57 - 00:50:57
為什麼?

00:50:57 - 00:51:00
因為你才知道特定的故事要用哪個罪名嘛。

00:51:00 - 00:51:01
所以同理，

00:51:01 - 00:51:03
你要把四字背起來，

00:51:03 - 00:51:06
你才會知道特定故事的某一個東西，

00:51:06 - 00:51:07
它會被歸類為哪個層次，

00:51:07 - 00:51:09
你不背的話是做不出答案的嘛。

00:51:09 - 00:51:09
這樣理解了嗎？

00:51:10 - 00:51:10
好,

00:51:11 - 00:51:11
所以呢,

00:51:11 - 00:51:12
我們來看一下,

00:51:12 - 00:51:13
你的第一行,

00:51:14 - 00:51:15
前面，

00:51:15 - 00:51:18
臺灣區分法律保留的種種理論，

00:51:18 - 00:51:21
那麼何種事項應於法律直接規範或得委由行政命令規定，

00:51:21 - 00:51:23
這涉及到規範密度的問題。

00:51:23 - 00:51:25
這邊就可以用重要性理論去劃分。

00:51:25 - 00:51:26
好,

00:51:26 - 00:51:27
所以這個時候請看第一行,

00:51:27 - 00:51:30
四字四字443解釋理由書幾點出,

00:51:30 - 00:51:32
他用理論之相關參數,

00:51:32 - 00:51:36
提醒我們可以用這些參數判斷法律保留的範圍跟不同層次。

00:51:36 - 00:51:40
像是規範對象、內容、法益本身的輕重而容許合理的差異。

00:51:40 - 00:51:40
因此，

00:51:40 - 00:51:42
法律到底要規範多細？

00:51:42 - 00:51:43
其間的差異跟排序，

00:51:43 - 00:51:45
學理及稱之為層級化法律保留。

00:51:46 - 00:51:49
所以下面就會逐一的跟你介紹這些經典的字。

00:51:50 - 00:51:50
好,

00:51:50 - 00:51:51
所以再看一次黑板喔。

00:51:52 - 00:51:53
這個字為什麼要背？

00:51:54 - 00:51:57
黑板上我現在一直強調的這個字為什麼要背？

00:51:57 - 00:51:58
兩件事情，

00:51:58 - 00:51:59
一是，

00:52:00 - 00:52:06
一是就會測驗你，有關於這個四字，它被劃分為某個層次這樣的論述是正確還是錯誤，所以你不背的話就掰掰，你那題一定得不了分。

00:52:09 - 00:52:15
第二個，實例題，它就會考你某一個事情，然後具體這樣做OK。

00:52:15 - 00:52:23
所以這個事情到底根據這個四字是哪個層次，你必須先釐清，你才會知道說它實際有沒有依據，這樣OK，否則你對不起來，好。

00:52:25 - 00:52:29
好，所以請接著看黑板，我們講最後一個就帶你講新的進度了。

00:52:29 - 00:52:32
因此，承前因此，

00:52:32 - 00:52:36
每一個層次，我都會介紹對應的某些四字給你。

00:52:37 - 00:52:42
哪些事情被四字化為一與二或三，我就會逐一地介紹。

00:52:42 - 00:52:44
所以等一下大概會有15分鐘的時間。

00:52:45 - 00:52:47
我們就會在每個層級這樣跑。

00:52:47 - 00:52:48
然後把重要四字解釋給你聽。

00:52:49 - 00:52:50
所以你務必要抓到兩件事，哪兩件事？

00:52:53 - 00:52:56
今天不管我在講哪個層級，你要做到，你要抓兩件事。

00:52:58 - 00:53:00
第一個，你要抓的是事物。

00:53:01 - 00:53:03
它到底涉及到什麼事情。

00:53:03 - 00:53:06
然後第二個，你要去理解它在什麼樣的層次。

00:53:06 - 00:53:07
它在什麼樣的層次。

00:53:08 - 00:53:09
否則你背也是白背啊。

00:53:11 - 00:53:15
抓清楚細緻事物，然後記清楚它是什麼層次。

00:53:15 - 00:53:16
三拍子。

00:53:16 - 00:53:17
哪三拍子？

00:53:17 - 00:53:20
什麼事物，哪個四字詞，哪個層次。

00:53:20 - 00:53:22
哪個事物，哪個四字詞，哪個層次。

00:53:22 - 00:53:24
這樣三拍子把它記起來，考試的時候想的用。

00:53:24 - 00:53:26
所以我們注意來看一下。

00:53:28 - 00:53:29
好，所以請你看一下179頁。

00:53:30 - 00:53:32
我們先從絕對法律保留開始講。

00:53:32 - 00:53:33
來，你看179頁。

00:53:34 - 00:53:37
179頁請看小寫二，絕對法律保留，請看第一行。

00:53:37 - 00:53:42
是指某項事物只能由形式意義的法律加以規定，立法者不能拋棄其責任。

00:53:42 - 00:53:44
所以你看括號一，時效制度，這是事物。

00:53:45 - 00:53:50
時效制度這個東西只能夠交給立法者去做規範。

00:53:50 - 00:53:51
不能用命令，用命令就掰掰了。

00:53:53 - 00:53:55
所以請看一下你的第一行。

00:53:56 - 00:53:57
474指出，時效制度不僅

00:54:00 - 00:54:01
與人民權利義務重大關係，

00:54:01 - 00:54:04
且目的在尊重既存的事實狀態，

00:54:04 - 00:54:05
及為是法律秩序的安定，

00:54:06 - 00:54:06
與公益有關。

00:54:06 - 00:54:07
需經由法律明定,

00:54:08 - 00:54:09
自不得授權以行政命令。

00:54:09 - 00:54:10
請把經有兩個字圈起來。

00:54:11 - 00:54:12
所以看到沒有？

00:54:12 - 00:54:16
經有的意思就是指只能夠特定由這個東西來做,

00:54:16 - 00:54:17
簡稱逕由。

00:54:18 - 00:54:20
所以這邊只能夠用法律來做,

00:54:21 - 00:54:21
而且它後面一句,

00:54:22 - 00:54:23
自不得授權橫徵以命令,

00:54:24 - 00:54:26
就更加的強調不能交給立法者的,

00:54:26 - 00:54:26
對不起,

00:54:27 - 00:54:30
不能交給行政機關的絕對法律保留狀態,

00:54:30 - 00:54:30
有OK嗎?

00:54:31 - 00:54:31
好。

00:54:32 - 00:54:32
這邊,

00:54:33 - 00:54:34
看大家有點累了，

00:54:34 - 00:54:37
老師這邊要講一個比較特殊的案例，

00:54:37 - 00:54:38
但請注意我的用詞，

00:54:38 - 00:54:40
它非常特殊。

00:54:40 - 00:54:41
它明明是絕對法律保留。

00:54:42 - 00:54:43
但是被某一些法院判決認為,

00:54:44 - 00:54:44
喔，我覺得還好啊，

00:54:45 - 00:54:45
我們來看一下，

00:54:45 - 00:54:46
你看，住27，

00:54:46 - 00:54:47
請把它當例外。

00:54:48 - 00:54:49
請看住27。

00:54:50 - 00:54:50
為

00:54:50 - 00:54:51
食物有任何

00:54:51 - 00:54:54
法律授權給命令，訂定實效義務不可

00:54:54 - 00:54:57
如最高行107年6月的這樣的一個判決

00:54:57 - 00:54:59
但這個是非常非常的例外,

00:54:59 - 00:55:00
我很少見,

00:55:00 - 00:55:02
所以就當作稀有動物給你看一下。

00:55:02 - 00:55:03
好,

00:55:03 - 00:55:04
所以你看倒數第二行中間,

00:55:05 - 00:55:07
而依法律命令規定請求權,

00:55:07 - 00:55:08
自可在合理範圍內,

00:55:09 - 00:55:10
用同一法律命令規定其消滅時效,

00:55:11 - 00:55:12
尚無違法律保留原則。

00:55:12 - 00:55:13
我覺得這號判決,

00:55:14 - 00:55:17
之所以作為稀有動物就是在此之前全部都是否定的

00:55:18 - 00:55:20
所以這邊就當作休閒看看就好

00:55:21 - 00:55:22
不要把它當成是廣泛的食物見解

00:55:22 - 00:55:24
這樣你會很麻煩的。

00:55:24 - 00:55:24
好

00:55:24 - 00:55:26
所以這個是實效制度。

00:55:26 - 00:55:26
好,

00:55:26 - 00:55:27
所以我們來看一下黑板。

00:55:29 - 00:55:30
什麼是事物?

00:55:30 - 00:55:31
實效制度。

00:55:31 - 00:55:31
來，

00:55:32 - 00:55:32
什麼事？

00:55:32 - 00:55:33
474。

00:55:34 - 00:55:34
什麼樣的結果？

00:55:35 - 00:55:35
絕對法律保留。

00:55:36 - 00:55:37
所以你就順順的把它記起來了。

00:55:37 - 00:55:38
好,

00:55:38 - 00:55:39
那我們來看下面,

00:55:39 - 00:55:40
你來看括號二。

00:55:41 - 00:55:41
基本權的限制,

00:55:42 - 00:55:43
請看阿拉伯數字一

00:55:43 - 00:55:44
裁罰類的。

00:55:44 - 00:55:45
所以呢

00:55:45 - 00:55:46
請看一下括號一喔。

00:55:47 - 00:55:47
刑罰規範

00:55:48 - 00:55:48
這沒有問題嘛,

00:55:49 - 00:55:51
可是後面的指什麼東西?

00:55:51 - 00:55:53
主要構成部分。

00:55:53 - 00:55:53
好,

00:55:53 - 00:55:54
所以問題就來了,

00:55:54 - 00:55:55
有主要就有次要嘛,

00:55:55 - 00:55:56
所以請問什麼是主要？

00:55:56 - 00:55:58
今天如果我們規範這個的構成要件,

00:55:59 - 00:56:00
跟這個東西

00:56:00 - 00:56:00
法律效果，它就是主要部分。

00:56:02 - 00:56:03
那什麼是次要部分?

00:56:04 - 00:56:11
今天如果規範禁止販毒,可是毒品不是有分級嗎?所以請問毒品分幾級,這個可不可以丟出去做補充?

00:56:11 - 00:56:13
可以,所以這個是次要的嘛。

00:56:13 - 00:56:19
所以我們今天主要是針對括號一,刑法的主要的構成部分,也就是刑名跟刑罰這兩件事情,請看注228。

00:56:24 - 00:56:29
此時乃特定指向犯罪定型跟定名。

00:56:30 - 00:56:34
分號，在符合授權要件下，並不禁止所謂的空白授權要件。

00:56:35 - 00:56:40
所以那個處罰的主要框架，應該要有法律來做規範。

00:56:40 - 00:56:44
那至於說法律框架之內，他授權去補充，這沒有不行。

00:56:44 - 00:56:47
誰說的，四叉貓。

00:56:47 - 00:56:48
來看內文，請看第二段。

00:56:49 - 00:56:53
在後續同院四字522的解釋理由書。

00:56:53 - 00:56:59
大法官放寬為，刑法法規關係人民生命自由財產至鉅，請把至鉅圈起來。

00:57:00 - 00:57:01
為什麼要請你圈？

00:57:02 - 00:57:05
這是一個重要性理論表現的文字啊。

00:57:05 - 00:57:10
往下念，自應依循罪刑法定主義，以制定法律方式為之。

00:57:10 - 00:57:11
可是

00:57:11 - 00:57:15
法律如果授權主管機關發佈命令為補充規定時,請把補充兩個字圈起來,看到沒有?

00:57:17 - 00:57:20
他會把一些細的、次要的丟出去。

00:57:20 - 00:57:22
這樣也是沒問題的，順著念。

00:57:22 - 00:57:26
須自授權之法律規定中，預見其行為之可罰，方符刑法明確性原則，這是另外一件事。

00:57:29 - 00:57:30
好。

00:57:30 - 00:57:34
所以總之，請大家再回來一下下，再回來179，我們在做一個記號。

00:57:34 - 00:57:35
來。

00:57:35 - 00:57:38
179頁，請看一下上面的括號一。

00:57:39 - 00:57:41
上面的括號一，時效制度，請看第一行。

00:57:41 - 00:57:46
474指出，時效制度不僅與人民權利義務有重大關係，請把重大圈起來。

00:57:46 - 00:57:47
好，請問為什麼要請你畫重大？

00:57:49 - 00:57:55
因為時效制度很重大，很重要嘛，所以到最後下面竟由法律明定嘛。

00:57:55 - 00:58:00
老師要你們去感受那個字裡行間的大法官的那樣的一個理念。

00:58:00 - 00:58:02
算是理由的，埋炸彈的部分。

00:58:02 - 00:58:04
你要看他如何在理由之間去埋那個炸彈,

00:58:05 - 00:58:07
你這樣才能夠感受到那個起起伏伏,

00:58:08 - 00:58:09
我是說理論的一個內容。

00:58:10 - 00:58:11
好，所以請看黑板喔。

00:58:12 - 00:58:13
522說什麼？

00:58:14 - 00:58:19
四至五二二說，刑罰的主要構成部分，我們是絕對法律保留。

00:58:19 - 00:58:20
好，那刑罰如此，

00:58:20 - 00:58:22
我們的行政法也如此，

00:58:22 - 00:58:25
請你看一下四之二，來看隔壁頁180頁。

00:58:28 - 00:58:33
各位千萬不要小看，阿拉伯數字二，我們的考試考古題就出過了。

00:58:33 - 00:58:35
請問行政法的構成要件是什麼樣的設計？

00:58:35 - 00:58:37
來，你看第一行，四至402表示：

00:58:38 - 00:58:42
裁罰性的行政處分，其處分的構成要件跟法律效果應有法律定之。

00:58:43 - 00:58:46
法律雖得以命令加以補充，惟目的、內容、範圍需具體明確。

00:58:46 - 00:58:48
所以請看括號二，什麼內容？

00:58:48 - 00:58:53
行政法的規範的主要部分，我們也是由法律來絕對法律保留，可以嗎？

00:58:54 - 00:58:58
所以這些東西，請你一定要用四字把它放到腦海裡去。

00:58:58 - 00:59:00
不然你一試也不方便嘛。

00:59:00 - 00:59:04
遑論是二試的討論，因為二試不會帶大法官解釋進去嘛。

00:59:04 - 00:59:05
好，再來順順的看喔。

00:59:06 - 00:59:09
請看括號三，公務員免職的構成要件。

00:59:09 - 00:59:11
請看四字第一行491。

00:59:11 - 00:59:12
491的請看第二行。

00:59:13 - 00:59:21
對於公務員所謂的免職懲處處分，為限制其服公職權利，實質上屬懲戒處分，其構成要件應有法律定之。

00:59:21 - 00:59:22
看到沒有？

00:59:22 - 00:59:27
所以免職的構成要件要法律來做，這是491強調的。

00:59:28 - 00:59:28
好,

00:59:29 - 00:59:30
那我們再來請看新的進度。

00:59:30 - 00:59:33
順著看，阿拉伯數字二，非裁罰性的部分。

00:59:34 - 00:59:38
非裁罰性的部分呢，請幫我一個忙，請先看隔壁頁，181頁。

00:59:39 - 00:59:42
181頁呢,請看一下括號二。

00:59:42 - 00:59:44
國家收集個人資訊的目的,

00:59:45 - 00:59:50
就是why,為什麼國家要收集你資訊,它必須有立法者明定。

00:59:50 - 00:59:53
所以我們來看一個故事,我們再回頭過來看這個603。

00:59:54 - 00:59:59
我要講的不是603本尊,但是我們可以透過這個四字去看看另外一個故事。

01:00:00 - 01:00:01
大家有沒有開車的經驗，你開車的話現在在擋風玻璃前面不是要貼個小貼紙嗎，這個小貼紙可以幹嘛？

01:00:06 - 01:00:08
不是貼好看的，不是什麼歌迷俱樂部，這個小貼紙可以讓你在高速公路上怎麼樣？

01:00:11 - 01:00:15
這個暢通無阻，因為你可以來自己扣那個所謂的ETC的過路費。

01:00:16 - 01:00:19
好，請問ETC過路費的這樣的一個原理是什麼？

01:00:19 - 01:00:21
這個橫軸是距離嗎？

01:00:21 - 01:00:30
所以它會透過你行車的距離，怎麼樣，去用那個機器登記你經過每一個這個算是milestone，這樣的一個記錄，透過每一次的這樣的刷卡刷卡刷卡，得出你經過幾個點跟距離來換算你的過路費嘛，對不對？

01:00:37 - 01:00:40
好，所以呢，有一天呢，在前幾年。

01:00:40 - 01:00:43
大家可能那時候還比較年紀輕一點。

01:00:43 - 01:00:46
那時候高速公路局呢就突發奇想，喔，

01:00:46 - 01:00:48
這個不是有距離嗎？

01:00:48 - 01:00:50
這個不是有時間嗎？

01:00:51 - 01:00:54
來，請問距離除以時間得出什麼東西？

01:00:54 - 01:00:55
速率嘛。

01:00:55 - 01:00:58
哦，我們知道每一臺車的速率也太棒了，所以這時候怎麼樣？

01:00:58 - 01:01:00
ETC化

01:01:00 - 01:01:02
發生什麼事？

01:01:02 - 01:01:03
罰單殺手嘛。

01:01:03 - 01:01:04
就可以用ETC來繳罰單。

01:01:04 - 01:01:04
可是我就問，

01:01:04 - 01:01:09
大家允許ETC來收集我們的距離這樣的個資，它原始目的是為了什麼？

01:01:12 - 01:01:16
ETC收集我們距離的原始目的,當然是為了ETC繳費嘛。

01:01:16 - 01:01:21
所以這時候這個時空資料,原始的目的是為了繳費,

01:01:22 - 01:01:24
你怎麼可以拿來設計成罰單呢?

01:01:24 - 01:01:27
所以這個時候,請注意看黑板喔。

01:01:27 - 01:01:30
你收集時空資料的目的,原本是為了過路費,

01:01:31 - 01:01:34
你現在要轉成這樣的一個罰鍰,

01:01:34 - 01:01:37
你設計這樣新的目的，你的法律保留層次為何？

01:01:37 - 01:01:38
請看一下你的講義。

01:01:41 - 01:01:41
第一行，

01:01:41 - 01:01:46
603號表示，為確保個人主體性跟人格發展的完整，

01:01:46 - 01:01:47
好,

01:01:47 - 01:01:49
所以呢,請把這個「完整」兩個字圈起來,它很重要啊,不是嗎?

01:01:51 - 01:01:51
往下念。

01:01:51 - 01:01:58
保障人民的資訊隱私權,就其正當取得個人資料,應確保合於目的之正當使用跟安全。

01:01:58 - 01:01:59
重點出現了,故

01:02:00 - 01:02:04
國家收集資料的目的，需明確於法律制定之中，所以當時交通部高速公路局，壓根對這個轉去改為收集罰單的目的，根本就沒有任何的法律依據，他那個時候硬幹，就被罵到翻天了，就被罵到起飛了，所以那個時候才沒有這件事情，不然我們現在的ETC都會變成罰單殺手，可是各位很清楚的看到。

01:02:26 - 01:02:29
我們收集這個時空資料的目的，原始是為了過路費。

01:02:30 - 01:02:31
誰給你那邊變罰單啊？

01:02:32 - 01:02:41
所以收集資訊的目的，從A變成B，這個轉彎的過程，新增的過程，這個收集之目的，本身就要法律依據了。

01:02:41 - 01:02:44
所以這是一個很重要的概念。

01:02:45 - 01:02:49
我們不能空言公共利益，就讓行政機關去做很多事。

01:02:49 - 01:02:54
因為很多事情的起點，如目的本身，可能都要有法律保留。

01:02:54 - 01:02:58
這個是行政法，越發展到後面很細緻的地方。

01:02:58 - 01:02:59
你一定要想一下。

01:03:00 - 01:03:06
好，再來請看一下括號三，徵收土地後，移轉第三人開發的要件。

01:03:06 - 01:03:10
好，這邊就要講了，下面第一號四字743號的故事，你不聽那個故事你是不太容易理解的。

01:03:13 - 01:03:16
好，這邊先問卷調查一下，我不想要講重複你們知道的東西。

01:03:17 - 01:03:20
請問不太清楚所謂的聯合開發的舉手，不太清楚的，好，他還是要講一下。

01:03:23 - 01:03:26
聯合開發從這四個字就聽得出濃濃的銅臭味嘛，沒有錯，那聯合開發跟743有什麼關係呢？

01:03:31 - 01:03:32
主要是因為。

01:03:33 - 01:03:34
主要是因為。

01:03:34 - 01:03:38
我們呢，這幾年呢，為了捷運方興未艾，當然現在已經差不多在臺北市該有的都有了，現在是往外擴。

01:03:43 - 01:03:46
好，那當年在蓋捷運的時候呢，比方說，這個是北車。

01:03:47 - 01:03:49
下一站中山，下一站雙連。

01:03:49 - 01:03:50
blablabla。

01:03:50 - 01:03:58
可是呢,我們雖然是地下的,可是到了那個民權東路那邊之後,我是說原山山那邊之後,就是地上的站,地上的站體。

01:03:59 - 01:04:00
那你如果在

01:04:00 - 01:04:09
圓山這邊,他如果是地上地上的站體的話,他這邊就需要有一個地上的站體的空間,那勢必就要徵收。

01:04:09 - 01:04:13
我這邊只是舉例,不是說圓山等於徵收,先讓我一口氣講完。

01:04:14 - 01:04:17
總之呢,這些地上的站體他需要徵收嘛,對不對?

01:04:18 - 01:04:20
那徵收之於就會有人被徵收啊，聽起來像廢話，可是請注意喔。

01:04:22 - 01:04:25
徵收完，假設是徵收這麼一大塊地。

01:04:26 - 01:04:27
那麼問一個是非題，假設為了蓋站體。

01:04:29 - 01:04:31
我們用掉了斜線的部分。

01:04:31 - 01:04:37
請問剩下徵收過來之後，剩下沒用完的問號部分，請問各位政府機關。

01:04:40 - 01:04:43
徵收蓋完站體了，剩下的部分可以自由運用嗎？

01:04:43 - 01:04:45
可以自由運用的舉手。

01:04:45 - 01:04:46
好，不能自由運用的舉手。

01:04:47 - 01:04:49
好，答案是不能自由用沒錯。

01:04:49 - 01:04:52
可是這邊就訪問你們一個民法的法理啊，什麼是所有權？

01:04:53 - 01:04:56
自由使用收益處分的這樣的一個權能。

01:04:56 - 01:04:58
所以他都已經經過徵收了。

01:04:59 - 01:05:00
主管機關當年沒抗辯。

01:05:00 - 01:05:02
我已經徵收了，所有權是誰的？

01:05:03 - 01:05:05
所有權是我的，所以我可以自由的使用收益啊。

01:05:06 - 01:05:07
可是這個地方哪裡怪？

01:05:07 - 01:05:09
注意看，這是聯合開發要進來了。

01:05:11 - 01:05:16
他們把這個剩下來的地方，應該說用完之後的剩下來的地方，不用白不用。

01:05:17 - 01:05:20
拿去做什麼，做四個字聯合開發。

01:05:21 - 01:05:24
聯合開發的意思就是，顧名思義找誰一起來開發？

01:05:25 - 01:05:27
找民間廠商一起來聯合開發。

01:05:27 - 01:05:29
有錢大家賺，臺北發大財嘛。

01:05:29 - 01:05:30
所以這個時候，

01:05:30 - 01:05:33
聯合開發就把什麼私人的土地，從A身上變到給

01:05:35 - 01:05:37
財團快樂玩的聯合開發。

01:05:37 - 01:05:44
所以這樣子把土地從A目的蓋捷運，轉成給私人財團聯合開發這件事情，從A目的

01:05:45 - 01:05:47
轉成B目的。

01:05:47 - 01:05:50
尤其涉及到土地利用的方式，就引發民怨。

01:05:50 - 01:05:53
所以大法官在釋字，對不起，743裡面就提到說。

01:05:54 - 01:05:55
走，來看一下。

01:05:59 - 01:06:00
請你。

01:06:00 - 01:06:01
你看括號三的標題：

01:06:02 - 01:06:06
徵收土地後移轉第三人的要件，

01:06:06 - 01:06:10
這件事情本身就要絕對法律保留。

01:06:10 - 01:06:10
來，我們看第一行。

01:06:11 - 01:06:16
743指出,主管機關為公用或公益之目的而徵收人民不動產財產後,

01:06:16 - 01:06:19
如續將原屬人民財產權移轉為第三人所有,

01:06:20 - 01:06:23
亦使徵收權力濫用並產生圖利之疑慮,

01:06:23 - 01:06:24
請把這個疑慮圈起來,

01:06:24 - 01:06:25
因為這個疑慮很重大

01:06:25 - 01:06:26
這個疑慮很重大,

01:06:27 - 01:06:27
重要性議題,

01:06:28 - 01:06:31
所以呢,請看下一頁,

01:06:33 - 01:06:40
所以第一行,系爭規定所徵收之大眾捷運需用之土地,納入後續計畫辦理聯合開發之情形,

01:06:41 - 01:06:46
仍應有法律明確規定之機關得將之移轉於第三人所有使得為之,

01:06:46 - 01:06:47
各位，什麼叫「使得為之」？

01:06:48 - 01:06:53
你要有前面的移轉依據，你才能夠去做後面這樣的移轉，並做後面的聯合開發。

01:06:53 - 01:06:55
所以這件事本身要絕對法律保留。

01:06:56 - 01:06:56
OK。

01:06:57 - 01:06:57
好。

01:06:58 - 01:07:15
所以呢,我們就講完了,

01:07:15 - 01:07:27
一個初衷,就是說

01:07:27 - 01:07:43
為什麼我們要講這些釋字

01:07:44 - 01:07:48
因為某一些事物,它會經過釋字,然後被劃歸為某個層次,

01:07:48 - 01:07:54
所以你不知道某個事物被釋字劃歸在某個層次,你一試跟二試就只能夠在那邊傻笑嘛,

01:07:54 - 01:07:55
好,

01:07:55 - 01:07:58
請翻回到180頁,我們有個跳過去的,

01:07:58 - 01:08:00
180頁

01:08:00 - 01:08:00
的程度

01:08:00 - 01:08:00
到底什麼時候是絕對

01:08:00 - 01:08:00
什麼時候是相對

01:08:00 - 01:08:01
就變成是很重要的嘛

01:08:01 - 01:08:01
對不對

01:08:05 - 01:08:06
這時候你要記得

01:08:07 - 01:08:10
在臺灣誰負責課稅這個事情，在中央誰？

01:08:11 - 01:08:11
財政部嘛

01:08:11 - 01:08:13
財政部國稅局嘛

01:08:13 - 01:08:15
會負擔這個事情的主要任務嘛

01:08:15 - 01:08:16
所以請記得

01:08:17 - 01:08:19
我們很多納稅的規定固然是法律位階

01:08:20 - 01:08:21
但更多的規定是執法

01:08:22 - 01:08:27
所以在食物上最常吵架的東西就是你這個執法有沒有違反絕對法律保留的問題

01:08:27 - 01:08:29
這是食物上很常吵的

01:08:30 - 01:08:30
所以呢

01:08:31 - 01:08:33
在真實世界裡面

01:08:33 - 01:08:33
考試的東西不算

01:08:33 - 01:08:36
在真實世界裡面大法官釋字在過去

01:08:36 - 01:08:41
大概快有一半以上都是財政部函釋或相關執法有沒有危險的問題

01:08:41 - 01:08:43
尤其都在吵法律保留

01:08:43 - 01:08:43
所以

01:08:44 - 01:08:45
這是一個真實的狀況

01:08:46 - 01:08:47
好，所以我們來看一下

01:08:47 - 01:08:48
請看括號頁的第一行

01:08:50 - 01:08:52
大法官解釋的號次產生是此概念

01:08:53 - 01:08:55
最早在釋字413幾位

01:08:55 - 01:08:56
我這邊先講結論

01:08:57 - 01:08:59
413的東西大家先觀察一下就好

01:08:59 - 01:08:59
不必記

01:09:00 - 01:09:00
為什麼

01:09:00 - 01:09:01
等一下再說

01:09:01 - 01:09:02
請看第二行

01:09:03 - 01:09:05
世界條規定人民有依法律納稅之義務

01:09:05 - 01:09:07
細人民只有依法律

01:09:07 - 01:09:08
看到沒有，只有依法律

01:09:09 - 01:09:14
只有依法律所定的納稅主體、稅目、稅率、納稅方法、稅捐等項目而負納稅義務或享受優惠

01:09:16 - 01:09:19
舉凡應以法律明定之諸稅項目，自不得以命令取代

01:09:20 - 01:09:21
所以看到沒有

01:09:21 - 01:09:24
看起來好像前面的東西都是絕對法律保留對不對

01:09:24 - 01:09:25
看起來嘛

01:09:25 - 01:09:27
但是我為什麼一直講看起來

01:09:27 - 01:09:29
因為你看第二段

01:09:29 - 01:09:30
因職

01:09:30 - 01:09:30
注意者

01:09:31 - 01:09:34
大法官事後以將絕對法律保留的範圍模糊化

01:09:34 - 01:09:36
如其在釋字75指出

01:09:36 - 01:09:36
憲法

01:09:36 - 01:09:37
第19條

01:09:37 - 01:09:39
規定人民有依法律納稅之義務

01:09:39 - 01:09:44
且國家課與人民納稅之義務或給予人民稅捐之優惠時，應就諸稅主體、客體、客體對主體的歸屬、稅基、稅率、納稅方法

01:09:44 - 01:09:45
期間等諸稅構成要件

01:09:45 - 01:09:50
以法律或具體明確授權的法律法規命令定之

01:09:55 - 01:09:56
請問

01:09:56 - 01:10:00
我們這一段的粗體字有明確的劃歸什麼事

01:10:00 - 01:10:01
是絕對，什麼是相對嗎？

01:10:01 - 01:10:02
沒有，他故意的，為什麼？

01:10:03 - 01:10:05
因為大法官也不想把話講死。

01:10:05 - 01:10:08
還記得我們前面在臺灣誰會主要負責這個東西嗎？

01:10:08 - 01:10:09
財政部國稅局。

01:10:10 - 01:10:11
所以他有一大堆的行政命令。

01:10:12 - 01:10:14
所以如果他有一大堆的行政命令要做，我們又讓他絕對法律保留的話。

01:10:16 - 01:10:18
這樣子國稅局會跳腳啊。

01:10:18 - 01:10:20
第一個就去查大法官的稅了。

01:10:20 - 01:10:22
所以這個時候大法官，當然以上是開玩笑。

01:10:22 - 01:10:29
所以大法官呢，他在現，因為靠近現在呢，他就越不會把這個租稅的項目等等去把它劃歸到絕對法律保留。

01:10:30 - 01:10:34
他要保留給行政機關一點呼吸的空間。

01:10:35 - 01:10:35
好。

01:10:35 - 01:10:37
好，所以你看最後一段。

01:10:39 - 01:10:43
不過法律終究不可能把所有課稅細節寫得一清二楚。

01:10:43 - 01:10:47
所以有些比較技術性的部分，還是可以由主管機關用命令來補充。

01:10:47 - 01:10:50
只要說明這些是依法令之前做的。

01:10:50 - 01:10:51
而且本於法律原本的目的。

01:10:51 - 01:10:54
還有公平課稅的原則，就不算違反租稅法律原則。

01:10:54 - 01:10:55
所以下一段。

01:10:55 - 01:10:56
這是一個考點。

01:10:57 - 01:11:04
因此700號就強調，法律之規定不能拘泥，有關課稅的技術性細節，尚非不得已行政命令為必要之事實。

01:11:05 - 01:11:13
而本於法定職權所謂的事實，如其符合法律保留的目的、租稅之意義跟課稅的公平原則，就與法律保留原則無違。

01:11:13 - 01:11:13
好。

01:11:13 - 01:11:14
這段道理在說什麼？

01:11:15 - 01:11:15
所以來看一下黑板。

01:11:17 - 01:11:18
這段的意思就是說。

01:11:19 - 01:11:20
四字告訴我們。

01:11:21 - 01:11:22
這是一個24考點，曾經被直接考過的。

01:11:25 - 01:11:26
四字告訴我們。

01:11:27 - 01:11:30
有關於納稅的事情呢，固然要有法律依據。

01:11:31 - 01:11:32
固然要有法律依據。

01:11:32 - 01:11:37
可是呢，如果法律依據的構成要件，或者是某一些文字。

01:11:37 - 01:11:40
我們透過怎麼樣，函式去做解說。

01:11:41 - 01:11:42
函式去做解說。

01:11:42 - 01:11:44
請注意看我這個綠色的部分。

01:11:45 - 01:11:47
這個函式只不過是去解說這個法律。

01:11:48 - 01:11:50
他這個解說這件事情呢。

01:11:50 - 01:11:52
只不過是一個技術性的事項。

01:11:52 - 01:11:54
這件事情是無須法律保留的。

01:11:54 - 01:11:55
所以請問。

01:11:56 - 01:11:59
這個函式去解釋這個法律，是一個技術性

01:12:00 - 01:12:00
很不重要的事情

01:12:01 - 01:12:04
那麼這件事情還需要由法律來做依據嗎？

01:12:04 - 01:12:04
這個東西

01:12:05 - 01:12:06
就不用了

01:12:06 - 01:12:09
所以24就有一年在考這個

01:12:09 - 01:12:13
請問我們用函數去解釋租稅法的構成要件

01:12:13 - 01:12:17
這個函數的動作本身，它沒有任何依據是直接用指選做的

01:12:17 - 01:12:17
這樣可不可以

01:12:18 - 01:12:19
當然可以

01:12:19 - 01:12:21
所以我們來看一下這邊的閃電並重

01:12:23 - 01:12:24
那我們看一下第一行

01:12:24 - 01:12:27
這一題在問房屋稅的評定要點

01:12:27 - 01:12:28
停

01:12:28 - 01:12:30
這個評定要點就是一個

01:12:30 - 01:12:32
行政命令啊，尤其是行政規則

01:12:33 - 01:12:36
他在解釋那個房屋稅的稅法的構成要件啊

01:12:37 - 01:12:37
這樣聽懂了嗎

01:12:38 - 01:12:38
再往下念

01:12:39 - 01:12:42
是機關自己定的，是否違反法律保留

01:12:43 - 01:12:50
重點就是要分清楚，這邊到底是像4705號說的，涉及到人民權利的重要事項要法律授權

01:12:50 - 01:12:54
還是像700號說的，只是技術性細節事項，而不需法律授權

01:12:54 - 01:12:56
這類的二選一

01:12:56 - 01:12:58
就要看有沒有經典實務做解

01:12:58 - 01:13:00
本題如果沒有其他學理的話

01:13:00 - 01:13:02
現在2026有多大的反對的話

01:13:02 - 01:13:04
當時有一個104年的決議

01:13:04 - 01:13:06
就是說這是無須法律保留

01:13:06 - 01:13:07
就直接用指權來做

01:13:08 - 01:13:08
這樣可以嗎

01:13:09 - 01:13:11
這個104年4月的決議

01:13:11 - 01:13:12
就說可以用

01:13:13 - 01:13:16
它是一個技術性事項，它可以直接用指權來做

01:13:17 - 01:13:19
所以他採的是7700號這邊的角度

01:13:19 - 01:13:20
這樣OK嗎

01:13:21 - 01:13:22
好

01:13:22 - 01:13:27
所以呢,我們就把這個絕對法律保留的相關的東西都跟你講了

01:13:27 - 01:13:28
所以我們來看一下黑板

01:13:31 - 01:13:34
現在講的進度是在講說層級化法律保留的發展

01:13:35 - 01:13:39
所以大法官針對某個事情，把它塞到哪個框架之下

01:13:39 - 01:13:41
用什麼事字都分得一清二楚

01:13:41 - 01:13:44
所以呢，我們用事字來知道哪一些事情

01:13:44 - 01:13:48
被劃歸到絕對法律保留的層次呢

01:13:48 - 01:13:48
來

01:13:48 - 01:13:50
隨便背幾個

01:13:50 - 01:13:55
第一個，根據474，我們就是在這個所謂的時效是絕對法律保留

01:13:55 - 01:14:00
然後呢，如果是剛才的所謂的那個資訊隱私的這樣的理念

01:14:00 - 01:14:00
規範，根據釋字603，它的這個規範，各自的這樣的目的本身也是絕對法律保留。

01:14:06 - 01:14:15
然後呢,我們比方說,隨便拉出來講一個,491,491提到說什麼,公務員的免職要件,也是被劃歸為絕對法律保留,OK?

01:14:15 - 01:14:21
所以這邊呢,什麼事,針對什麼事物,做出什麼層次的決定,三拍子,麻煩你自己去記。

01:14:21 - 01:14:25
這個124,都是很常見的考點。

01:14:25 - 01:14:29
好,接著請看黑板,我們來講下一個,叫做相對法律保留。

01:14:29 - 01:14:31
相對法律保留。

01:14:31 - 01:14:33
意思是甚麼？意思是，請看講義。

01:14:34 - 01:14:37
請看括號，隔壁頁，好，不好意思。

01:14:39 - 01:14:40
在182頁。

01:14:41 - 01:14:44
182頁，請看第一行，

01:14:44 - 01:14:47
此指某項事項應有法律規定，

01:14:47 - 01:14:51
但是如果法律授權主管機關發布補充命令，

01:14:51 - 01:14:52
也不是不行。

01:14:53 - 01:14:55
所以各位，這個為什麼叫相對法律保留？

01:14:55 - 01:14:59
因為立法者自己直接做可以，他也可以授權機關自己做。

01:15:00 - 01:15:01
但一定要授權。

01:15:01 - 01:15:04
機關不可以自己做，他必須要取得授權，有看到嗎？

01:15:05 - 01:15:07
所以這個叫相對法律保留。

01:15:07 - 01:15:07
好。

01:15:08 - 01:15:10
那什麼事情是相對法律保留呢？

01:15:10 - 01:15:10
請看括號一。

01:15:11 - 01:15:14
生命或身體自由外之自由權益的限制，請把這個「外」圈起來。

01:15:15 - 01:15:19
因為當年443是用一個二分法喔。

01:15:19 - 01:15:19
好。

01:15:19 - 01:15:20
我們來看第一行。

01:15:21 - 01:15:26
443解釋理由書就指出,涉及人民其他自由權利,請看一下注235。

01:15:27 - 01:15:36
注230提到,443理由書就說,剝奪跟人民生命或限制身體自由者,必須遵守罪刑法定主義,以制定法律方式為之,請問這兩行是什麼意思?

01:15:38 - 01:15:42
限制到生命跟身體的處罰,這個事項是屬於哪個層次?

01:15:43 - 01:15:48
限制生命跟身體的處罰,它是我們的絕對法律保留的層次,看懂了嗎?

01:15:49 - 01:15:50
所以。

01:15:50 - 01:15:50
往回內文。

01:15:51 - 01:15:56
內文的第一行的中間，涉及人民其他，請問這個其他是指什麼之外？

01:15:57 - 01:16:00
生命跟身體處罰之外的權利限制。

01:16:00 - 01:16:00
這樣可以嗎？

01:16:00 - 01:16:00
再往下。

01:16:02 - 01:16:08
因有法律加以規定，如於法律授權發布命令為補充規定時，其授權應符合具體明確。

01:16:09 - 01:16:11
好，所以這時候請看一下第一行後面，對不起，第三行後面。

01:16:13 - 01:16:19
這樣看起來，好像只要限制生命跟身體以外的這個情況都會只是相對法律保留。

01:16:19 - 01:16:19
來，請看下一頁。

01:16:20 - 01:16:22
答案不是這樣。

01:16:22 - 01:16:24
因為前段文字上有何種事項

01:16:24 - 01:16:27
與法律加以直接規範或委由命令與規定，

01:16:27 - 01:16:28
跟規範力度有關，

01:16:28 - 01:16:31
因視其規範對象內容本身限制是輕重，

01:16:31 - 01:16:32
而允許合理之差異的用詞。

01:16:33 - 01:16:34
所以針對，請注意。

01:16:35 - 01:16:42
限制生命身體以外自由的狀況，我們還是要看個案的限制手段跟目的，不排除有可能被劃歸為絕對法律保留。

01:16:42 - 01:16:43
來，舉例。

01:16:44 - 01:16:48
財產權的侵害，有沒有可能變成是絕對法律保留？

01:16:49 - 01:16:51
有啊，剛才743不就這樣嗎？

01:16:51 - 01:16:53
743不就是這樣的例子嗎？

01:16:53 - 01:16:53
你看黑板。

01:16:55 - 01:16:59
受徵收的財產權，這樣子移轉給其他人做聯合開發。

01:16:59 - 01:17:04
這個移轉本身對財產權的限制，不就是一個絕對法律保留的例子嗎？

01:17:04 - 01:17:07
所以老師講這一坨話，只是想提醒。

01:17:07 - 01:17:09
兩件事，443。

01:17:10 - 01:17:17
雖然說我們這些生命跟身體處罰以外的限制，都有這個相對法律保留的狀況。

01:17:17 - 01:17:19
但它永遠等於相對法律保留嗎？

01:17:19 - 01:17:26
不一定，如743就是一個非生命身體處罰的限制，但依舊變身為絕對法律保留的故事。

01:17:27 - 01:17:30
所以呢，請大家一定要理清這件事情。

01:17:31 - 01:17:33
都幫你點去，點出來了。

01:17:35 - 01:17:35
好。

01:17:36 - 01:17:40
那麼，再幫我回到這個左邊的閃電命中。

01:17:41 - 01:17:42
好。

01:17:42 - 01:17:43
我們來看一下黑板這邊。

01:17:44 - 01:17:46
其實講到閃電命中也沒什麼了不起。

01:17:46 - 01:17:47
因為你看一下黑板。

01:17:47 - 01:17:49
當年這題就是在考說。

01:17:50 - 01:17:51
有一個被視為，請看藍色。

01:17:52 - 01:17:55
有一個被視為劃歸為相對法律保留的東西。

01:17:56 - 01:17:57
結果呢。

01:17:57 - 01:17:59
這個我們的機關，他就用職權。

01:18:00 - 01:18:01
直接把它做出來了。

01:18:02 - 01:18:03
所以這邊的考點很簡單,

01:18:04 - 01:18:07
你必須知道什麼事項,根據什麼事證,

01:18:07 - 01:18:12
在內題裡面它應該屬於相對法律保留,結果他用職權來做,對還是不對?

01:18:13 - 01:18:13
當然不對嘛,

01:18:13 - 01:18:16
對不對?所以你看一下文字,閃電兵中這邊。

01:18:17 - 01:18:27
這裡的經典考法就是，某一個不是限制生命身體的侵害性行政，是否依照對應的法條，通常可用43，取得該有的法令依據。

01:18:27 - 01:18:28
當時考題是這樣子的，

01:18:29 - 01:18:32
機關做出管制之際，是否具備對應足夠的法令依據？

01:18:32 - 01:18:36
而這類法律保留的考法，請特別注意行政行為的屬性，

01:18:37 - 01:18:39
再點出判斷法律保留層次的對應法條。

01:18:39 - 01:18:40
看到沒有？

01:18:40 - 01:18:42
什麼事項，它是什麼事實。

01:18:43 - 01:18:46
往下念，確定涉及行為在成文化法律保留的哪個層次，

01:18:47 - 01:18:50
再對比題目的事實，是不是職權所為。

01:18:50 - 01:18:52
好，確認法令依據是否足夠。

01:18:52 - 01:18:54
論述這樣子寫才能完整。

01:18:54 - 01:18:55
多完整？

01:18:56 - 01:18:59
四字點出細項事項的成績化層次,

01:19:00 - 01:19:02
然後再點出事實是否滿足那個層次,

01:19:03 - 01:19:06
最後你才能說它到底有還是沒有違反法律保留。

01:19:06 - 01:19:09
請耐心地把這件事情都寫好。

01:19:10 - 01:19:13
論證是超車其他考生最重要的東西，

01:19:14 - 01:19:17
請不要浪費你這樣一個很珍貴的東西。

01:19:17 - 01:19:18
好。

01:19:18 - 01:19:18
好。

01:19:19 - 01:19:22
那，大家的表情已經逐漸母湯了，

01:19:22 - 01:19:25
所以我們講完183頁就讓你們休息，好不好？

01:19:25 - 01:19:27
好，小寫四晚點再講，

01:19:27 - 01:19:29
好，我們來看一下這個括號二。

01:19:30 - 01:19:33
括號二的標題請看清楚，這個題目超常出現的。

01:19:33 - 01:19:35
叫做重大公益給付行政。

01:19:36 - 01:19:37
這邊的意思我們先看標題,

01:19:37 - 01:19:38
來，請看後半部四個字，

01:19:39 - 01:19:40
什麼叫給付行政？

01:19:41 - 01:19:44
用行政機關的力量給你一些好康，這個叫給付行政嘛。

01:19:44 - 01:19:46
那前面的重大公益是指程度

01:19:47 - 01:19:49
所以三倍券為什麼是重大公益？

01:19:49 - 01:19:51
因為它是全國人每個人都拿到三倍券

01:19:52 - 01:19:53
那當然超重大公益啊

01:19:53 - 01:19:54
你有那些錢嗎？

01:19:54 - 01:19:54
沒有嘛,

01:19:55 - 01:19:56
所以這個錢是幾百億嘛。

01:19:56 - 01:19:57
好,再來普發一萬重不重要?

01:19:58 - 01:20:00
不是說重不重要，重

01:20:00 - 01:20:00
呃,它的公益程度重不重大?

01:20:02 - 01:20:06
超重大,每個人一萬呢,2300萬乘上一萬,那數字是天文數字啊,哦,好。

01:20:07 - 01:20:14
所以這麼重大的東西,請看第一行,614號及綜合443理由書表示。

01:20:14 - 01:20:17
意思就是啊,614照抄443啦。

01:20:17 - 01:20:17
請看第二行。

01:20:18 - 01:20:24
給付行政如未限制人民自由權利,故難謂與憲法23條規定之人民基本權利的法律保留原則有違。

01:20:24 - 01:20:25
好,請注意。

01:20:25 - 01:20:27
23條只規定比例原則嗎?

01:20:28 - 01:20:30
不是,23條也規定了法律保留。

01:20:30 - 01:20:30
的原則,看到沒有?

01:20:31 - 01:20:32
好,再往下。

01:20:32 - 01:20:37
為如涉及公共利益並涉及人民基本權利保障之重大事項。

01:20:37 - 01:20:39
請你把第三行的公共利益畫底線。

01:20:40 - 01:20:43
然後把第四行中間的重大圈起來。

01:20:43 - 01:20:45
所以就是重大公益的由來嘛,對不對?

01:20:45 - 01:20:46
重大公益。

01:20:46 - 01:20:53
再往下，原則任一應有法律或法律明確授權的東西為依據，使得據以制定法規命令。

01:20:54 - 01:20:56
好，抱歉，忘記畫一個東西了。

01:20:56 - 01:20:56
請在第二行的最前面。

01:20:57 - 01:20:58
請把「幾付行政」畫一下底線。

01:20:59 - 01:21:00
所以這一段有三個記號。

01:21:00 - 01:21:01
哪三個記號？

01:21:01 - 01:21:04
重大公益支出，第二行幾付行政。

01:21:05 - 01:21:06
它是什麼層次？

01:21:07 - 01:21:09
它是相對法律保留層次。

01:21:09 - 01:21:09
有看出來嗎？

01:21:10 - 01:21:14
所以這五六行,我們要濃縮的就是標題。

01:21:15 - 01:21:17
重大公益之給付行政,它是哪個層次?

01:21:18 - 01:21:20
相對於法律保留這個層次。

01:21:20 - 01:21:21
請閱讀出來。

01:21:21 - 01:21:23
閱讀不出來的,下課請跟我來討論。

01:21:23 - 01:21:24
這很重要，因為你之後。

01:21:26 - 01:21:27
我們課程大概，沒記錯大概一二月就結束了。

01:21:30 - 01:21:31
再次提醒。

01:21:31 - 01:21:32
所以。

01:21:32 - 01:21:33
明年2月的時候。

01:21:33 - 01:21:34
大法官會不會付出？

01:21:35 - 01:21:36
喔，說到這個喔。

01:21:36 - 01:21:38
你們這些考生喔，該說爽還是不爽呢？

01:21:39 - 01:21:42
其他考生喔，每週都有大官周記啦，要拜讀啦。

01:21:42 - 01:21:42
好。

01:21:42 - 01:21:47
可是你們這些考生暫時喔，大法官喔，這個放超長的暑假喔。

01:21:47 - 01:21:50
所以該說你們的幸運還是國之不幸呢？

01:21:50 - 01:21:50
不知道，但是。

01:21:51 - 01:21:52
你們現在沒有事做嘛。

01:21:52 - 01:21:54
所以明天大概就會有了吧。

01:21:54 - 01:21:56
再沒有的話，我也不知道該怎麼辦。

01:21:56 - 01:21:56
好。

01:21:57 - 01:21:59
好，至少憲法老師表示開心，不用更新講義了。

01:22:00 - 01:22:00
好

01:22:00 - 01:22:01
好

01:22:01 - 01:22:02
請回到你的講義

01:22:03 - 01:22:05
所以這邊你看閃電命中，講完就讓你休息

01:22:06 - 01:22:12
這邊的經典考法就是，某一個重大公益給付行政是否依照對應的視字取得該有的法律依據

01:22:12 - 01:22:18
所以當時的考題就是，做出類似的給付行政，卻欠缺法律依據，就可能會犯本原則

01:22:19 - 01:22:23
所以一樣，這類考題請特別留意它的屬性，就是它的事物

01:22:23 - 01:22:29
在點出判斷法律保留的對應視字，如614，確定它是哪一個保留，如相對法律保留

01:22:29 - 01:22:31
這時候對比視字

01:22:31 - 01:22:31
結論

01:22:31 - 01:22:31
數就會完整

01:22:31 - 01:22:32
了

01:22:32 - 01:22:33
所以啊，443這號釋字喔

01:22:34 - 01:22:36
你再怎麼樣都把它背起來，為什麼

01:22:37 - 01:22:38
443泛用性很強啊

01:22:39 - 01:22:42
生命跟身體以外的處罰的限制

01:22:42 - 01:22:44
就會用到443嘛，相對嘛

01:22:44 - 01:22:47
重大公務給付行政，也是相對嘛

01:22:47 - 01:22:49
所以再怎麼樣不會背

01:22:49 - 01:22:51
你起碼要背一個釋字啊

01:22:51 - 01:22:58
有點像是你去野外，不能說野外，你去太平洋搭郵輪，你最後一個就會剩一個救生圈，那個叫做443嘛

01:22:58 - 01:23:03
這樣可以嗎？如果太平洋郵輪發生船難，你443就是你最後的救生圈啊

01:23:03 - 01:23:03
吼

01:23:04 - 01:23:05
好，我們複習一下就讓你下課喔

01:23:06 - 01:23:07
請看黑板

01:23:08 - 01:23:08
所以

01:23:08 - 01:23:15
剛才約莫20分鐘前的一個學習，是一個24跟14都會出現的考點，叫做三拍子

01:23:15 - 01:23:16
哪三拍子，什麼樣的事物

01:23:17 - 01:23:20
根據什麼樣的視字，它是哪個層次，一式的話就是直接考那個敘述的正確與否

01:23:24 - 01:23:28
二式的話就會考你說這個事物有沒有符合剛才三拍子的層次

01:23:29 - 01:23:29
所以

01:23:29 - 01:23:30
一定要

01:23:30 - 01:23:31
把它記起來

01:23:31 - 01:23:32
好，我們休息20分鐘喔

01:23:33 - 01:23:35
好，大概是8點21，我們就8點20，抱歉

01:23:37 - 01:23:39
然後我們再來想，休息，我們先休息一下

01:23:45 - 01:23:46
喔，大家辛苦了

01:23:46 - 01:23:48
我們就慢慢來上課，那開始前先閒聊一下

01:23:49 - 01:23:51
讀書的心法

01:24:00 - 01:24:04
再一樣把那個公式畫出來，我們就是一直疊加不同的東西喔。

01:24:06 - 01:24:08
這樣才是學習的一個技巧之一啊，就是在同一個東西上把東西加上去喔。

01:24:11 - 01:24:15
寫這本講義也是這樣子，在同個框架一直疊加東西上去啊，這本書就跑出來了。

01:24:16 - 01:24:22
然後現狀等於你的那個目標加你的策略,加你的心態。

01:24:23 - 01:24:26
好,我們來談談策略之一,就是時間管理。

01:24:27 - 01:24:32
講到時間管理呢,上次講的那個「時間都到哪裡去」的那本書。

01:24:32 - 01:24:36
他就接著新進度,有講一些新的技巧。

01:24:36 - 01:24:38
那在時間管理這邊呢,

01:24:38 - 01:24:40
他有一個四個步驟,

01:24:40 - 01:24:43
可以作為大家盤點你們的時間的

01:24:43 - 01:24:45
這樣的一個算是想法,

01:24:45 - 01:24:47
可以去檢測看看。

01:24:48 - 01:24:52
第一個就是你一定要確認你的目標，這不是廢話。

01:24:52 - 01:24:56
上次我們是不是有跟你講說，你要問自己五次Why嘛。

01:24:57 - 01:24:58
你到底為什麼要考國考嘛。

01:24:59 - 01:25:07
你就會確認你就會確認你心中一個最真正、最深沉、最不可為他人道哉的一個真正的目標。

01:25:08 - 01:25:15
比方說小明，我就是為了養家活口喔，這個為家而奮鬥，我一定要考上律師才能夠怎麼樣撐起全家。

01:25:15 - 01:25:19
這樣的一個這麼沉重的目標，也許只有小明自己知道。

01:25:19 - 01:25:22
他不能跟別人講，他都要講說，我覺得律師很厲害。

01:25:22 - 01:25:22
他只能講這樣子。

01:25:23 - 01:25:26
但這種真正的目標才能夠讓你往前衝。

01:25:26 - 01:25:26
好，再來。

01:25:27 - 01:25:27
第二個。

01:25:28 - 01:25:30
請你老老實實地。

01:25:30 - 01:25:32
去盤點你的時間。

01:25:33 - 01:25:34
講一個對比啦。

01:25:34 - 01:25:36
假設今天我們要去烤肉。

01:25:36 - 01:25:38
每個人都不能，應該說。

01:25:39 - 01:25:41
烤肉大家就要分工合作嘛。

01:25:41 - 01:25:44
有的人去採買，有的人去那個整場地，對不對。

01:25:45 - 01:25:47
你不能當那個只會帶吐司來的人嘛。

01:25:47 - 01:25:49
那太遜了嘛，對不對。

01:25:49 - 01:25:54
所以我們每個人都要針對這個事情呢，去盤點每個人該做的工作量。

01:25:54 - 01:25:55
當然這個比喻有點遠。

01:25:56 - 01:25:57
拉回來。

01:25:57 - 01:25:59
你的目標如果是A。

01:25:59 - 01:26:00
你

01:26:00 - 01:26:03
時間的運用有全部運用在A上面嗎?

01:26:03 - 01:26:05
我們這邊快速舉例喔。

01:26:05 - 01:26:08
如果今天你的目標是考試，

01:26:09 - 01:26:12
那請問你的時間有全部運用在考試嗎?

01:26:13 - 01:26:17
你早上醒來，你花多少時間在床上耍廢玩手機？

01:26:18 - 01:26:20
玩了一個半小時手機才起床,

01:26:20 - 01:26:24
然後再花一個半小時吃飯加刷牙洗臉,

01:26:24 - 01:26:28
最後都已經中午了，你才去學校，然後又吃飯了。

01:26:28 - 01:26:32
所以這個時候你一個早上花了多少時間在唸書，你心知肚明嘛。

01:26:33 - 01:26:35
那下午，跟同學吃飯吃到下午兩點,

01:26:35 - 01:26:37
回來中間睡個午覺到兩點半,

01:26:37 - 01:26:41
兩點半起床之後看看個新聞，再滑一下手機又一個小時三點,

01:26:41 - 01:26:46
所以下午三點之前你還沒有唸到半本書，請問你這個時間盤點有任何成功之處嗎?

01:26:46 - 01:26:47
零,

01:26:47 - 01:26:47
zero

01:26:48 - 01:26:51
所以這邊的盤點是超重要的,

01:26:51 - 01:26:55
所以這邊那本時間用到哪裡去的這本書呢,提出另外一個子觀念啦。

01:26:57 - 01:26:59
叫做時間毒素。

01:27:01 - 01:27:05
你要去盤點哪些事佔用掉你時間的時間毒素。

01:27:06 - 01:27:07
也就是雙面刃,

01:27:08 - 01:27:11
社群媒體是你休閒時間的好朋友，

01:27:11 - 01:27:13
任何人都會拿起來滑兩下，

01:27:13 - 01:27:20
但是如果你該用在目標的時間被轉去那邊滑社群媒體，

01:27:21 - 01:27:24
不管是圖書館也好，還是上課時間也好，

01:27:24 - 01:27:25
這都是你的自由。

01:27:25 - 01:27:28
但是如果它佔用到你的目標，它就是時間毒素。

01:27:29 - 01:27:32
所以這個你自己去評估你到底要不要做這件事情。

01:27:32 - 01:27:34
好，再來下面兩個就講快一點。

01:27:35 - 01:27:37
第三個的話就是，

01:27:38 - 01:27:40
你要去，我忘記它的專有名詞了。

01:27:41 - 01:27:43
總之你要有勇氣地去重整，

01:27:44 - 01:27:46
重整你的這個時間的使用，

01:27:47 - 01:27:51
就是你要刪去那些不好的時間毒素，

01:27:51 - 01:27:55
你如果沒有下定決心，在盤點之後去重整，

01:27:56 - 01:27:58
去刪除掉你那些時間毒素的話。

01:27:58 - 01:28:00
你就一直會原地。

01:28:00 - 01:28:00
重新踏步，

01:28:00 - 01:28:03
所以在講一次剛才小明的行程，

01:28:03 - 01:28:07
早上先花一個半小時在那邊床上滑手機決定要不要起床，

01:28:07 - 01:28:08
再花一個半小時吃早餐。

01:28:08 - 01:28:10
結果弄一弄就12點了，又吃午餐，

01:28:10 - 01:28:12
午餐吃完之後下午又睡午覺到三點了，

01:28:12 - 01:28:14
然後呢五點鐘呢，

01:28:14 - 01:28:16
我就問，晚上保成幾點補習？

01:28:16 - 01:28:17
六點半。

01:28:17 - 01:28:19
所以你三點還沒看書，你六點半就要補習，

01:28:19 - 01:28:21
你中間要不要吃飯，你要不要移動，

01:28:22 - 01:28:23
所以你只剩一個小時可以看書，

01:28:23 - 01:28:26
你一個小時可以看書的話，結果你這一天背了，

01:28:26 - 01:28:28
比方說，你背了民法典。

01:28:29 - 01:28:32
你背了行政法典，或者是參考書，你是不是要超重？

01:28:32 - 01:28:34
結果你只看了兩三頁，然後就來補習了。

01:28:34 - 01:28:36
補習班又有補習班的參考書跟講義。

01:28:37 - 01:28:39
你知道到底要背多少書，浪費多少時間。

01:28:39 - 01:28:42
所以呢，請刪去你的時間毒素。

01:28:42 - 01:28:43
最後，

01:28:44 - 01:28:48
重新把時間用在對的地方。

01:28:49 - 01:28:50
這個東西是要有意識的，

01:28:51 - 01:28:53
就跟那個刑法所講的意圖一樣，

01:28:54 - 01:28:59
你一定要有意圖的這個層次去做，重新分配你的時間投資。

01:29:40 - 01:29:42
不然你依舊會重新踏步,

01:29:42 - 01:29:43
舉例當結尾，

01:29:43 - 01:29:46
前面講你花了一個半小時在弄起床這件事情，

01:29:47 - 01:29:47
那請問，

01:29:48 - 01:29:52
一個半小時這件事情是時間毒素嗎？因為你花太多時間在起床嗎？

01:29:52 - 01:29:55
所以那一個半小時，如果你可以馬上變成五分鐘彈起來，

01:29:56 - 01:29:59
你去床上加裝什麼機關也好，噴乾冰也好，隨便，

01:30:00 - 01:30:03
他的媽媽也不是什麼有錢人，在某個前提之下。

01:30:03 - 01:30:08
所以呢，重新投資你現在最大的籌碼就是時間是最重要的事情。

01:30:08 - 01:30:09
好，這四個講完了。

01:30:09 - 01:30:10
我們來看一下新進度。

01:30:11 - 01:30:12
請回到你的講義。

01:30:13 - 01:30:14
我們講到法律保留。

01:30:15 - 01:30:17
法律保留呢，有四個層次。

01:30:18 - 01:30:21
那剛才看大家的表情呢，已經有點母湯了。

01:30:21 - 01:30:22
所以我想要快速複習一下。

01:30:23 - 01:30:26
不過我是用這個口頭，不用翻講義。

01:30:26 - 01:30:28
我自己倒是翻一下，因為剛剛頁數跑掉了。

01:30:28 - 01:30:29
等我一下。

01:30:33 - 01:30:35
請看到183頁。

01:30:35 - 01:30:37
183頁請看最下面，小寫四。

01:30:38 - 01:30:41
這邊所謂的非屬法律保留的範圍。

01:30:41 - 01:30:44
非屬法律保留的範圍呢，我們快速複習一下前面。

01:30:45 - 01:30:50
也就是單一事物根據某個事實，它會被劃歸到某個層次。

01:30:50 - 01:30:53
這個就是124的一個最經典的考法。

01:30:54 - 01:30:57
它會考你這個層次的描述是否正確。

01:30:57 - 01:31:01
以及題目中的事實是否符合那個層次。

01:31:01 - 01:31:04
這就是選擇跟申論題的一個很典型的出法。

01:31:04 - 01:31:06
再來你看第四個層次。

01:31:06 - 01:31:08
叫做非屬法律保留。

01:31:08 - 01:31:09
這邊先用道理去想。

01:31:10 - 01:31:14
來，請問，我們到底是用什麼理論來分配法律保留？

01:31:14 - 01:31:16
什麼理論？重要性理論。

01:31:16 - 01:31:21
所以第四個，無需法律保留的範圍，就有一個是括號一。

01:31:21 - 01:31:28
因為，雖然它是幹預行政，可是它是屬於什麼內容？技術性、細節性的內容。

01:31:29 - 01:31:30
它超不重要。

01:31:30 - 01:31:34
所以這件事情雖然幹預到人，但是它這個是雞毛蒜皮。

01:31:35 - 01:31:38
所以這樣的事情依舊不用依據，行政機關可以直接做。

01:31:38 - 01:31:41
舉例，各位如果去戶政事務所辦公，

01:31:41 - 01:31:45
戶政事務所是不是都跟你講說，來，先生小姐請你抽號碼牌。

01:31:45 - 01:31:48
那抽號碼牌這件事情有沒有影響到大家的一般行動自由？

01:31:49 - 01:31:49
有啊。

01:31:50 - 01:31:50
不抽不理你啊。

01:31:51 - 01:31:53
啊你的一般行動自由就受到影響了。

01:31:53 - 01:31:57
啊我就問，請問抽號碼牌要立一個抽號碼牌條例嗎？

01:31:57 - 01:31:59
不用嘛，為什麼要這麼累？

01:31:59 - 01:32:00
因為它就是

01:32:00 - 01:32:01
一個怎麼樣，括號一，

01:32:01 - 01:32:02
幹預你的事，

01:32:02 - 01:32:04
但是是很雞毛蒜皮的事。

01:32:04 - 01:32:05
所以超不重要的,

01:32:06 - 01:32:07
所以需不需要法律依據？

01:32:07 - 01:32:08
我們不需要依據，

01:32:08 - 01:32:11
也不需要一個超號碼牌的專型條例的問題，

01:32:12 - 01:32:13
所以這是第一個。

01:32:13 - 01:32:14
再來請看括號二。

01:32:15 - 01:32:17
非重大公益的給付行政，

01:32:18 - 01:32:18
或者，

01:32:19 - 01:32:20
614的反面推論，

01:32:20 - 01:32:21
這是什麼意思？

01:32:21 - 01:32:23
法律上很常用這樣的解釋技巧啊。

01:32:24 - 01:32:27
如果重大公益給付行政要相對法律保留，

01:32:27 - 01:32:30
反過來講就不需要法律保留嗎？

01:32:30 - 01:32:30
好。

01:32:31 - 01:32:31
好。

01:32:31 - 01:32:31
所以我們舉例。

01:32:32 - 01:32:34
什麼東西是給付行政可是不到重大公益？

01:32:35 - 01:32:36
這是一個相對的，

01:32:36 - 01:32:37
因為重不重大是相對。

01:32:38 - 01:32:39
所以常見的例子在教科書裡面。

01:32:40 - 01:32:41
比方說跨年演唱會。

01:32:41 - 01:32:44
各縣市跨年不是都會辦一些演唱會嗎？

01:32:44 - 01:32:44
好，

01:32:45 - 01:32:46
雖然這是給付行政，

01:32:46 - 01:32:49
可是它的預算可能就是幾百萬幾千萬。

01:32:49 - 01:32:50
跟什麼三倍券

01:32:50 - 01:32:53
跟什麼普發一萬那種幾百億卯起來標的東西

01:32:54 - 01:32:54
相對起來

01:32:55 - 01:32:56
它是小屋見大屋嘛

01:32:56 - 01:32:59
因此你會聽過說我們要什麼跨年演唱會專行條例嗎？

01:33:00 - 01:33:00
不用，

01:33:00 - 01:33:01
這是一個例子。

01:33:01 - 01:33:01
好，

01:33:02 - 01:33:02
繼續，

01:33:02 - 01:33:03
請看括號三。

01:33:03 - 01:33:04
括號三

01:33:04 - 01:33:05
大學自治的處理

01:33:06 - 01:33:06
是字第563號

01:33:07 - 01:33:07
來，我們看一下黑板。

01:33:08 - 01:33:10
這邊一定要從黑板的故事切入

01:33:11 - 01:33:12
不然你就會覺得好像

01:33:12 - 01:33:13
這個硬背

01:33:14 - 01:33:14
我不希望你這樣子。

01:33:15 - 01:33:16
我們來看一下故事。

01:33:17 - 01:33:18
話說563的背景事實

01:33:18 - 01:33:19
是有一個人被退學了。

01:33:20 - 01:33:20
好，

01:33:20 - 01:33:22
你來看一下這個結構圖。

01:33:23 - 01:33:23
今天大學，

01:33:24 - 01:33:25
尤其是國立大學。

01:33:26 - 01:33:28
它是一個行政機關嘛。

01:33:28 - 01:33:29
那,

01:33:29 - 01:33:30
記住,

01:33:30 - 01:33:31
國立大學在臺灣還沒有法人化,

01:33:32 - 01:33:33
它現在的定位是行政機關。

01:33:34 - 01:33:38
所以行政機關如果要把一個學生做一個退學這樣子的動作,

01:33:39 - 01:33:39
好,

01:33:39 - 01:33:40
我就問,

01:33:40 - 01:33:42
退學對學生產生什麼影響？

01:33:43 - 01:33:45
他的學術自由會產生影響嘛。

01:33:48 - 01:33:49
所以我再請教你喔,

01:33:50 - 01:33:51
如果你只看白色的層次的話,

01:33:52 - 01:33:54
你會不會覺得這樣的一個退學,

01:33:55 - 01:33:56
被侵害學術自由,

01:33:57 - 01:33:58
大學在做這個動作之前,

01:33:59 - 01:34:00
需不需要法律依據？

01:34:00 - 01:34:00
照前面所學

01:34:01 - 01:34:02
你應該會覺得說，退學應該要有法律依據

01:34:04 - 01:34:08
那它要法律依據的話，它就必須要有法律的這樣的構成要件

01:34:09 - 01:34:11
我們的大學才能夠做這樣的事情

01:34:11 - 01:34:13
到目前為止很符合你前面學的嘛

01:34:13 - 01:34:15
尤其是四字箴言嘛，對不對

01:34:15 - 01:34:17
生命身體以外的這個處罰的限制

01:34:17 - 01:34:19
包含退學就應該要法律依據才對啊

01:34:20 - 01:34:21
好，可是請注意喔

01:34:22 - 01:34:23
四字箴言不是這樣看

01:34:25 - 01:34:28
四字箴言用兩句話來打斷你剛才的想像

01:34:28 - 01:34:29
好，箴言說什麼

01:34:30 - 01:34:32
箴言用紅色來講

01:34:32 - 01:34:33
箴言就說來請問

01:34:33 - 01:34:39
大學有沒有一種運作模式，你聽過的叫做大學自治四個字，有沒有聽過？

01:34:40 - 01:34:41
有吧。

01:34:41 - 01:34:42
好，那大學自治是什麼意思？

01:34:43 - 01:34:45
自治就是我自我管理。

01:34:45 - 01:34:50
自我管理的話就是我的大學事項我自己來處理。

01:34:50 - 01:34:51
這不是廢話

01:34:51 - 01:34:52
因為你看一下二

01:34:53 - 01:34:56
請問法律是二選一

01:34:57 - 01:34:59
法律之於大學

01:34:59 - 01:35:00
他是他

01:35:00 - 01:35:01
速率的表現

01:35:01 - 01:35:02
還是自律的表現

01:35:03 - 01:35:05
再問一次，因為我沒有看到你們的臉

01:35:05 - 01:35:10
請問對於大學自治而言，法律這樣的要求是一種他律還是自律？

01:35:11 - 01:35:11
他律嘛

01:35:12 - 01:35:15
所以法律既然是一種他律的話，就是對自治的一種幹擾

01:35:16 - 01:35:17
說什麼

01:35:18 - 01:35:20
大學有大學自治

01:35:20 - 01:35:22
有關於大學的運作應該自我管理

01:35:23 - 01:35:25
不應該受到法律作為他律的幹擾

01:35:25 - 01:35:27
所以這個時候在大學自治的範圍之內

01:35:28 - 01:35:30
不生法律保留的問題

01:35:30 - 01:35:32
所以這個時候他就可以直接做

01:35:32 - 01:35:33
所以回到你的講義標題

01:35:33 - 01:35:34
（三）

01:35:37 - 01:35:39
大學自治事項的處理

01:35:39 - 01:35:40
為什麼無須法律保留

01:35:41 - 01:35:41
各位

01:35:42 - 01:35:44
是因為大學自治不重要嗎

01:35:44 - 01:35:44
錯

01:35:45 - 01:35:48
是因為大學有大學自治，所以他自己來

01:35:48 - 01:35:49
這是523講的，你看下一頁

01:35:52 - 01:35:53
好，請看你的粗體字

01:35:53 - 01:35:54
第一段

01:35:55 - 01:35:59
該校民族學系訂定該校碩士資格考試要點，辦理考試

01:36:00 - 01:36:00
是資格，此項資格考試定位於大學自治的範疇，不生憲法23條適用問題。

01:36:00 - 01:36:00
好，所以

01:36:06 - 01:36:07
這邊呢，請你看最後一行，再念一次。

01:36:09 - 01:36:10
為預約大學自治的範疇。

01:36:11 - 01:36:13
好，所以在這個範疇之內怎麼樣？

01:36:13 - 01:36:15
不生23條的問題，來，請把23條畫一下底線。

01:36:17 - 01:36:19
寫上法律保留四個字。

01:36:19 - 01:36:20
我們剛剛不是講了嗎？

01:36:20 - 01:36:23
23條只會處理比例原則嗎？

01:36:23 - 01:36:23
不會。

01:36:24 - 01:36:27
23條也會處理什麼原則，法律保留原則嗎？

01:36:27 - 01:36:30
所以把整句話帶入進去，我們念最後一次。

01:36:31 - 01:36:33
來，這一行的最前面。

01:36:34 - 01:36:39
在這個大學自治的範疇之內，不會啟動什麼概念的問題，法律保留的問題。

01:36:41 - 01:36:43
所以這個時候大學自治就可以單幹，這樣懂了嗎？

01:36:44 - 01:36:47
在大學的事項的範疇之內，大學就可以直接做。

01:36:48 - 01:36:50
所以大學可以自己設計退學的規定。

01:36:51 - 01:36:52
大學可以自己去執行這個規定。

01:36:53 - 01:36:54
好，可是你注意看黑板喔。

01:36:57 - 01:36:58
有一就有二喔。

01:36:59 - 01:37:01
有變動就有配套喔。

01:37:02 - 01:37:02
什麼意思？

01:37:03 - 01:37:09
563雖然不讓法律作為他律來介入，可是大家也會擔心說怎麼樣？

01:37:11 - 01:37:17
大學如果針對退學，可以對學生這樣子，隨便去直接發動，這樣也很可怕。

01:37:19 - 01:37:20
所以大官做了一個配套，什麼配套？

01:37:21 - 01:37:22
當

01:37:22 - 01:37:26
大學對學生或老師做出各種幹預的動作的時候,這個動作在做之前,必須要有什麼東西的

01:37:29 - 01:37:32
這樣的一個輔佐,正當程序。

01:37:32 - 01:37:37
也就是在做這些事情之前,一定要先經過正當程序,才能夠做這些事情在後面。

01:37:38 - 01:37:40
所以我們前面講過,什麼是正當程序?

01:37:41 - 01:37:43
做之前讓人民充分地參與嘛。

01:37:43 - 01:37:48
所以呢,大學在做這些事項之前,要讓學生或老師有一些充分的參與。

01:37:49 - 01:37:50
OK,這是配套。

01:37:50 - 01:37:51
好。

01:37:51 - 01:37:51
我們來看講義,這在下一段。

01:37:55 - 01:37:59
那麼應該有人會好奇，法律保留如果在大學範圍內被排除，老師或學生的權利

01:38:00 - 01:38:01
是否被大學予取予求。

01:38:02 - 01:38:03
這時候，請看第三行，

01:38:04 - 01:38:07
實際還是可以透過正當程序原則管制大學的運作，

01:38:07 - 01:38:09
前開解釋就表示。

01:38:09 - 01:38:11
大學依其章則施以退學處分者,

01:38:12 - 01:38:14
有關退學事項及其內容應合理妥適。

01:38:14 - 01:38:16
來，合理妥適請把它畫底線，

01:38:17 - 01:38:17
寫上兩個字，

01:38:17 - 01:38:18
內容。

01:38:18 - 01:38:20
這個合理妥適是指內容,

01:38:20 - 01:38:21
所以比方說比例原則,

01:38:21 - 01:38:22
本來就要去遵守。

01:38:23 - 01:38:23
可是往下,

01:38:24 - 01:38:26
其制定跟執行並應建立正當程序。

01:38:27 - 01:38:28
請把訂定跟執行把它畫底線。

01:38:29 - 01:38:32
所以它事前標準的訂定跟事中標準的執行,

01:38:33 - 01:38:35
都要先經過什麼動作才能做?

01:38:35 - 01:38:37
都要先經過正當程序才能做,

01:38:37 - 01:38:38
這樣看懂了嗎?

01:38:38 - 01:38:38
好,

01:38:38 - 01:38:40
所以這是一個配套。

01:38:41 - 01:38:41
好,

01:38:41 - 01:38:42
所以563講了哪兩件事?

01:38:43 - 01:38:44
563不是吃飽撐著啊。

01:38:45 - 01:38:46
他是要解決一個很重要的問題啊。

01:38:47 - 01:38:49
跟大家講一個小小的,

01:38:49 - 01:38:50
考古的東西喔。

01:38:51 - 01:38:52
大學啊,

01:38:52 - 01:38:56
他可不可以直接去做退學而無需法律依據啊?

01:38:57 - 01:38:58
在十幾二十年前啊,

01:38:58 - 01:38:59
這個問題是吵翻天的。

01:39:40 - 01:39:41
所以你們現在唸的這個563啊,

01:39:41 - 01:39:42
根本是阿彌陀佛,

01:39:42 - 01:39:43
功德一件了

01:39:43 - 01:39:43
為什麼?

01:39:44 - 01:39:46
因為他把這個大學在做退學這個事項,

01:39:46 - 01:39:48
要不要法律依據這個問題給終結掉了。

01:39:49 - 01:39:50
所以兩件事,

01:39:50 - 01:39:52
基於大學自治排除他律。

01:39:52 - 01:39:55
所以這個在事項範圍內不生法律保留原則的問題，

01:39:55 - 01:39:56
這是第一個。

01:39:56 - 01:39:58
可是既然他把他律給弄掉了，

01:39:58 - 01:40:00
那麼師生不就是予取予求？

01:40:00 - 01:40:00
你用一句話自己回答，什麼是自己想就好，反正前面講義有，什麼是層級化法律保留？

01:40:06 - 01:40:12
透過重要性理論,在443開支善業,這樣子不同層次保留的體系,叫做成級化法律保留嘛,對不對?

01:40:13 - 01:40:17
好,我們來看第二行,並據此回答,下列兩個行為是否有法律保留原則適用?

01:40:18 - 01:40:20
所以請用四字告訴我,它到底有沒有適用,來,我們來看,先看簡單的,先看括號二,來隔壁頁。

01:40:24 - 01:40:33
隔壁頁括號二,請看第一行,新冠肺炎COVID-19期間為振興景氣,紓困對弱勢民眾發放1000元的三倍券,請把三倍券圈起來。

01:40:34 - 01:40:38
所以請問三倍券是屬於什麼事項,然後根據什麼事由,它是什麼層次?

01:40:39 - 01:40:42
三倍券是不是重大公益及不行政?

01:40:42 - 01:40:44
所以他根據什麼釋字，他是什麼層次?

01:40:45 - 01:40:47
根據釋字614或443嘛，對不對?

01:40:48 - 01:40:50
兩個都可以講，因為它是同樣的內容。

01:40:51 - 01:40:51
所以它是什麼層次?

01:40:52 - 01:40:54
起碼是相對法律保留層次嘛。

01:40:54 - 01:40:56
聽不懂我舉手，我可以再幫你講一次。

01:40:56 - 01:40:57
都聽懂了嗎？

01:40:58 - 01:40:59
全班都OK嗎？

01:40:59 - 01:40:59
好。

01:41:00 - 01:41:02
所以如果都OK的話，我就繼續了。

01:41:02 - 01:41:03
來，我們看隔壁頁184頁。

01:41:03 - 01:41:05
來，請看括號一，最下面。

01:41:05 - 01:41:10
為防止新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心要求外出時需佩戴口罩，請把佩戴口罩畫底線。

01:41:11 - 01:41:15
來，我請問你，要求佩戴口罩，這是什麼樣的限制？

01:41:16 - 01:41:16
它是處罰嗎?

01:41:17 - 01:41:18
不是嘛。

01:41:18 - 01:41:19
那它是什麼樣的限制?剛剛前面有講。

01:41:20 - 01:41:24
生命身體處罰之外的什麼?剩下的限制嘛。

01:41:25 - 01:41:27
所以根據釋字幾號,它是什麼層次?

01:41:27 - 01:41:28
443嘛。

01:41:28 - 01:41:30
它是起碼相對法律保留。

01:41:30 - 01:41:30
對不對？

01:41:30 - 01:41:32
所以這邊也是引443。

01:41:32 - 01:41:33
所以。

01:41:33 - 01:41:34
這個問題很簡單，但

01:41:35 - 01:41:37
想一想也不是這麼意外，因為你看右上角，它出處是哪裡？

01:41:39 - 01:41:41
它出處是四等書記官。

01:41:42 - 01:41:42
好。

01:41:42 - 01:41:43
Funfacts。

01:41:44 - 01:41:45
四等是什麼學歷？

01:41:46 - 01:41:47
三等又是什麼學歷？

01:41:47 - 01:41:48
三等一般是大專院校畢業。

01:41:49 - 01:41:51
四等是高中畢業就可以去考，這不是歧視的意思。

01:41:53 - 01:41:57
而是說按照不同的學習經驗，我們可以對應不同的難度，所以這是四等。

01:41:59 - 01:41:59
所以這邊有個對比。

01:42:00 - 01:42:00
四等書記官的

01:42:03 - 01:42:05
或者是你過去看到什麼四等法警的申論題喔

01:42:06 - 01:42:09
如果那邊的申論題你不會的話

01:42:09 - 01:42:13
基本上失律大概是有如我們現在到高雄這麼遠

01:42:13 - 01:42:18
所以這邊一定要看到考古題對應你的學習狀況

01:42:18 - 01:42:19
這是一個測驗

01:42:20 - 01:42:22
好比針灸就會測出你身體的狀況

01:42:23 - 01:42:24
你看到四等的考題

01:42:24 - 01:42:27
如果基本上是毛都摸不到，然後看不懂爭點的話

01:42:28 - 01:42:29
你就會離他有點遠

01:42:29 - 01:42:31
那反之就可以安心一點

01:42:32 - 01:42:32
好

01:42:32 - 01:42:34
所以你看一下我們的得分關鍵字

01:42:35 - 01:42:37
外出時需全程配戴口罩

01:42:37 - 01:42:42
然後右邊是否能想到443生命身體以外的權力限制而劃定範圍

01:42:42 - 01:42:42
同理

01:42:43 - 01:42:44
下面一個

01:42:44 - 01:42:48
發放三倍券，是否能想到重大公益及行政而劃定保留原則範圍

01:42:48 - 01:42:49
OK嗎

01:42:49 - 01:42:49
好

01:42:50 - 01:42:52
所以這個表格再次提醒

01:42:53 - 01:42:58
左邊是看到題目的時候，右邊你就要想到，就要想到右邊的內涵

01:42:58 - 01:42:59
再講最後一次

01:42:59 - 01:43:04
在題目看到左邊的關鍵字的時候，你就要同步想到右邊文字的內涵

01:43:05 - 01:43:05
如果你想不到的話

01:43:06 - 01:43:07
就代表你前面沒有念熟

01:43:07 - 01:43:10
這是老師給你們的一個檢測指標

01:43:10 - 01:43:11
OK

01:43:11 - 01:43:14
看到左邊題目的關鍵字就要想到右邊的這樣的敘述

01:43:15 - 01:43:16
你這樣才有念進去

01:43:16 - 01:43:18
你沒有念進去的話，你就要回去反省說為什麼沒有

01:43:18 - 01:43:19
講反省有點重

01:43:19 - 01:43:22
但白話意思就是說，你要去想一下為什麼沒有這樣子

01:43:22 - 01:43:23
這很重要

01:43:23 - 01:43:23
好

01:43:24 - 01:43:24
呃

01:43:27 - 01:43:28
我想要再多練一些題目啊

01:43:29 - 01:43:30
因為接下來就是新進度了

01:43:30 - 01:43:31
我想要多練一些題目

01:43:31 - 01:43:34
我當時放後面是希望能夠綜合練習，但是

01:43:34 - 01:43:38
現階段我想要再多練機體，會讓你們比較篤定一點，幫我一個忙。

01:43:38 - 01:43:38
好。

01:43:39 - 01:43:40
翻到你們的196頁。

01:43:47 - 01:43:47
好。

01:43:48 - 01:43:50
196頁剛才你們已經看過,對不對

01:43:50 - 01:43:52
所以老師想要邀請你們看下面的表格

01:43:53 - 01:43:54
請看左一的表格

01:43:54 - 01:43:56
來,第一排的左邊

01:43:56 - 01:44:00
本於職權發布身心障礙

01:44:00 - 01:44:00
在宣傳社會教育辦法

01:44:02 - 01:44:07
這個身心教育辦法呢,請把這個辦法圈起來,然後寫上一個錢的符號

01:44:07 - 01:44:13
因為這個辦法當成依據,它會發放錢,而這個發放錢是全國性的

01:44:13 - 01:44:14
所以老師請問你

01:44:15 - 01:44:18
這個全國性的發放錢,它是屬於什麼事項

01:44:18 - 01:44:21
重大公益給付行政，對不對？

01:44:22 - 01:44:27
所以這個時候，請看到右邊，是否能想到法律保留原則的相關事字，什麼事字？

01:44:28 - 01:44:29
443嘛，對不對？

01:44:30 - 01:44:31
那443的話是什麼層次？

01:44:32 - 01:44:33
相對法律保留嘛，對不對？

01:44:34 - 01:44:38
好，那規範這個東西一定要有法律授權

01:44:39 - 01:44:42
要有法律或法律授權的話，請問這邊是什麼樣的做法

01:44:43 - 01:44:46
請看你左一的框框，它是什麼做的

01:44:46 - 01:44:47
本於職權嘛

01:44:47 - 01:44:48
所以這樣做是對還是不對

01:44:49 - 01:44:49
不對嘛

01:44:50 - 01:44:54
好，所以請看題目的括號一，請看題目的括號一

01:44:55 - 01:44:58
該預防身心障礙宣傳的辦法是否滿足法律保留原則的要求

01:44:58 - 01:45:00
請從法規面的觀點解釋

01:45:01 - 01:45:02
有沒有符合

01:45:02 - 01:45:03
沒有符合

01:45:03 - 01:45:04
但請注意

01:45:05 - 01:45:05
你要怎麼去寫

01:45:08 - 01:45:09
因為三段論證怎麼寫

01:45:09 - 01:45:11
你沒有三段論證都空到

01:45:12 - 01:45:13
這邊還有一個指標

01:45:13 - 01:45:14
從我拆黑板的時候講一下

01:45:15 - 01:45:17
如果你們在想，我是說

01:45:18 - 01:45:20
你不實際寫題目，你只是看

01:45:20 - 01:45:24
你看題目你要怎麼知道你這個題目已經真實測驗過了

01:45:24 - 01:45:27
你要能夠想完爭點，至於去思考三段論證怎麼做

01:45:28 - 01:45:32
你三段論證的東西，如果你想不出來的話，這題等於沒做過

01:45:32 - 01:45:38
所以你爾後如果趕時間，假設你看解題書，你怎麼知道這題有沒有被念進去

01:45:39 - 01:45:43
你看完題目之後，能不能夠用自己的力量想出三段論證

01:45:44 - 01:45:47
你不用繼續擬，但是你三段大概要想什麼，你要寫得出來啊

01:45:47 - 01:45:48
想得出來講錯

01:45:49 - 01:45:50
你要想得出來

01:45:50 - 01:45:51
想不出來的話，這題就等於沒做過

01:45:51 - 01:45:58
所以喔，很多同學喔，都會說，老師，我很努力啊，我有關解題書啊，你的解題書就跟掃描器一樣啊，什麼意思

01:45:59 - 01:46:00
掃描器就只是

01:46:00 - 01:46:02
這樣掃過去而已，你並沒有讀進去。

01:46:02 - 01:46:06
因為你沒有用自己的力氣去分成三段去論證。

01:46:07 - 01:46:08
所以回到黑板上，

01:46:08 - 01:46:10
請問剛才那一題的大前提你要寫什麼？

01:46:10 - 01:46:12
你憑什麼說這邊違反法律保留？

01:46:13 - 01:46:15
因為它是一個重大公益給付行政嘛,

01:46:16 - 01:46:17
所以你就要引443嘛。

01:46:18 - 01:46:21
來提到說重大公益給付行政,

01:46:22 - 01:46:26
重給是起碼相對法律保留嘛,

01:46:26 - 01:46:27
對不對？

01:46:28 - 01:46:29
好，那你的小前提呢？

01:46:30 - 01:46:33
小前提的話就要說它什麼？出於職權嘛。

01:46:34 - 01:46:37
出於職權的話，有取得法律或法律授權的依據嗎？

01:46:37 - 01:46:38
有沒有？沒有嘛。

01:46:39 - 01:46:39
對不對？

01:46:40 - 01:46:43
所以這個時候,它是出於職權去做啊,

01:46:43 - 01:46:45
那有沒有符合我們的相對法律保留?

01:46:46 - 01:46:48
沒有啊,所以這時候你的結論是什麼?

01:46:48 - 01:46:53
你的結論就是它違反了法律保留嘛。

01:46:54 - 01:46:58
各位啊,這個東西照理說不應該要特別抄下來的。

01:46:59 - 01:47:00
應該是馬上要想到了,

01:47:01 - 01:47:02
這是一個照理的說法,

01:47:02 - 01:47:03
但是要抄當然很歡迎啦,

01:47:04 - 01:47:07
我的意思只是說，我希望你是反應在你的腦海裡面,

01:47:07 - 01:47:10
好，所以再講最後一次，我們來用講義來對比,

01:47:10 - 01:47:10
好。

01:47:14 - 01:47:15
請看一下括號一，

01:47:16 - 01:47:20
該預防身心障礙宣導的辦法是否滿足法條？

01:47:21 - 01:47:22
不滿足，

01:47:22 - 01:47:22
為什麼？

01:47:23 - 01:47:26
因為443說重大公益給付行政要相對法律保留。

01:47:26 - 01:47:27
小前提，

01:47:27 - 01:47:30
這樣的一個規範，它是出於職權就單幹了嘛，

01:47:31 - 01:47:33
所以它並沒有取得法律或法律明確的授權嘛。

01:47:34 - 01:47:35
所以最後有沒有違反？

01:47:35 - 01:47:36
它就違反了,

01:47:36 - 01:47:36
對不對？

01:47:37 - 01:47:39
所以我所謂的反射出三段論證,

01:47:40 - 01:47:43
就是我們在講這題的時候，你要能夠想到第一段是443,

01:47:44 - 01:47:46
第二段哪邊違反，我哪邊違反443。

01:47:47 - 01:47:48
最後才能得出結論。

01:47:49 - 01:47:51
各位如果看某個解題書，

01:47:51 - 01:47:56
只想到結論，但不知道大前提是什麼，也不知道涵攝哪邊才是關鍵的，

01:47:56 - 01:47:57
這個就是沒念過，

01:47:58 - 01:47:59
這個就是要憑信而論。

01:48:00 - 01:48:01
要按照自己的良心,

01:48:02 - 01:48:04
給自己一些這個鞭策,

01:48:04 - 01:48:05
否則就太浪費了,

01:48:06 - 01:48:07
時間很寶貴嘛,

01:48:08 - 01:48:08
好,

01:48:08 - 01:48:09
我們來上新進度，

01:48:09 - 01:48:10
所以請幫我翻回來，

01:48:10 - 01:48:11
到185頁。

01:48:22 - 01:48:22
好，

01:48:22 - 01:48:24
各位請看一下185頁。

01:48:25 - 01:48:26
185頁的小寫三呢,

01:48:26 - 01:48:29
它是一個行政法跟憲法之間的

01:48:29 - 01:48:31
算是共通的原則。

01:48:32 - 01:48:33
這個原則呢,

01:48:33 - 01:48:35
我還是會繼續你上。

01:48:35 - 01:48:36
因為誰知道他

01:48:36 - 01:48:37
因為考試沒有分數

01:48:37 - 01:48:37
喔

01:48:37 - 01:48:38
我這個是行政法的

01:48:38 - 01:48:39
所以這個是憲法的

01:48:39 - 01:48:39
沒有

01:48:39 - 01:48:41
公法考試在20是混在一起的

01:48:41 - 01:48:43
所以還是會教一下。

01:48:44 - 01:48:45
那當然啦

01:48:45 - 01:48:49
我們之所以教這個是因為它也可以跨接到行政法來談

01:48:49 - 01:48:50
所以這個當然是會來

01:48:51 - 01:48:51
教授,

01:48:52 - 01:48:53
其他憲法的一些東西,

01:48:53 - 01:48:54
什麼權力分立,

01:48:54 - 01:48:57
那當然是你們憲法老師會帶領你們。

01:48:58 - 01:48:59
那我先來解釋一下,

01:48:59 - 01:49:02
為什麼會有授權明確性這個東西,

01:49:02 - 01:49:04
我現在來解釋一下為什麼會有這個東西。

01:49:11 - 01:49:11
好,

01:49:11 - 01:49:12
在擦的過程中,

01:49:12 - 01:49:13
提醒大家一下。

01:49:14 - 01:49:15
剛才下課都有同學來問問題，

01:49:15 - 01:49:16
我覺得很好，

01:49:16 - 01:49:19
主要就是面授就是要讓你們問到飽。

01:49:19 - 01:49:22
二來就是如果上課進度有太快或太慢的狀況，

01:49:22 - 01:49:26
或聲音忽大忽小之類的一些技術性問題，

01:49:26 - 01:49:26
一定要跟我反應。

01:49:27 - 01:49:27
不然的話，

01:49:28 - 01:49:29
那個錯誤我就不知道了，

01:49:29 - 01:49:31
所以請大家一定要跟我反應，如果有需求的話。

01:49:32 - 01:49:32
好,

01:49:32 - 01:49:33
我們來看黑板。

01:49:34 - 01:49:37
我們一直強調某甲如果被機關這樣子的影響,

01:49:37 - 01:49:40
我們會希望他取得法律的依據。

01:49:40 - 01:49:40
好,

01:49:41 - 01:49:43
這個是法律保留的一個基本的構造對不對？

01:49:43 - 01:49:44
可是呢，

01:49:44 - 01:49:46
法律保留它是有層次的。

01:49:46 - 01:49:48
它可能是絕對法律保留，

01:49:48 - 01:49:49
也可能是相對。

01:49:49 - 01:49:51
所以處於相對的前提下，

01:49:51 - 01:49:53
我們的法律就可以授權出去，

01:49:54 - 01:49:57
讓我們的這個行政機關，

01:49:57 - 01:49:59
再去做一個所謂經授權而立，

01:50:00 - 01:50:02
衍伸出來的命令。

01:50:02 - 01:50:03
可是呢，請注意喔。

01:50:05 - 01:50:11
這個內容的運作不一定是絕對法律保留，也可以授權出去由機關做一個命令來處理，那這樣的藍色的運作模式就是相對法律保留嘛，對不對？

01:50:15 - 01:50:19
那麼在相對法律保留的前提下，我們可以授權出去之餘，來，我們用一個是非題。

01:50:22 - 01:50:25
這個授權可以概括授權嗎？

01:50:25 - 01:50:30
意思就是說，來，我是立法者，我今天要去找紅白帖了。

01:50:30 - 01:50:30
我

01:50:30 - 01:50:33
就保贏了,來,這個法律的內容的細節全部交給你用命令來做了。

01:50:33 - 01:50:35
你愛怎麼做怎麼做,可以這樣做的舉手。

01:50:36 - 01:50:37
不可以這樣做的舉手。

01:50:38 - 01:50:41
好,那不可以這樣做的話,是違反什麼樣的一個要求？

01:50:42 - 01:50:44
你要說得出來啊，答案就是授權明確性。

01:50:45 - 01:50:53
也就是說從某一個歷史典故跟某一個憲法依據。

01:50:53 - 01:50:59
立法者在授權的時候，他必須要授權得很清楚，要授權得很明確。

01:51:00 - 01:51:00
不可以概括授權。

01:51:01 - 01:51:05
然後呢，讓行政機關在做命令的時候，有一個依循。

01:51:05 - 01:51:13
所以反過來講,如果立法者在授權的時候,超級不清楚,很概括,來來來,這邊有一坨,這個裁決的命令請你拿去做。

01:51:13 - 01:51:17
這樣子概括的授權,超級不明確,就會違憲。

01:51:18 - 01:51:21
所以呢,我們現在學的東西,為什麼放在現在才講？

01:51:22 - 01:51:24
前面講到法律保留的層次。

01:51:25 - 01:51:27
其中就是相對法律保留。

01:51:27 - 01:51:34
在相對法律保留為前提的情況下,才會有授權出去的狀況,也才會有授權明確的討論,聽懂嗎？

01:51:35 - 01:51:37
所以為什麼我們現在才學這個東西？

01:51:38 - 01:51:41
不是因為我忽然想起來,啊,幹,忽然想起來,不是這個意思。

01:51:42 - 01:51:44
是你要先知道法律保留,而在知道相對法律保留。

01:51:47 - 01:51:50
才會有授權明確性的討論的必要,OK？

01:51:50 - 01:51:51
好，那我們接著講，等下要講義喔。

01:51:54 - 01:51:57
授權明確這樣的情況，是一個歷史典故來的喔。

01:51:57 - 01:51:59
那這個歷史典故呢，就

01:52:00 - 01:52:01
就是，德國的納粹。

01:52:02 - 01:52:03
納粹是這樣子的。

01:52:05 - 01:52:07
在希特勒剛上臺的時候呢,

01:52:07 - 01:52:10
他為了要讓這個，他的行政機關，因為他們是內閣制嘛。

01:52:11 - 01:52:14
他們要取得大量的權力之餘呢,

01:52:14 - 01:52:18
他必須要讓這個行政機關可以做超級多的命令，他的權力才會擴大。

01:52:18 - 01:52:22
所以他要如何讓這個立法者把東西都授權給他呢？

01:52:24 - 01:52:26
這個，希特勒就販賣恐懼。

01:52:26 - 01:52:28
他就說那個，

01:52:28 - 01:52:32
當時，德國受到外在的這個情況的影響，

01:52:32 - 01:52:37
例如說他們覺得當時歐洲一些共產主義，就蔓延得很嚴重，

01:52:37 - 01:52:39
所以他們就製造了假火災。

01:52:39 - 01:52:41
當然是真火災，但是假假假陷害。

01:52:41 - 01:52:42
他就說，

01:52:42 - 01:52:43
不是，他就說，

01:52:43 - 01:52:47
他就製造了一個國會大廈的火災，把國會大廈燒了，但實際上是他們派人去的，

01:52:47 - 01:52:50
然後就栽贓給相關的那些第三方。

01:52:51 - 01:52:52
然後,在這件事情之後呢,

01:52:52 - 01:52:54
立法者就就就搞了嘛,

01:52:54 - 01:52:55
然後就說,

01:52:55 - 01:52:55
好,

01:52:55 - 01:52:59
這件事情既然德國受到內憂外患,那我們就要做一個所謂的緊急解救法。

01:53:40 - 01:53:44
所以這個緊急解救法呢,就授權了行政機關呢,吃到無敵星星,能可以做無限多的行政命令。

01:53:45 - 01:53:47
所以在那個時候之後,

01:53:48 - 01:53:53
他就是德國的行政機關,也就是希特勒所領導的這樣的政權,

01:53:54 - 01:53:57
就取得了無敵星星,可以做超級多的授權命令。

01:53:58 - 01:54:00
那麼立法者就被架空了。

01:54:00 - 01:54:01
第一行前面的授權畫下底線,

01:54:02 - 01:54:03
寫上四個字：

01:54:03 - 01:54:04
相對法律保留。

01:54:05 - 01:54:06
在相對法律保留的前提下，

01:54:06 - 01:54:09
我們當然可以授權出去讓機關用命令來做事情。

01:54:09 - 01:54:10
對不對？

01:54:10 - 01:54:12
但是這個授權的動作本身，

01:54:12 - 01:54:13
在第二行，

01:54:13 - 01:54:15
我們要讓它保持明確。

01:54:15 - 01:54:16
所以請看一下下一段。

01:54:17 - 01:54:17
第一行,

01:54:18 - 01:54:20
這個概念其實得自納粹德國的教訓。

01:54:20 - 01:54:21
1933年,

01:54:22 - 01:54:22
第二行,

01:54:22 - 01:54:26
納粹控制的德國國會制定所謂的人民與國家緊急解決法。

01:54:27 - 01:54:31
該法概括授權內閣得制定任何行政命令,

01:54:31 - 01:54:32
還可以牴觸憲法。

01:54:32 - 01:54:34
所以就讓這個強人獨裁,

01:54:34 - 01:54:36
就這樣吃了無敵星星這樣膨脹。

01:54:37 - 01:54:37
所以呢,

01:54:37 - 01:54:38
第二行後面，

01:54:38 - 01:54:41
德國戰後就針對這樣的命令制定，

01:54:41 - 01:54:42
立下層層防範。

01:54:43 - 01:54:44
所以立下層層防範呢，

01:54:44 - 01:54:45
請接著看黑板。

01:54:47 - 01:54:48
所以二次大戰之後呢,

01:54:48 - 01:54:51
德國受到這樣的一個東西德的這樣的一個...

01:54:52 - 01:54:56
的西德的這樣的治理範圍之內呢,

01:54:56 - 01:54:58
他們就立了一個基本規範叫西德基本法,

01:54:59 - 01:55:00
那你就問為什麼...

01:55:02 - 01:55:03
憲法呢,

01:55:03 - 01:55:04
主要是因為他們還在幻想說,

01:55:05 - 01:55:06
就是將來有一天東西德合併的話,

01:55:06 - 01:55:09
這個基本法就可以無痛轉成這個德國憲法。

01:55:10 - 01:55:10
不過,

01:55:10 - 01:55:12
按照這個真實世界的發展呢,

01:55:12 - 01:55:14
這個基本法的名稱還是被保留下來了,

01:55:14 - 01:55:15
那是另外一件事。

01:55:15 - 01:55:16
總之呢,

01:55:16 - 01:55:18
西德基本法裡面就規定了。

01:55:19 - 01:55:21
當時這個授權實在是太不明確了。

01:55:21 - 01:55:22
所以他們在他們的這個西德基本法,

01:55:23 - 01:55:25
也就是現在的德國基本法裡面呢,

01:55:25 - 01:55:27
就特別要求怎麼樣?

01:55:27 - 01:55:29
你授權的時候啊,

01:55:30 - 01:55:31
你授權的時候啊,

01:55:31 - 01:55:33
你必須要做得很明確。

01:55:33 - 01:55:34
表現在什麼地方很明確?

01:55:35 - 01:55:36
表現在目的、

01:55:36 - 01:55:38
內容跟範圍。

01:55:39 - 01:55:41
你要很明確。

01:55:41 - 01:55:43
也就是立法者要講得很清楚啦,

01:55:43 - 01:55:44
不能一句話丟出來就是說,

01:55:44 - 01:55:46
老子就是叫你去做規範,

01:55:46 - 01:55:47
你不要吵那麼多。

01:55:47 - 01:55:48
所以呢,

01:55:48 - 01:55:49
他們在基本法裡要求,

01:55:49 - 01:55:51
授權的目的,

01:55:51 - 01:55:51
授權的內容,

01:55:51 - 01:55:52
授權的範圍,

01:55:52 - 01:55:52
要講得超清楚。

01:55:53 - 01:55:53
好,

01:55:53 - 01:55:54
請回到黑板這邊。

01:55:55 - 01:55:55
那,

01:55:56 - 01:55:57
現在講德國刑法幹嘛？

01:55:57 - 01:55:59
老師不是要沒事考古喔。

01:56:00 - 01:56:01
這個都是有意義的,

01:56:01 - 01:56:04
請問在臺灣公法學者裡面,留德的多還是留美的多?

01:56:04 - 01:56:06
哦,留德的多,所以很好。

01:56:06 - 01:56:14
在上個世紀啊,大概六七十年代開始,像什麼翁嶽生老師啊,這些留德學者開始一代、二代、三代,

01:56:14 - 01:56:18
這樣陸陸續續念回來之後，他們的大腦裡面就內建什麼？

01:56:18 - 01:56:19
哦，就內建德國基本法嘛。

01:56:19 - 01:56:23
因為去德國留學一定要念基本法，就好像我們的憲法一樣。

01:56:23 - 01:56:25
所以，這些留德學者，

01:56:26 - 01:56:30
一個、兩個、三個，慢慢的進入到什麼地方去做釋憲？

01:56:30 - 01:56:30
大法官。

01:56:31 - 01:56:39
所以這些留德學者經過基本法的洗禮，就很多的內容跟idea就慢慢的帶進到釋字裡面,

01:56:39 - 01:56:40
所以請注意，

01:56:40 - 01:56:47
德國基本法對於授權明確表現在目的、內容、範圍這件事，就默默的偷渡到釋字裡面去，

01:56:47 - 01:56:53
所以我們現在釋字裡面對於授權明確與否，也是針對目的、內容、範圍去做開展。

01:56:53 - 01:56:56
這是它的典故，你知道的話會比較容易去記。

01:56:56 - 01:56:57
來，你看一下講義。

01:57:40 - 01:57:42
好，這邊是一個考古題喔。

01:57:43 - 01:57:45
我們就稍微念一下，再帶到剛才講的。

01:57:45 - 01:57:46
請看一下186頁。

01:57:46 - 01:57:49
這是貝多芬的考古題喔，念一下就好，經典試題。

01:57:49 - 01:57:55
公法上明確性原則上區分為授權明確性原則、法律明確性原則跟行政行為內容明確性原則，

01:57:55 - 01:57:57
請說明產生的出處跟內容。

01:57:57 - 01:57:59
好，所以請看第一行中間題目，

01:57:59 - 01:58:00
什麼是授權明確性原則？

01:58:00 - 01:58:02
特定事物若非落於下面法律保留的範圍,

01:58:02 - 01:58:04
立法者本無義務制定相對應的規範,

01:58:04 - 01:58:06
而得放手全部讓其他權利

01:58:07 - 01:58:07
來設計。

01:58:08 - 01:58:09
但是倒數第三行,

01:58:10 - 01:58:10
反之，

01:58:10 - 01:58:12
若特定事物落於相對法律保留的範圍，

01:58:13 - 01:58:16
那立法者就有針對授權依據明確規定指導機關設計的責任，

01:58:16 - 01:58:16
OK？

01:58:17 - 01:58:17
好。

01:58:17 - 01:58:18
所以再看下一頁，

01:58:19 - 01:58:19
括號四。

01:58:20 - 01:58:22
授權明確性的三要素。

01:58:23 - 01:58:25
這三要素不要背喔，

01:58:25 - 01:58:26
我的意思是說，

01:58:27 - 01:58:28
不要去背德國基本法,

01:58:28 - 01:58:29
因為我們不是在考德國基本法,

01:58:30 - 01:58:31
它是一個典故,

01:58:31 - 01:58:32
來，你看第一行。

01:58:33 - 01:58:34
國內部分食物或學說,

01:58:34 - 01:58:37
大多引介德國基本法80條第一項的三要素。

01:58:38 - 01:58:38
該項規定，

01:58:39 - 01:58:39
聯邦政府、

01:58:40 - 01:58:43
聯邦閣員或邦政府得根據法律發布

01:58:43 - 01:58:44
法規命令。

01:58:44 - 01:58:47
此項授權之內容、目的、範圍應以法律定之。

01:58:47 - 01:58:47
所以,

01:58:47 - 01:58:48
有沒有看到,

01:58:48 - 01:58:50
我們的授權三要素是哪三要素?

01:58:51 - 01:58:56
臺灣的這三要素是默默的從德國基本法這樣子引介而來的。

01:58:56 - 01:58:56
這樣懂嗎？

01:58:57 - 01:58:57
好,

01:58:58 - 01:59:19
所以再請看一下

01:59:19 - 01:59:40
下面的括號五。

01:59:40 - 01:59:42
授權明確性的審查,

01:59:42 - 01:59:43
請在前面打星號。

01:59:44 - 01:59:44
也就是說，

01:59:45 - 01:59:47
在目前唸到為止的五個括號裡面，

01:59:48 - 01:59:51
這個括號就是這個章節最會考的地方，

01:59:51 - 01:59:52
所以你一定要特別注意，

01:59:52 - 01:59:53
這樣懂了嗎？

01:59:53 - 01:59:55
是這個章節最會考的地方

01:59:55 - 01:59:56
也就是

01:59:56 - 01:59:58
到底要多明確

01:59:58 - 01:59:59
所以請看一下黑板

01:59:59 - 02:00:00
到底要多明確

02:00:00 - 02:00:02
者授權給行政機關，那你就要去看題目裡面，他授權的地方夠不夠清楚。

02:00:07 - 02:00:11
如果不清楚的話，你就要說他違反授權明確性。

02:00:12 - 02:00:15
那至於說怎麼樣才夠清楚，我等一下就會馬上教你。

02:00:15 - 02:00:17
好，事不宜遲喔。

02:00:20 - 02:00:25
這個我們先看一下，189頁，那個閃電命中下面的第一句話。

02:00:26 - 02:00:32
那麼授權依據到底要如何授權才能稱得上明確。

02:00:32 - 02:00:35
我現在就要教你，但是我不想一直念講義。

02:00:35 - 02:00:38
所以麻煩你先看一下，我把講義重點畫在黑板上面。

02:00:38 - 02:00:41
黑板上畫的和講義一樣，所以先專心看。

02:02:57 - 02:02:59
好，我保證講義等下有

02:02:59 - 02:02:59
我可以用

02:02:59 - 02:03:01
話性就解決了

02:03:01 - 02:03:02
所以我們現在來看一下黑板這邊

02:03:03 - 02:03:07
授權到底要多，這個做多少才是明確

02:03:08 - 02:03:09
這邊有第一個洞

02:03:09 - 02:03:11
大家有沒有看過那種西部片

02:03:11 - 02:03:14
那火車來了，這邊鐵軌被人質綁架

02:03:14 - 02:03:17
所以說牛仔就會去拉那個軌道，讓火車換邊嘛

02:03:19 - 02:03:21
所以這個事字無訛就是那個換軌器

02:03:21 - 02:03:21
就是說

02:03:22 - 02:03:23
我們要去看

02:03:23 - 02:03:27
你這個授權的內容影響人民的程度

02:03:27 - 02:03:33
如果你這個授權出去的內容影響人民很重，權利影響相稱，越重的話就要越嚴格，OK

02:03:34 - 02:03:37
如果你影響的很重，是裁罰類的

02:03:37 - 02:03:38
應該說

02:03:38 - 02:03:42
根據等一下講的許大法官中立的歸納

02:03:42 - 02:03:44
你如果是裁罰類的授權

02:03:45 - 02:03:46
那你就

02:03:46 - 02:03:46
是影響很重

02:03:47 - 02:03:48
所以這時候你就要

02:03:48 - 02:03:48
比較嚴格

02:03:48 - 02:03:49
走

02:03:49 - 02:03:49
這邊的軌道

02:03:50 - 02:03:50
這樣明白嗎

02:03:51 - 02:03:52
好，那是不是一次這邊的軌道

02:03:53 - 02:03:58
當我們在細審題目，他所授權出去的是裁罰性的東西

02:03:58 - 02:04:00
那你就要比較嚴格走這個規律

02:04:00 - 02:04:00
到

02:04:00 - 02:04:01
那你要怎樣做

02:04:02 - 02:04:03
這是指標

02:04:03 - 02:04:05
你要怎麼做才會夠明確呢

02:04:05 - 02:04:06
你的指標是這樣子，來看黑板

02:04:08 - 02:04:10
授權明確的三要素

02:04:11 - 02:04:12
授權的目的

02:04:13 - 02:04:14
內容範圍

02:04:15 - 02:04:19
都要寫在揭示於授權條款

02:04:19 - 02:04:26
授權條款是專有名詞，就是母法授權出去的那個條文

02:04:26 - 02:04:27
這樣的一個條文就叫授權條款

02:04:27 - 02:04:27
舉例

02:04:28 - 02:04:33
叉叉叉施行細則授權，這個叉叉部用施行細則制定

02:04:35 - 02:04:39
叉叉叉施行細則由叉叉部制定

02:04:39 - 02:04:45
這樣的一個把行政命令丟出去的一個做法的條文就叫做授權條款

02:04:45 - 02:04:51
所以母法的這個授權條款，他要寫清楚什麼東西

02:04:51 - 02:04:52
授權的目的

02:04:52 - 02:04:52
內容範圍

02:04:52 - 02:04:53
這樣可以嗎

02:04:53 - 02:04:53
好

02:04:53 - 02:04:56
那寫的程度到底要多清楚才叫明示呢

02:04:56 - 02:05:02
你必須要在授權條款本身讓人民可以預見什麼東西會被罰

02:05:02 - 02:05:02
所以做一個對比

02:05:03 - 02:05:10
今天我們在授權的母法的條款裡面就讓人民知道說將來有什麼東西會被處罰

02:05:10 - 02:05:10
跟

02:05:10 - 02:05:15
授權之後,人民必須要看執法,就是具體的行政命令才知道什麼東西會被處罰

02:05:15 - 02:05:16
哪一種是被允許的

02:05:17 - 02:05:18
後者可以這麼做嗎

02:05:19 - 02:05:19
不可以

02:05:19 - 02:05:25
他一定要在母法的授權條款當中，讓人知道什麼東西將來就會被罰

02:05:25 - 02:05:26
不用等到執法出來

02:05:26 - 02:05:30
在母法的授權條款裡面，透過這個東西就可以預見

02:05:30 - 02:05:30
OK嗎

02:05:30 - 02:05:30
好

02:05:31 - 02:05:33
所以現在你要做兩件事

02:05:34 - 02:05:34
第一件事

02:05:35 - 02:05:36
這個522在哪邊

02:05:37 - 02:05:37
第二個

02:05:38 - 02:05:40
嚴格的東西為什麼分成這兩句話

02:05:41 - 02:05:45
目的內容範圍揭示，且遇見是行為之可罰，這兩句話是怎麼來的

02:05:45 - 02:05:45
那我們看講義

02:05:49 - 02:05:52
好，請看189頁的最下面

02:05:52 - 02:05:55
189頁的最下面，來，你看一下內文的第一行

02:05:55 - 02:05:58
那麼授權依據到底要怎樣明確

02:05:58 - 02:05:59
來，你看下一句

02:05:59 - 02:06:00
歸納

02:06:00 - 02:06:03
大法官相關釋字可發現規範事物的不同，有寬嚴不同的密度。

02:06:03 - 02:06:05
釋字522亦指出，

02:06:06 - 02:06:07
授權的明確程度，

02:06:08 - 02:06:11
應與授權訂定的法規命令對人民的權利影響相稱。

02:06:12 - 02:06:14
好，這個就是522所講的，

02:06:14 - 02:06:17
所以如果我是你，我在最前面就會把522先丟出來。

02:06:18 - 02:06:19
好，再來看下一頁。

02:06:19 - 02:06:21
來190頁。

02:06:23 - 02:06:25
190頁請看第二行，

02:06:25 - 02:06:31
因此，可將審查密度的種類，區分為裁罰性跟非裁罰性兩類觀察。

02:06:31 - 02:06:34
這時候我要跟你講一下出處，請看註241。

02:06:35 - 02:06:39
註241，本段落主要參照604號許大法官的意見書。

02:06:40 - 02:06:41
這邊先跟你講結論。

02:06:41 - 02:06:49
雖然這個是604號的意見書，但是這樣的一個歸納起來的路徑，迄今為止沒什麼大的改變，

02:06:49 - 02:06:50
所以我們就繼續運用。

02:06:50 - 02:06:53
因為大法官就一直走這樣的一個分類的路徑。

02:06:53 - 02:06:55
好，所以我們來看一下阿拉伯數字一。

02:06:55 - 02:06:56
裁罰性事項。

02:06:57 - 02:07:00
第一行，因對人民權利影響較大，立法者要多加嚴格審定。

02:07:01 - 02:07:04
所以如許宗力大法官所述，當採嚴格審查標準。

02:07:05 - 02:07:06
我們先一口氣唸完喔，

02:07:06 - 02:07:07
還不要做動作。

02:07:07 - 02:07:09
要符合授權明確的要求，要符合三要件。

02:07:10 - 02:07:12
首先，目的、內容、範圍三者應分別明確規定。

02:07:12 - 02:07:16
其次，授權目的、範圍皆明示於授權的法律規定本身，

02:07:16 - 02:07:17
其授權條款本身。

02:07:17 - 02:07:21
最後，授權條款必須達到人民自授權規定中預見其行為可罰之明確程度。

02:07:21 - 02:07:21
好,

02:07:22 - 02:07:25
請問黑板上這兩句話在這一段的什麼地方？

02:07:25 - 02:07:27
請看第四行中間。

02:07:28 - 02:07:35
其次，授權之目的、內容、範圍皆明示於法律規定及授權條款本身，

02:07:35 - 02:07:35
看到了嗎？

02:07:36 - 02:07:40
所以目的內容範圍要寫在授權條款本身

02:07:40 - 02:07:40
這個是從這邊來的

02:07:41 - 02:07:41
看到了嗎?

02:07:42 - 02:07:43
就自己濃縮。

02:07:43 - 02:07:50
再來下一句，授權之規定需達到人民自授權法律規定中得預見行為之可罰之明確程度

02:07:50 - 02:07:54
不就是預見行為之可罰的這個句子的由來嗎?

02:07:54 - 02:07:56
好,所以畫線就好了。

02:07:56 - 02:07:59
好,所以請大家把這兩個標準畫起來。

02:08:00 - 02:08:02
裁罰性的授權必須達到什麼?

02:08:02 - 02:08:08
目的內容範圍皆明示於授權條款，且在授權條款讓人預見行為之可罰。

02:08:08 - 02:08:09
你做好筆記了嗎？

02:08:10 - 02:08:11
好，把它畫完了。

02:08:12 - 02:08:15
好，畫完之後呢，我們來看一個故事喔，

02:08:15 - 02:08:16
我是說例子。

02:08:17 - 02:08:19
這個例子我們看右邊的比較快。

02:08:19 - 02:08:21
請看一下191頁，請看括號2。

02:08:22 - 02:08:22
來，

02:08:22 - 02:08:26
括號2的部分呢，請看一下，這個四字是四字522。

02:08:27 - 02:08:27
四字522呢，

02:08:28 - 02:08:29
來，你看黑板喔。

02:08:30 - 02:08:33
我們先用黑板來操作，不然你就一直看字了，很無聊。

02:08:33 - 02:08:33
來，

02:08:34 - 02:08:38
我們這邊的這個處罰呢，是指證券交易法的處罰。

02:08:39 - 02:08:45
那證券交易法的處罰呢，它這個並沒有使用法律位階來處罰，它授權出去了。

02:08:45 - 02:08:51
所以它這邊就在檢查說，它的授權條款本身有沒有針對目的、內容、範圍來操作，可以嗎？

02:08:51 - 02:08:59
並且這個授權條款本身寫這個東西的同時,可不可以讓人民遇見某個東西,某一個交易是要被處罰的,這樣OK嗎?

02:08:59 - 02:09:16
所以我們來看一下

02:09:16 - 02:09:29
它的這個裁罰

02:09:29 - 02:09:42
為什麼成立。

02:09:43 - 02:09:45
請看一下你的括號2。

02:09:45 - 02:09:48
括號2的,請看一下第四行中間。

02:09:49 - 02:09:55
至於授權條款之明確程度,則應與法規命令對人民權利影響相稱。

02:09:55 - 02:09:56
好,

02:09:56 - 02:09:58
那這時候它為什麼是處罰呢?

02:09:58 - 02:09:59
因為,

02:09:59 - 02:10:00
這邊幫我看一下,

02:10:00 - 02:10:00
類似的命令。

02:10:01 - 02:10:02
對不對?

02:10:02 - 02:10:03
這是關鍵喔。

02:10:04 - 02:10:07
當證券交易法在授權的規範當中

02:10:07 - 02:10:08
只說你可以做命令,

02:10:08 - 02:10:10
請問為什麼授權,

02:10:10 - 02:10:11
授權是什麼,

02:10:11 - 02:10:12
授權到什麼界限,

02:10:12 - 02:10:15
有明示在命令兩個字的那個條管嗎?

02:10:16 - 02:10:16
沒有吧。

02:10:17 - 02:10:19
那黃昏是讓人們遇見行為之可罰嗎?

02:10:19 - 02:10:20
對不對?

02:10:20 - 02:10:21
所以你看往下念。

02:10:22 - 02:10:24
所以你看一下倒數的第四行最後面。

02:10:25 - 02:10:33
有授權不明確,而必須從機關所訂定之行政命令中始能確知可罰行為之情形。

02:10:34 - 02:10:37
與上述憲法保障人民權利之意旨不符。

02:10:37 - 02:10:38
所以就被宣告違憲了。

02:10:38 - 02:10:40
所以有沒有看懂他整個論證？

02:10:42 - 02:10:45
這是一個授權明確性的事。

02:10:45 - 02:10:50
所以老師請你們跟著讀，不是在浪費你們時間。

02:10:50 - 02:10:56
而是請你們去臨摹一個具體的判斷論證。

02:10:56 - 02:11:00
所以當我們在唸的時候，你就是在臨摹大法官的

02:11:00 - 02:11:00
作品。

02:11:00 - 02:11:03
這是一個潛移默化，希望大家一起來感受一下。

02:11:04 - 02:11:04
好。

02:11:04 - 02:11:07
那如果你OK的話呢，請看黑板，我們教新進度。

02:11:09 - 02:11:11
剛才講到的是裁罰類，它就比較嚴格。

02:11:11 - 02:11:14
接下來我要在黑板上直接寫的是非裁罰類。

02:11:14 - 02:11:16
為什麼要講直接寫？

02:11:16 - 02:11:17
因為我們這邊就平行移動哦。

02:11:18 - 02:11:22
目的內容範圍怎麼樣，皆無庸明示於授權條管。

02:11:22 - 02:11:24
他都不用寫在裡面，超寬的吧。

02:11:25 - 02:11:29
那不用寫在授權條款裡面的話，我們要怎麼知道授權的依據？

02:11:30 - 02:11:33
所以這個我們的，是字。

02:11:33 - 02:11:35
我是說大法官解釋的這個歸納就指出喔。

02:11:36 - 02:11:39
目的、內容、範圍皆不用明示於授權條款。

02:11:39 - 02:11:39
只要怎麼樣？

02:11:40 - 02:11:42
讓機關可以從

02:11:43 - 02:11:44
整體

02:11:46 - 02:11:48
法律意旨推知即可。

02:11:48 - 02:11:50
這邊喔，不是我講的。

02:11:50 - 02:11:51
是等一下要講的。

02:11:51 - 02:11:52
他超誇張的。

02:11:52 - 02:11:52
多誇張？

02:11:54 - 02:11:56
這個授權條款本身喔。

02:11:56 - 02:11:59
什麼授權目的都不要講。

02:11:59 - 02:11:59
那

02:12:00 - 02:12:04
一個母法都不用講，你們這些行政機關怎麼知道授權意志？

02:12:04 - 02:12:05
大法官就說，

02:12:05 - 02:12:09
你們這些行政機關，雖然不一定要看這個授權條款，

02:12:09 - 02:12:15
你們只要從整部法律的意志，能夠推知他的授權，就夠了。

02:12:16 - 02:12:18
所以這邊有多寬鬆，寬鬆到爆啊。

02:12:18 - 02:12:23
我們的裁罰性的授權必須要把這些東西寫得這麼鉅細靡遺。

02:12:24 - 02:12:25
可是非裁罰類的授權，

02:12:25 - 02:12:26
只要有授權條款本身，

02:12:26 - 02:12:28
然後讓機關可以透過整部法律

02:12:28 - 02:12:29
自己做體系解釋，

02:12:29 - 02:12:30
自己拆得出來，

02:12:30 - 02:12:31
自行解決就OK了，

02:12:31 - 02:12:32
多寬鬆，超寬鬆，

02:12:32 - 02:12:34
然後看一下到底是怎麼寫的。

02:12:37 - 02:12:39
請看191頁。

02:12:41 - 02:12:43
191頁呢，請看一下第一段，最下面。

02:12:45 - 02:12:51
依照許大法官的見解，此時授權規定無須達使人民知授權規定預見可罰之程度。

02:12:51 - 02:12:56
只要讓機關知悉在訂定命令時所應爭取的方針即可，這就是結論。

02:12:56 - 02:13:00
好，所以下一段，縱使內容跟範圍未明示於法律條文，

02:13:01 - 02:13:04
只需授權的目的明確即可。

02:13:04 - 02:13:09
這是因為原則上不難經由解釋從目的可推論出內容跟範圍。

02:13:09 - 02:13:11
另外，重點出現了，重點出現了。

02:13:11 - 02:13:17
目的是否明確，也不用目的具體明示於授權規範本身為必要。

02:13:17 - 02:13:17
什麼意思？

02:13:18 - 02:13:20
目的的話全部都不用寫嗎？有沒有看到？

02:13:21 - 02:13:22
目的的話全部都不用寫嗎？

02:13:23 - 02:13:24
那我要怎麼知道你授權什麼，往下念。

02:13:25 - 02:13:27
只需能依一般解釋方法，

02:13:27 - 02:13:29
從授權條款所依附的法律整體，

02:13:29 - 02:13:30
就是那個母法全部，

02:13:30 - 02:13:34
特別是相關文藝、法律體系關聯跟立法目的，

02:13:34 - 02:13:36
推知其授權的目的為何及已足夠。

02:13:37 - 02:13:37
所以請幫我一個忙。

02:13:39 - 02:13:40
倒數第三行，來畫底線。

02:13:41 - 02:13:44
從授權條款所依附的法律整體，畫到這邊。

02:13:45 - 02:13:47
來下一行中間，開始畫。

02:13:47 - 02:13:50
推知授權目的為何及以足夠，這樣就可以了。

02:13:51 - 02:13:57
所以請問我們的非裁罰類的授權到底要怎麼樣授權才夠明確？

02:13:58 - 02:14:00
目的內容範圍都沒。

02:14:00 - 02:14:00
不用寫。

02:14:00 - 02:14:02
只要做到什麼事，底線。

02:14:02 - 02:14:03
只要做到，

02:14:03 - 02:14:08
授權條款所依附的法律整體，能夠讓機關推知授權目的即為已足。

02:14:08 - 02:14:09
這樣有看懂嗎？

02:14:10 - 02:14:11
是超寬鬆的嘛。

02:14:11 - 02:14:11
那你說,

02:14:11 - 02:14:13
真的這麼寬鬆嗎?

02:14:14 - 02:14:14
真的有,

02:14:14 - 02:14:16
我們來舉例喔。

02:14:17 - 02:14:17
好,

02:14:17 - 02:14:19
請看一下下面的括號二,

02:14:19 - 02:14:20
它是小而美喔。

02:14:20 - 02:14:21
來你看括號二,

02:14:21 - 02:14:22
四至五三八。

02:14:23 - 02:14:24
四至五三八呢,

02:14:24 - 02:14:24
來,

02:14:24 - 02:14:25
你看一下黑板喔。

02:14:26 - 02:14:29
四至五三八它規範的是非裁罰類事項,

02:14:29 - 02:14:30
我們先讀為快。

02:14:30 - 02:14:32
那麼它的授權條款本身呢,

02:14:33 - 02:14:34
根本就沒有寫這個東西。

02:14:34 - 02:14:35
為什麼過關?

02:14:35 - 02:14:37
因為它是非裁罰類。

02:14:37 - 02:14:38
那怎樣才過關?

02:14:38 - 02:14:45
只要機關可以從授權條款本身的法律整體推知授權意思就夠了。

02:14:45 - 02:14:48
所以你看一下我們的538的第一句話。

02:14:48 - 02:14:50
此號指出:

02:14:50 - 02:14:52
建築法15條規定,

02:14:52 - 02:14:55
營造業的管理規則由內政部定之。

02:14:55 - 02:14:56
停。

02:14:56 - 02:14:58
這就是授權條款了。

02:14:58 - 02:14:58
那我就問，

02:14:58 - 02:15:02
這個授權條款有規定授權的目的、內容、範圍嗎？

02:15:02 - 02:15:03
沒有，

02:15:03 - 02:15:03
但它合憲。

02:15:03 - 02:15:04
為什麼合憲？

02:15:04 - 02:15:05
因為，

02:15:05 - 02:15:06
你看一下第三行。

02:15:06 - 02:15:10
此項授權條款雖未就內容範圍為規定，

02:15:10 - 02:15:12
惟依法律整體解釋。

02:15:12 - 02:15:14
因可推知立法者有意授權，

02:15:14 - 02:15:15
blahblahblahblahblah。

02:15:16 - 02:15:16
我們順著念，

02:15:17 - 02:15:19
主管機關就營業登記的要件，

02:15:19 - 02:15:20
營造業的準則，

02:15:20 - 02:15:22
機關的考核管理等事項,

02:15:22 - 02:15:25
依其專業考量制定法規命令以資規範。

02:15:25 - 02:15:26
後來就合憲。

02:15:26 - 02:15:28
這是合憲的句子我們沒有講。

02:15:28 - 02:15:31
所以這號釋憲為什麼認定是合憲?

02:15:32 - 02:15:34
因為它採的標準非常之寬鬆,

02:15:34 - 02:15:34
多寬鬆？

02:15:35 - 02:15:38
授權條款不用寫目的內容範圍,

02:15:38 - 02:15:42
只要讓機關可以猜得出來你要授權什麼就夠了。

02:15:42 - 02:15:45
所以大法官認為說這個法律本身是夠的。

02:15:46 - 02:15:46
好。

02:15:48 - 02:15:49
如果你覺得還不夠的話，

02:15:50 - 02:15:51
我們再看一個例子喔。

02:15:51 - 02:15:53
請看一下你上面的括號一。

02:15:54 - 02:15:56
括號一的部分，

02:15:56 - 02:15:57
請看一下倒數第四行

02:15:57 - 02:15:58
中間

02:15:58 - 02:15:59
第二項開始

02:15:59 - 02:15:59
第二項

02:16:00 - 02:16:02
前項汙染源的類別及收費辦法

02:16:03 - 02:16:04
由中央主管機關定之。

02:16:04 - 02:16:06
這個就是授權條款。

02:16:06 - 02:16:07
老師請問您,

02:16:07 - 02:16:09
它的所謂的目的有寫嗎?

02:16:10 - 02:16:10
沒有吧,

02:16:11 - 02:16:13
它只寫簡單的那個內容對不對？

02:16:13 - 02:16:13
好,

02:16:14 - 02:16:15
那為什麼過關？

02:16:15 - 02:16:16
因為請順著念。

02:16:17 - 02:16:18
依此條文之規定,

02:16:19 - 02:16:20
再參照上述全部內容，

02:16:21 - 02:16:22
其徵收目的、對象跟用途，

02:16:23 - 02:16:23
尚難謂有缺，

02:16:24 - 02:16:25
這個具體明確。

02:16:25 - 02:16:26
我就問，

02:16:26 - 02:16:29
倒數第二行所謂的參照是什麼意思?

02:16:30 - 02:16:33
參照那個授權條款所依附的法律整體,

02:16:33 - 02:16:34
這樣子有聽懂嗎?

02:16:35 - 02:16:35
好,

02:16:35 - 02:16:36
那最後一個小問題。

02:16:37 - 02:16:41
為什麼大法官他認為不需要從授權條款，

02:16:42 - 02:16:44
可以改從法律整體呢？

02:16:44 - 02:16:45
哪邊講的？

02:16:46 - 02:16:46
哪邊講的？

02:16:46 - 02:16:48
請看第四行。

02:16:49 - 02:16:49
來，

02:16:49 - 02:16:50
上一段，

02:16:50 - 02:16:51
這一段的第四行，

02:16:51 - 02:16:54
所謂授權需具體明確，

02:16:55 - 02:16:59
應就該授權法律整體所表現的關聯意義為判斷。

02:16:59 - 02:17:17
並非拘泥於

02:17:17 - 02:17:41
特定法律之文字

02:17:42 - 02:17:42
這樣你有看懂嗎？

02:17:43 - 02:17:43
所以，

02:17:44 - 02:17:47
請各位大德來看一下黑板喔。

02:17:48 - 02:17:49
這邊你一定要弄懂喔！

02:17:50 - 02:17:51
不要陷入無理物喔。

02:17:51 - 02:17:53
我們的授權是否明確？

02:17:54 - 02:17:56
大法官有兩套標準。

02:17:56 - 02:17:58
而這兩套標準一個超寬鬆，

02:17:58 - 02:17:59
一個超嚴的。

02:17:59 - 02:18:00
所以你不要把它混作一起

02:18:00 - 02:18:01
做深度的學習喔

02:18:02 - 02:18:04
好,我們先看到後面一個考古題

02:18:05 - 02:18:06
就

02:18:06 - 02:18:06
待

02:18:08 - 02:18:09
好，請翻到你的196頁

02:18:16 - 02:18:22
好，196頁題目我們已經看到爛掉了，所以請接著看新的子題在括號二，你沒有看過

02:18:22 - 02:18:23
括號二要問什麼呢

02:18:24 - 02:18:30
倘若內政部將該辦法的內容改規定於身心障礙者權益保障法施行細則

02:18:30 - 02:18:34
停，請把施行細則畫一下底線，請問施行細則有沒有授權的規定

02:18:35 - 02:18:36
有啊,授權規定有啊

02:18:36 - 02:18:37
所以這個時候

02:18:38 - 02:18:43
來,此種做法是否滿足法律授權明確性的要求,請一位法官解釋說明之

02:18:43 - 02:18:44
所以這題在考什麼

02:18:45 - 02:18:46
這題在考你,母法授權到底夠不夠清楚

02:18:49 - 02:18:50
母法授權到底夠不夠清楚

02:18:51 - 02:18:52
所以這題很賊喔

02:18:53 - 02:18:53
來，你看一下黑板

02:18:57 - 02:19:02
不管是哪個軌道，我們是不是都要找出授權條款本身

02:19:02 - 02:19:06
對不對，不管你是哪個軌道嘛，你得先從授權條款出發嘛，對不對

02:19:07 - 02:19:09
可是這題沒有告訴你授權條款

02:19:09 - 02:19:10
所以你必須瞎掰

02:19:10 - 02:19:11
這樣你懂了嗎

02:19:11 - 02:19:13
好，那瞎掰的話你要怎麼瞎掰

02:19:14 - 02:19:15
因為它是什麼，來看括號二的第一很後面

02:19:16 - 02:19:17
他，他授權什麼？

02:19:18 - 02:19:19
他授權實行細則嘛，對不對？

02:19:20 - 02:19:23
所以最常見的實行細則的授權條款會長什麼樣？

02:19:24 - 02:19:27
叉叉叉實行細則由叉叉部制定，這是最常見的公版的文字。

02:19:30 - 02:19:32
所以你這邊就可以假設是那樣的句子，這樣懂了嗎？

02:19:33 - 02:19:33
好，再講最後一次

02:19:35 - 02:19:41
今天不管是哪一種類型的授權審查，它都必須從授權條款出發，對不對？

02:19:41 - 02:19:44
可是這一題沒有授權實行細則的條款在裡面

02:19:45 - 02:19:47
所以我們必須自己假設

02:19:47 - 02:19:50
而我們自己假設的時候必須要以一個最常見的文法結構

02:19:50 - 02:19:50
什麼結構

02:19:51 - 02:19:53
叉叉叉實行細則由叉叉部制定，這樣子的東西為出發

02:19:54 - 02:19:54
這樣可以嗎

02:19:55 - 02:19:56
好，所以我們要跑一遍邏輯喔

02:19:58 - 02:19:59
老師會講兩次，請先注意聽

02:20:00 - 02:20:01
來，[redacted]　看黑板這邊一次，

02:20:01 - 02:20:02
然後我們再看講義一次，

02:20:02 - 02:20:03
我會帶你做筆記。

02:20:03 - 02:20:04
來，你先看黑板，

02:20:04 - 02:20:05
這邊純看黑板。

02:20:06 - 02:20:08
所以這一題在最左邊是不是在考授權明確？

02:20:08 - 02:20:09
全班應該沒有異議吧。

02:20:10 - 02:20:10
好,

02:20:10 - 02:20:12
所以這邊我會先寫第一段。

02:20:12 - 02:20:14
至於說授權明確有無違反,

02:20:14 - 02:20:16
我們應依權力影響相稱來決斷。

02:20:16 - 02:20:17
再來下一個部分。

02:20:17 - 02:20:19
這時候要判斷它的大前提的時候,

02:20:19 - 02:20:21
我就會去看它是裁罰類還是非裁罰類。

02:20:22 - 02:20:23
請問各位大德,

02:20:23 - 02:20:24
今天要發放補助

02:20:24 - 02:20:26
是裁罰，是裁罰還是非裁罰？

02:20:27 - 02:20:27
非裁罰

02:20:27 - 02:20:28
非常好。

02:20:28 - 02:20:31
所以非裁罰的那個大前提就是標準是什麼？

02:20:31 - 02:20:32
請問，

02:20:32 - 02:20:35
它的相關施行細則由相關部會定之，

02:20:35 - 02:20:37
要把目的內容範圍寫清楚嗎？

02:20:37 - 02:20:38
不用。

02:20:38 - 02:20:39
那麼再來，

02:20:39 - 02:20:41
這個授權條款的話,

02:20:41 - 02:20:42
本身雖然看不出來,

02:20:42 - 02:20:44
但是其他整體能不能看得出來?

02:20:45 - 02:20:45
可以。

02:20:46 - 02:20:46
那為什麼可以?

02:20:47 - 02:20:47
好。

02:20:47 - 02:20:48
慢動作。

02:20:48 - 02:20:50
請問這一題要授權什麼東西出去？

02:20:51 - 02:20:51
補助。

02:20:52 - 02:20:53
請問按照其他法條，

02:20:53 - 02:20:56
能不能知道授權出去的事情？

02:20:56 - 02:20:57
可以。

02:20:57 - 02:20:58
因為你看參考法條。

02:20:59 - 02:21:00
來，

02:21:00 - 02:21:00
參考法條。

02:21:00 - 02:21:02
你看那個三角形。

02:21:03 - 02:21:04
身心障礙者權益保障法第五條規定，

02:21:05 - 02:21:07
為預防及降低身心障礙，

02:21:07 - 02:21:10
各級政府的主管機關應有計畫推動預防工作、

02:21:10 - 02:21:11
優生保健。

02:21:11 - 02:21:12
預防知識

02:21:12 - 02:21:14
遺傳疾病、災害、汙染

02:21:14 - 02:21:15
自產等因素

02:21:15 - 02:21:17
推動相關宣導跟教育。

02:21:17 - 02:21:18
請問

02:21:18 - 02:21:19
透過這一條，

02:21:19 - 02:21:21
你是不是可以知道補助要補助什麼？

02:21:22 - 02:21:23
可不可以聯想得到？

02:21:24 - 02:21:24
可以吧！

02:21:25 - 02:21:26
一旦從這一條可以聯想得到，

02:21:26 - 02:21:27
就是什麼概念？

02:21:27 - 02:21:29
就是在黑板上啊。

02:21:29 - 02:21:30
來，

02:21:30 - 02:21:31
我的手指頭，

02:21:31 - 02:21:35
透過第五條等整體法律推知其授權意旨嘛。

02:21:35 - 02:21:36
能不能做到？

02:21:36 - 02:21:37
可以做到嗎？

02:21:37 - 02:21:38
那這邊就過關了嘛。

02:21:38 - 02:21:39
這樣理解嗎？

02:21:39 - 02:21:40
bytheway喔。

02:21:42 - 02:21:43
Bytheway喔,

02:21:43 - 02:21:45
為了避免你出去被combo,

02:21:45 - 02:21:46
怎麼那麼嚴重。

02:21:46 - 02:21:46
好,

02:21:46 - 02:21:49
請看一下參考法條倒數第二行最後面。

02:21:50 - 02:21:52
那個舊的法條寫自殘喔。

02:21:52 - 02:21:55
你現在如果對身心障礙者說你是一個殘廢嘛，

02:21:55 - 02:21:56
你好你好，

02:21:56 - 02:21:57
你會不會被打死啊？

02:21:57 - 02:21:59
因為現在我們都叫身心障礙者。

02:22:00 - 02:22:04
這是一個比較

02:22:04 - 02:22:08
舊式的說法，但是我不確定這個法有沒有被修，我是說這個小的地方文字有沒有被修掉啊

02:22:09 - 02:22:11
我講一個小小的考古，這部法叫什麼名字

02:22:12 - 02:22:14
身心障礙者權益保障法對不對

02:22:15 - 02:22:17
這部法在80年代叫殘障福利法

02:22:18 - 02:22:20
所以現在沒有人會叫殘障了，所以他講自殘因素，我覺得這個詞非常地

02:22:22 - 02:22:24
不符合時代潮流，跟你講一下

02:22:26 - 02:22:26
好

02:22:27 - 02:22:31
那麼這邊呢，請你看一下你下面的得分關鍵字，來看左邊

02:22:32 - 02:22:37
第二排左邊，將該辦法內容改規定於身心障礙者施行細則，右邊是否能想到授權明確性及相關事實，並對照該事實以及相關事實的落差

02:22:43 - 02:22:46
好，所以你看黑板，三段論證怎麼論證

02:22:47 - 02:22:52
這邊呢，你就第一部分，你可以一邊做筆記，只是說一邊看黑板一邊做筆記

02:22:53 - 02:22:55
第一段的話你就可以寫四字五二二嘛，對不對

02:22:56 - 02:23:00
那第二段的話你就可以說，我們為了要判斷授權明確

02:23:00 - 02:23:02
這個時候根據大法官釋字的歸納

02:23:02 - 02:23:06
我們就可以針對這邊的授權條款，目的論範圍不用寫在裡面

02:23:06 - 02:23:14
並且呢，相關的這個，這個推授權意志呢，只要從真的法律意志，那個互相關聯性得出即可

02:23:14 - 02:23:14
好

02:23:14 - 02:23:15
小前提

02:23:15 - 02:23:16
小前提是什麼呢

02:23:17 - 02:23:23
根據參考法條的第五條，我們是可以從第五條來推知，我們將來補助要補助到什麼層次。

02:23:23 - 02:23:26
所以呢是可以推出我們的這個補助的授權意志，所以最後有沒有違反授權明確？

02:23:29 - 02:23:30
最後就沒有違反授權明確。

02:23:31 - 02:23:31
好。

02:23:31 - 02:23:33
聽不太懂的，請幫我舉下手，我再講一次。

02:23:34 - 02:23:35
OK

02:23:35 - 02:23:36
好的，那邊聽不懂，稍微講一下

02:23:39 - 02:23:39
啊

02:23:40 - 02:23:40
哦，好

02:23:42 - 02:23:43
大前提是什麼

02:23:43 - 02:23:45
大前提是，我是有意義的，我們要回到大前提一下

02:23:47 - 02:23:51
大前提是授權條款不用把目的論的範圍寫進去

02:23:51 - 02:23:56
可是授權條款其他的法律要能夠讓機關知道要搞什麼事嘛，對不對

02:23:57 - 02:23:57
所以小前提

02:23:58 - 02:23:58
請問

02:24:00 - 02:24:00
訴權電話以外的參考法條就是第五條，能不能夠透過第五條讓你知道你要針對什麼事情做補助？

02:24:00 - 02:24:00
可不可以？

02:24:00 - 02:24:00
可以，這個就是小前提嘛，對吧？所以這個時候我們透過第五條的這個搭配以及涵攝就能夠去說明

02:24:00 - 02:24:00
授權條款以外的第五條是能夠讓我們知道要授權做什麼事嘛，對不對？

02:24:00 - 02:24:00
所以這個時候這邊就符合了我們的標準，因為我們只要從授權條款以外的整體法律推知即可。

02:24:00 - 02:24:00
好，那這邊就符合，就沒有違反授權明確性原則，這樣大家都理解了嗎？

02:24:00 - 02:24:00
好，好。

02:24:00 - 02:24:00
所以呢，呃，

02:24:00 - 02:24:00
回到黑板下喔。

02:24:00 - 02:24:00
這就是為什麼我們要教你這兩套標準。

02:24:00 - 02:24:00
因為連這種公務員考試都會考這種東西了，那你二四不會考嗎？

02:24:00 - 02:24:00
笑死人，當然會考，那考題在後面，晚一點再跟你說。

02:24:00 - 02:24:00
我的重點是連公務員考試都考這個的話，你就不能把這個東西當成是不干你的事喔。

02:24:00 - 02:24:00
那我為什麼要特別強調這件心境呢？

02:24:00 - 02:24:00
主要就是因為這兩個標準看起來好像有點簡單，好像有點無聊，但確實就是被考的東西嘛。

02:24:00 - 02:24:00
我只是要提醒你這個備戰的心態和狀態，好，那麼接下來呢，我們來繼續練其他的考古題。

02:24:00 - 02:24:00
這邊的考古題是故意放在一起的，所以有時候可能是法律保留，

02:24:00 - 02:24:00
有時候可能是授權明確性，本來就是故意要讓你這個呢這個變換莫測的。

02:24:00 - 02:24:00
請接著一起來看新的考古題，前面的還有沒有問題？

02:24:00 - 02:24:00
沒有嘛，好，那請大家一起專心看新的考古題。

02:24:00 - 02:24:00
來，請看這個197頁，來，請看第一行喔。

02:24:01 - 02:24:01
行政院為推動國民旅遊發展方案，選定特定行業作為消費行業，並選定特定銀行發布這個國民旅遊卡，

02:24:01 - 02:24:01
必須持國民旅遊的相關的卡在特約商店消費之後呢，始得請領相關的補助費用。

02:24:01 - 02:24:01
好，某甲未依規定使用，以致休假補助之申請被駁回，請問此等規定

02:26:00 - 02:26:01
有無違法，能否請求救濟？

02:26:02 - 02:26:03
能否請求救濟？

02:26:03 - 02:26:05
就是在問說他的救濟途徑，

02:26:05 - 02:26:06
要訴願還是什麼的，

02:26:06 - 02:26:08
這個不是我們現在要講的。

02:26:08 - 02:26:10
這邊請看倒數第二行中間。

02:26:10 - 02:26:12
此等規定有無違法？

02:26:13 - 02:26:13
所以啊，

02:26:14 - 02:26:16
此等規定有違法，

02:26:16 - 02:26:18
就是在考驗我們現在的進度。

02:26:18 - 02:26:19
好。

02:26:19 - 02:26:20
那這時候你冷靜想一下，

02:26:20 - 02:26:21
請問我們現在進度是什麼？

02:26:22 - 02:26:24
法律保留或授權明確性嘛。

02:26:24 - 02:26:25
所以請問，

02:26:25 - 02:26:27
此等規定有無違法？

02:26:27 - 02:26:29
為什麼跟法律保留有關？

02:26:29 - 02:26:30
你想一下，

02:26:30 - 02:26:31
我已經暗示你了。

02:26:31 - 02:26:33
此等規定有無違法？

02:26:33 - 02:26:35
為什麼跟法律保留有關？

02:26:36 - 02:26:36
好,

02:26:36 - 02:26:37
來。

02:26:37 - 02:26:39
各位，我畫一個圖給你看喔。

02:26:43 - 02:26:44
這題為什麼跟法律保留原則有關？

02:26:45 - 02:26:46
畫圖就知道了。

02:26:53 - 02:26:54
在我畫的過程中，

02:26:54 - 02:26:55
你可以偷看一下下面你打的，

02:26:55 - 02:26:56
沒有關係。

02:26:56 - 02:26:57
重點是理解。

02:27:21 - 02:27:21
好，

02:27:21 - 02:27:22
請看黑板喔。

02:27:23 - 02:27:26
這個故事是說我們依照這個國民旅遊卡方案，

02:27:26 - 02:27:27
然後讓機關，

02:27:28 - 02:27:28
讓某甲，

02:27:28 - 02:27:29
讓某甲去申請。

02:27:30 - 02:27:33
然後呢，機關就會發放這個旅遊的補助。

02:27:34 - 02:27:35
那這個東西喔，

02:27:35 - 02:27:36
它在問說什麼，

02:27:37 - 02:27:39
這樣的申請處理是否違法？

02:27:40 - 02:27:41
那這個申請處理是否違法？

02:27:41 - 02:27:42
為什麼會跟法律保留原則有關？

02:27:43 - 02:27:46
因為這個方案是用職權去訂。

02:27:47 - 02:27:48
你用職權去訂這個方案，

02:27:51 - 02:27:52
你去發放這個錢，

02:27:53 - 02:27:54
你這個實際的做法，

02:27:55 - 02:27:57
用職權去做這個發放福利的做法，

02:27:57 - 02:27:59
有沒有違反我們的443？

02:28:00 - 02:28:01
要放我們的614，那妳說，注意喔，這是關鍵喔。

02:28:04 - 02:28:05
這是真的考過的喔，而且解題方向絕對沒錯，因為這個題目有判決。

02:28:08 - 02:28:12
判決就是從這邊講，所以我要講的是一個考試的重點。

02:28:14 - 02:28:17
他這邊只講方案，而且問你這個方案的執行有沒有違法。

02:28:18 - 02:28:22
為什麼會扯到他是執選做的，而且跟法律人員有原則有關？

02:28:23 - 02:28:25
答案是考試有時候會考你的生活常識。

02:28:26 - 02:28:30
因為他推定考生都知道這個國旅方案是他執選做的。

02:28:31 - 02:28:32
但他題目裡面半個字都沒有講。

02:28:33 - 02:28:35
這，就是一個險峻的事實。

02:28:36 - 02:28:41
各位必須對這個新聞上的一些政府施政有基礎的認識，我舉一個例子喔。

02:28:43 - 02:28:49
我們每一年在育成那邊都有開集訓班，集訓班就等同有點像考大學的衝刺班，所以我們會出很多的模擬考題。

02:28:51 - 02:28:55
有一年呢，我出這個，那時候我還有出司法考題。

02:28:55 - 02:28:57
因為剛剛入行，比較多工一點。

02:28:58 - 02:29:00
然後我出了一道憲法考題，我在講。

02:29:00 - 02:29:03
那個不分區立委被這個解除黨職。

02:29:03 - 02:29:05
然後就不能去當不分區立委嘛。

02:29:06 - 02:29:07
這是一個邏輯嘛。

02:29:07 - 02:29:11
然後呢，我題目裡面就放當時的一些當紅的政治人物就入題嘛。

02:29:11 - 02:29:12
比如說王金平。

02:29:13 - 02:29:15
然後呢,我就寫說王金平被解除黨職嘛。

02:29:15 - 02:29:17
因為他那個時候是馬王政爭嘛。

02:29:17 - 02:29:18
好。

02:29:18 - 02:29:22
所以我就直接寫王金平被解職,然後呢,請問王金平可不可以救濟還是什麼的。

02:29:25 - 02:29:26
結果就有同學來問我。

02:29:27 - 02:29:28
王金平是誰？

02:29:29 - 02:29:30
王金平是誰不是重點。

02:29:30 - 02:29:34
因為他如果不知道王金平是誰的話，他就不知道他是不分區立委啦。

02:29:35 - 02:29:35
懂嗎？

02:29:35 - 02:29:39
那他就不能去往那個部分，去立委還有沒有立委身份的那個角度去寫了。

02:29:40 - 02:29:43
所以呢，生活事實對於考題來講是很重要的。

02:29:43 - 02:29:48
所以大家在這一年當中還是多少看一下這個社會時事。

02:29:48 - 02:29:50
不是叫你不是叫你去當暴民。

02:29:51 - 02:29:54
主要就是因為這一題，再講最後一次。

02:29:54 - 02:29:58
這一題他考的是國民旅遊卡方案有沒有違法。

02:29:59 - 02:29:59
正因為

02:30:00 - 02:30:08
在真實世界裡面這個方案是用職權做的，所以用職權去發放這些福利，就會有有沒有違反給付行政法律保留的問題。

02:30:08 - 02:30:09
這樣懂了嗎？

02:30:09 - 02:30:11
好，那我們接著解題喔。

02:30:12 - 02:30:13
這個方案喔

02:30:14 - 02:30:15
有沒有違反法律保留喔？

02:30:15 - 02:30:19
真的被拿去行政法院打case過，打訴訟過。

02:30:19 - 02:30:21
所以那個時候的行政法院認為是合法的，所以我就用實務見解來解。

02:30:23 - 02:30:25
所以一口氣讓我講完，待會看講義喔。

02:30:25 - 02:30:27
講義有完整的判決喔。

02:30:28 - 02:30:32
這個給錢的動作，雖然是用職權去劃分，可是呢，這個方案呢是依循什麼？

02:30:35 - 02:30:42
這個方案是依循，依循既有的所謂公務員的請假規則，也就是法律規定。

02:30:44 - 02:30:47
這個方案是依循既有的法律規定。

02:30:47 - 02:30:55
所以呢，這個行政法院就認為呢，這個方案呢只不過是技術性跟很細節的執行事項。

02:30:57 - 02:31:00
所以這些方案都只是去執行既有的法律。

02:31:00 - 02:31:02
那它是技術性、細節性事項的話

02:31:03 - 02:31:05
那麼這個時候，他需不需要任何的依據？

02:31:06 - 02:31:07
他就不需要任何的依據。

02:31:07 - 02:31:09
所以這樣職權去做就OK。

02:31:09 - 02:31:11
這樣OK的話,在法律保留這邊有違法嗎?

02:31:11 - 02:31:13
就沒有違法了。

02:31:13 - 02:31:13
所以我們來看一下講義。

02:31:16 - 02:31:17
所以這題考的是法律保留其中一部分。

02:31:20 - 02:31:21
請

02:31:21 - 02:31:22
看一下下面的阿拉伯數字二。

02:31:22 - 02:31:26
國民旅遊方案並未違反法律保留或平等原則。

02:31:26 - 02:31:28
另外一個是在考量平等原則，這沒有問題。

02:31:29 - 02:31:30
因為你看一下

02:31:30 - 02:31:31
我們的註腳248。

02:31:32 - 02:31:35
附帶一提，休假補助規範的性質跟合法性。

02:31:35 - 02:31:37
食物及任給細節性技術性，並不涉法律保留或平等者的問題。

02:31:37 - 02:31:40
可參最高行99年，好，各位，再跟你講一個考試技巧。

02:31:40 - 02:31:44
請問這個判決是幾年？99年，請問上面那個地特是幾年？

02:31:44 - 02:31:45
100年。

02:31:45 - 02:31:45
所以

02:31:45 - 02:31:49
重要，當年重要的食物見解或爭議的食物判決，都有可能在近期，我是說

02:31:49 - 02:31:52
它出現之後的近期變成入題的素材。

02:32:00 - 02:32:00
這都是可以抓的，有跡可循的，所以如果你要考公務人員考試

02:32:03 - 02:32:05
就一定要緊盯社會時事

02:32:05 - 02:32:06
就這樣子，沒有別的原因了

02:32:08 - 02:32:10
好，所以回到你的講義內文，請看括號一

02:32:11 - 02:32:13
未違反法律保留原則的說明

02:32:14 - 02:32:15
請看第一行

02:32:15 - 02:32:20
443指出，關於給付行政法規規範的密度，至於人民限制較輕，若涉及公共利益的重大事項，方有法律或法律授權的命令為依據，這是大前提嘛，對不對

02:32:25 - 02:32:27
好，這時候請看小前提

02:32:27 - 02:32:30
請看第二段，第二段的第三行

02:32:30 - 02:32:40
這樣的補助是為了具體落實公務人員休假補助制度，而僅屬細節性、技術性，尚無須於法律或法律授權，方得以行政規則定之

02:32:40 - 02:32:44
這個補助方案之規定並未違反法律保留，所以請注意

02:32:46 - 02:32:47
這邊的邏輯是什麼

02:32:48 - 02:32:49
這邊的邏輯請看黑板喔

02:32:54 - 02:32:55
這個重要我等結尾了

02:32:56 - 02:32:58
他問你這個方案的執行有沒有違法

02:32:59 - 02:33:06
而正因為這個方案是用職權來做，所以這個給福利的方案用職權來做，有沒有違反法律保留，變成這題真正的隱藏爭點

02:33:07 - 02:33:10
那你要解答這題真正的隱藏爭點，你的大前提是什麼

02:33:10 - 02:33:11
他是給好康嘛，所以你要用443當大前提嘛

02:33:13 - 02:33:14
443說什麼

02:33:14 - 02:33:15
443說什麼

02:33:16 - 02:33:19
443說這個重大公益給行政裁量，才要相對法律保留嘛

02:33:20 - 02:33:24
反面，請問這樣的東西方案是執行它嘛，所以它是屬於

02:33:25 - 02:33:27
非重大公益嘛，所以是技術性細節性嘛

02:33:27 - 02:33:29
所以就無須法律保留嘛，那無須法律

02:33:30 - 02:33:32
法律保留的話，這樣用職權來做，OK不OK？

02:33:32 - 02:33:32
OK嘛。

02:33:33 - 02:33:34
最後就是沒有違反法律保留嘛，這樣懂了嗎？

02:33:35 - 02:33:37
所以三段論證是這樣子來做

02:33:38 - 02:33:39
好，大家就OK嗎

02:33:39 - 02:33:41
好，看到大家嘴巴都快掉到地上了，要撿起來喔

02:33:42 - 02:33:44
我們待會有人要打掃，要幫你把嘴巴撿起來

02:33:45 - 02:33:49
所以申請這件方案有沒有違反我們法律保留，就這樣子來解

02:33:49 - 02:33:50
OK

02:33:50 - 02:33:51
好，聽不懂我下課可以來問

02:33:52 - 02:33:52
好

02:33:54 - 02:33:55
時間關係喔

02:33:56 - 02:33:57
我我想要解最後一個題目

02:33:58 - 02:33:59
我是說同一題，同一題

02:33:59 - 02:34:00
所以你看一下你

02:34:00 - 02:34:00
198頁。

02:34:02 - 02:34:05
來，這題我們用30秒講一下，準備讓你回去了。

02:34:06 - 02:34:09
請看括號二，為違反平等原則，來看黑板。

02:34:10 - 02:34:15
我們用30，哎喲，會點到了，還有不下課的靜電機制，來。

02:34:15 - 02:34:24
這個某甲，他必須要去特定銀行，某A銀行才能夠去，對不起我講錯，他必須去A商店才能夠去領這個補助。

02:34:24 - 02:34:29
而且這個卡片呢，必須要跟這個A銀行去做申請。

02:34:31 - 02:34:33
好，像老師以前當大法助，所以

02:34:35 - 02:34:39
那個時候我就拿了一張國民旅遊卡，他是預算銀行，他只能跟預算銀行去。

02:34:44 - 02:34:48
重點來了，你必須是A商店才能夠去請領補助款。

02:34:48 - 02:34:51
而且你必須跟A銀行去請領這個款項才能夠使用。

02:34:51 - 02:34:54
所以B銀行呢，那B商店呢，怎麼辦？

02:34:55 - 02:34:56
所以有沒有差別待遇？

02:34:56 - 02:34:56
有沒有差別待遇？

02:34:57 - 02:34:59
有啊，所以這時候你要去論證這邊有沒有正當理由。

02:34:59 - 02:34:59
那

02:35:00 - 02:35:01
判決認為有，所以我們看一下。

02:35:03 - 02:35:03
好，

02:35:03 - 02:35:03
他說

02:35:04 - 02:35:12
他的行政目的是為了選定特定地區的特定行業為國民旅遊卡的消費行業，並選擇特定銀行為發卡之卡，是否能均衡刺激旅遊之蓬勃。

02:35:12 - 02:35:19
以達營收跟適度休假之雙贏，並未違反事物本質之區別屬性，而一變者無為。

02:35:20 - 02:35:24
所以，這一題之所以難，不是因為概念難，因為法律保留不難。

02:35:25 - 02:35:27
然後那個平等原則也不難。

02:35:27 - 02:35:30
他難在，你能不能夠理解背後的事實。

02:35:30 - 02:35:32
他推定你知道，所以這題最機車的地方在這邊。

02:35:33 - 02:35:37
他壓根都沒跟你講這個方案到底是什麼，他壓根就沒有講。

02:35:38 - 02:35:39
他壓根就沒有講，

02:35:40 - 02:35:42
所以這是這題最難的地方。

02:35:42 - 02:35:44
好，那我用30秒講一下，下次的進度。

02:35:46 - 02:35:48
我們今天就先上到198頁，

02:35:48 - 02:35:50
然後下次的話，

02:35:50 - 02:35:50
我們

02:35:50 - 02:35:52
我們會擇要講這邊的題目，因為每題都講有點太浪費時間，

02:35:52 - 02:35:55
因為我有放你達，所以我們會擇要講，然後就會接新的進度。

02:35:59 - 02:35:59
那

02:36:00 - 02:36:01
今天進度下次再詳細跟你說。

02:36:02 - 02:36:05
好，今天再用30秒，我們來複習最後的這個總整理喔。

02:36:05 - 02:36:08
今天我們上的是法律保留。

02:36:08 - 02:36:10
那法律保留的意義是什麼？

02:36:10 - 02:36:12
特定事務交給立法者來做。

02:36:12 - 02:36:15
第二個，為什麼我們要發明這個概念，因為要分工合作。

02:36:15 - 02:36:17
第三個，我們要怎麼分配這個標準，我們用重要性理論。

02:36:18 - 02:36:26
第四個，基於重要性理論，大法官釋字開展了很多層級化法律保留，所以有絕對法律保留、相對法律保留跟無序法律保留，這些都有對應的釋字。

02:36:26 - 02:36:30
那麼在相對法律保留的前提下，我們衍生出所謂的授權明確性。

02:36:30 - 02:36:34
那授權明確根據事字52，我們要這個權力影響相稱。

02:36:34 - 02:36:40
所以裁罰性的就要很嚴重，對不起，很嚴格，目的範圍皆明示於授權條款，且預見行事可罰。

02:36:40 - 02:36:49
第二個，如果是非裁罰性，我們就無須明示於授權條款，且只要從授權條款以外的其他法律整體推知其授權意志即為已足。

02:36:49 - 02:36:52
這個就是他授權明確的明確標準。

02:36:52 - 02:36:53
那我們一樣是三段論證。

02:36:53 - 02:36:55
前面的事都有去跟你講。

02:36:55 - 02:36:56
好。

02:36:56 - 02:36:58
好，那辛苦大家了，我們先上到這邊，謝謝大家。

02:37:00 - 02:37:01
好，明天見。